

الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ

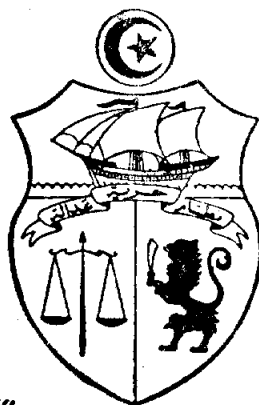
قَوَانِينٌ وَتَرَاتِيبٌ

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610.15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TARIFS

	EDITION Originale		EDITION Originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie				
Algérie	4 D. 000	2 D. 500	5 D. 500	3 D. 500
Maroc				
Autres pays	6 D. 000	3 D. 500	8 D. 000	4 D. 500
Prix du numéro	0 D. 050		0 D. 080	
Prix des Annonces				
La ligne			0 D. 150	

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction Française)

SOMMAIRE

LOIS

LOI N° 73-80 du 31 décembre 1973, relative à l'encouragement du crédit agricole	2261
LOI N° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du Code de la Comptabilité Publique	2263
LOI N° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974	2281
LOI N° 73-83 du 31 décembre 1973, portant fixation du budget de capital pour la gestion 1974	2300

DECRETS ET ARRETES

MINISTERE DE LA JUSTICE

NATIONALITE tunisienne	2310
------------------------------	------

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION d'un Ambassadeur	2311
-----------------------------------	------

MINISTERE DES FINANCES

DECRET N° 73-694 du 31 décembre 1973, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances n° 73-82 du 31 décembre 1973	2313
---	------

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

DECRET N° 73-693 du 28 décembre 1973, portant suppressions, transferts, transformations et créations d'emplois	2320
--	------

LOIS

Loi N° 73-80 du 31 décembre 1973, relative à l'encouragement du crédit agricole (1).

Au Nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Intervention de l'Etat en faveur
des petits et moyens agriculteurs

Article Premier. — Le crédit agricole sous forme de prêt à court terme est ouvert aux petits et moyens agriculteurs et aux Coopératives de Service bénéficiant de la garantie de la Société de Caution Mutuelle Agricole dont ils sont membres.

Les modalités d'octroi de cette aide feront l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et de l'établissement bancaire habilité à cet effet. Cette convention déterminera, notamment, les conditions d'intervention de l'organisme bancaire ainsi que les garanties que l'Etat lui concèdera.

Un décret fixera la forme et les conditions d'octroi de ces prêts.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 17 décembre 1973.

ART. 2. — L'établissement bancaire visé à l'article 1er bénéficiera pour les prêts consentis dans le cadre du même article d'un nantissement sur les récoltes et produits naturels et industriels de l'exploitation agricole de l'emprunteur dans les conditions fixées par le décret du 11 avril 1935 sur le nantissement agricole sous les réserves prévues à l'alinéa suivant :

La publicité du nantissement prévu au présent article sera assurée par le dépôt à la recette des finances du lieu de la situation de l'exploitation agricole, d'un acte établi par l'établissement de crédit et indiquant les précisions qui seront prévues au décret visé à l'article 1er de la présente loi.

Cet acte est exonéré de tous droits et taxes.

CHAPITRE II

Société de Caution Mutuelle Agricole

Section I. — Définition - Objet :

ART. 3. — Des Sociétés de Caution Mutuelle Agricole peuvent être constituées entre petits et moyens agriculteurs, tels qu'ils seront définis par décret.

Dotées de la personnalité juridique, elles ont le caractère de sociétés commerciales et sont soumises aux dispositions du Code de Commerce et notamment celles relatives aux sociétés à capital variable dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Elles ne sont pas soumises à la formalité d'immatriculation au registre du commerce et ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

ART. 4. — Les Sociétés de Caution Mutuelle Agricole ont pour objet de permettre à leurs membres l'obtention des prêts nécessaires à leur activité professionnelle auprès de l'établissement de crédit visé à l'article 1er de la présente loi.

A cet effet, elles garantissent les prêts accordés à leurs membres par le dit établissement dans les conditions fixées par décret.

Section II. — Capital Social :

ART. 5. — La Société de Caution Mutuelle Agricole n'est valablement constituée qu'après libération intégrale du capital; celui-ci, d'un minimum de mille dinars, doit être déposé dans les caisses de l'établissement bancaire visé à l'article 1er; il est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale, sans cependant qu'aucune d'elles puisse être inférieure à 5 Dinars. Les cessions de parts sont soumises à l'agrément du Conseil d'Administration.

Aucun dividende n'est attribué aux parts sociales et, en cas de dissolution ou de départ d'un associé, leur valeur de remboursement ne peut excéder celle fixée lors de la constitution de la Société.

ART. 6. — Le capital ne peut être rendu inférieur, par les reprises des apports des associés sortants, au montant du capital de fondation.

ART. 7. — Sont affectés à la garantie des prêts accordés dans le cadre du présent titre le capital ainsi que le fonds de réserves visé à l'article 14 de la présente loi.

ART. 8. — Les statuts, qui doivent être conformes à un statut-type fixé par décret, déterminent la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.

Section III. — Obligations des Associés :

ART. 9. — Les associés, dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport, peuvent se retirer de la

société et réclamer le remboursement des parts leur appartenant dans des conditions à fixer par les statuts. Toutefois, ils ne pourront user de ce droit qu'en fin d'exercice et moyennant un préavis de trois mois et ne sont libérés de leurs engagements qu'après la liquidation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie. Le remboursement de leurs parts ne peut être effectué qu'après apurement de toutes les opérations sociales engagées au moment de la demande de restitution.

Section IV. — Fonctionnement :

ART. 10. — Les membres de la Société de Caution Mutuelle Agricole se réunissent en Assemblée Générale au moins une fois par an avant le 30 juin, à l'effet notamment de se prononcer sur le compte-rendu de la gestion morale et financière du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale est obligatoirement appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts autres que celles ayant trait à l'admission régulière de nouveaux membres.

Le Président du Conseil d'Administration peut faire convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. La convocation est obligatoire quand elle est demandée, soit par le quart des membres de la Société, soit par la majorité des membres du Conseil.

Le droit de vote appartient à chacun des membres de la Société; chaque membre dispose d'une voix.

ART. 11. — La Société de Caution Mutuelle Agricole est administrée par un Conseil d'Administration de 3 membres au moins et de 9 au plus, élus parmi les associés dont ils deviennent mandataires.

ART. 12. — Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président qui peut être élu pour la durée de son mandat d'Administrateur.

ART. 13. — Le Président du Conseil d'Administration assume sous sa responsabilité, la direction générale de la Société.

ART. 14. — Les statuts déterminent les prélèvements à opérer au profit de la Société sur les opérations faites par elle.

Les sommes provenant de ces prélèvements, après acquittement des frais généraux, sont affectées à la constitution d'un fonds de réserve.

Section V. — Publicité :

ART. 15. — Avant toute opération, dépôt est fait en double exemplaires au greffe du tribunal cantonal du siège de la Société :

- 1°) de l'attestation de l'établissement bancaire visé à l'article 1er certifiant que le capital est déposé dans ses caisses;
- 2°) des statuts et de la liste complète des Administrateurs et des associés avec indication de leurs noms, prénoms, profession, domicile et du montant de chaque souscription.

Il en est donné récépissé.

Toute modification des statuts entraîne un nouveau dépôt de ceux-ci.

Chaque année, dans la première quinzaine de février, la Société dépose au même greffe, également en deux exemplaires et contre récépissé :

- 1°) une nouvelle attestation de la banque chargée de l'octroi des prêts certifiant le dépôt du capital dans ses caisses;
- 2°) la liste mise à jour des membres de la Société ainsi que le tableau sommaire des recettes, des dépenses.

ses et des opérations effectuées au cours de l'exercice précédent.

Un des exemplaires de ces divers documents est adressé séance tenante par le juge cantonal au greffe commercial du tribunal de première instance de la circonscription dont il relève.

Les documents ainsi déposés sont communiqués à tout requérant.

Un exemplaire de ces mêmes documents est également adressé par la Société dans les conditions ci-dessus déterminées au Ministre de l'Agriculture, au Ministre des Finances et à la Banque Centrale de Tunisie.

ART. 16. — Les Sociétés de Caution Mutuelle Agricole sont exemptées de l'impôt de la patente ainsi que de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

Les certificats de parts non négociables ne sont soumis qu'au timbre de dimension.

ART. 17. — Les administrateurs de la Société sont personnellement responsables en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente loi du préjudice résultant de cette violation.

En outre, en cas d'infraction aux prescriptions de l'article 15 de la présente loi ou en cas de fausses déclarations dans les documents prévus à cet article, ils sont passibles d'une amende de 120 à 1.200 Dinars.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 31 décembre 1973

Le Président de la République Tunisienne.

HABIB BOURGUIBA

Loi N° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique (1).

Au Nom du Peuple.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Les textes annexés à la présente loi et relatifs à la Comptabilité Publique sont réunis en un seul corps sous le titre de « Code de la Comptabilité Publique ».

ART. 2. — Sont abrogés à compter de la mise en vigueur du présent Code toutes dispositions antérieures contraires et notamment :

- Les articles 43 et 44 du décret du 12 mars 1883, modifiés et complétés par le décret du 1er juin 1951 concernant la prescription des créances contre l'Etat;
- Le décret du 29 juin 1900 sur le contrôle de la gestion financière des Etablissements Publics;
- L'article 6 du décret du 28 décembre 1900 relatif au mode de recouvrement des créances de l'Etat;
- Le décret du 3 août 1902 relatif à la prescription des créances sur les Communes;
- Le décret du 15 février 1904 déclarant insaisissables les biens de l'Etat, des Communes et des Etablissements Publics;

- Le décret du 12 mai 1906 portant règlement sur la comptabilité publique, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;
- Le décret du 23 novembre 1907 relatif à la comptabilité des communes, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;
- Le décret du 24 mars 1909 relatif à la procédure de recouvrement des créances de certains Etablissements Publics;
- L'article 32, alinéas 2, 3 et 4 du décret du 19 avril 1912 sur l'enregistrement concernant la procédure relative aux instances en recouvrement des droits et créances de l'Etat;
- Le décret du 29 décembre 1913 instituant un prélèvement pour frais de régie sur les opérations effectuées par l'Etat pour le compte des tiers;
- Les décrets des 20 octobre et 30 novembre 1916 relatifs au paiement des dépenses de l'Etat, des Etablissements Publics rattachés au budget de l'Etat et des Communes au moyen de virement en banque;
- Les décrets des 25 novembre 1917 et 31 décembre 1927 autorisant le paiement par chèque des sommes dues au trésor public, aux Communes et aux Etablissements Publics;
- Le décret du 20 décembre 1921 autorisant le paiement des dépenses publiques par virement aux comptes courants postaux;
- Le décret du 5 août 1939 sur la procédure de recouvrement des produits du domaine;
- Le décret du 10 avril 1942 sur le fonctionnement en Tunisie de l'Inspection Générale des Finances Françaises;
- Le décret du 4 mars 1943 sur le paiement par virement des dépenses publiques tel qu'il a été modifié ou complété par les décrets du 13 février 1947 - 2 septembre 1948 - 2 novembre 1950 et 27 février 1952;
- Les articles 10 à 19 du décret du 27 mars 1954 portant ouverture de crédits provisoires au titre du 1er trimestre de l'exercice 1954-55;
- L'article 67 (régies municipales de recettes) du décret du 27 juin 1954 portant fixation du budget ordinaire provisoire pour l'exercice 1954-55;
- Le décret du 10 février 1955 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets des Etablissements Publics assujettis aux règles de la comptabilité publique ou aux comptes et fonds spéciaux du trésor;
- Le décret du 29 décembre 1955 relatif à l'imputation définitive de certaines dépenses dans les écritures des comptables assignataires;
- Le décret du 4 mars 1957, tel qu'il a été modifié par l'article 20 de la loi de finances n° 66-79 du 29 décembre 1966, substituant le système de la gestion au système de l'exercice pour l'exécution des services financiers de l'Etat et des Etablissements Publics dotés d'un budget rattaché pour ordre à celui de l'Etat;
- La loi n° 61-12 du 27 mai 1961 portant fixation, pour les budgets des Communes et organismes assimilés, de la date d'ouverture de l'exercice financier et de sa période complémentaire;
- L'article 20 § 4 (crédits délégués) de la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963 sur les Conseils de Gouvernorat;
- Le chapitre III, article 17 à 22 (dépenses des postes à l'étranger) de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour la gestion 1968;

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 17 décembre 1973.

ART. 3. — Les textes à caractère réglementaire actuellement appliqués en matière de comptabilité publique demeurent provisoirement en vigueur jusqu'à l'élaboration des décrets, arrêtés et décisions d'application prévus par le présent Code.

ART. 4. — Demeurent en vigueur :

- 1) jusqu'à promulgation de la loi sur les budgets des collectivités publiques locales, prévue par le présent code les dispositions budgétaires du décret du 23 novembre 1907 et la loi n° 61-12 du 27 mai 1961 sur les communes;
- 2) jusqu'à l'institution des recettes nationales des finances, l'article 20 § 4 de la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963 sur les crédits délégués aux Conseils de Gouvernorat.

ART. 5. — Seront appliquées progressivement les dispositions du présent Code relatives aux matières ci-après indiquées :

- 1) Institution de la comptabilité à partie double;
- 2) Institution des recettes régionales des finances;
- 3) Rattachement des comptables des Etablissements Publics à caractère administratif au Ministère des Finances ;
- 4) Institution de l'Agence Comptable du domaine privé de l'Etat;
- 5) Application du système de la gestion aux collectivités publiques locales;
- 6) Production par les comptables publics des états détaillés des restes à recouvrer.

ART. 6. — Par dérogation aux dispositions de l'article 74 du présent Code, les restes à recouvrer des Comptables de l'Etat au 31 décembre 1970 sur les droits et créances constatés antérieurement à cette date ne seront pas pris en charge au titre de la gestion 1971. Les comptables intéressés sont autorisés à ne pas les incorporer dans les comptes à produire pour la dite gestion.

Ces restes seront apurés et liquidés par les soins du Ministre des Finances dans les formes prévues pour les droits payables au comptant non soumis à la constatation préalable.

ART. 7. — La cour des comptes aura à examiner les comptes établis à partir de la gestion 1971, par les comptables publics de l'Etat.

Les comptes des comptables des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Publiques Locales et des Postes Diplomatiques et Consulaires à l'Etranger ainsi que les comptes des Fonds Spéciaux du Trésor seront produits à la Cour des Comptes sous forme d'états globaux élaborés par le Ministre des Finances au vu des comptabilités établies par les comptables intéressés... La présentation de ces comptes dans les formes requises par le présent Code sera effectuée progressivement, les restes à recouvrer antérieurs à la gestion pour laquelle le premier compte de gestion sera établi ne seront pas pris en charge par ce compte; ils seront apurés conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Les comptes afférents à la gestion 1971 des comptables de l'Etat auront pour point de départ la situation comptable au 31 décembre 1970 telle qu'elle résulte des documents prévus par la législation en vigueur et établis par le comptable intéressé.

Le premier compte à établir dans les formes prévues par le présent Code pour les Etablissements Publics Administratifs, les Collectivités Publiques Locales, les Postes Diplomatiques et Consulaires ainsi que pour les Fonds Spéciaux du Trésor, aura également pour point de départ la situation comptable au 31 décembre de l'année précédente celle du compte telle qu'elle résulte des documents

prévus par la législation en vigueur et établis par le comptable intéressé.

Les comptes afférents aux gestions antérieures à l'année 1971 pour les comptables de l'Etat et à l'année pour laquelle le premier compte de gestion est établi, pour les autres comptables, seront vérifiés et arrêtés par les services compétents du Ministère des Finances.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 31 décembre 1973

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Article premier. Le budget général de l'Etat, les budgets annexes et les budgets des Etablissements Publics rattachés pour ordre au budget de l'Etat sont élaborés, approuvés et réglés dans les formes prévues par la Loi Organique du Budget.

Les budgets des établissements publics administratifs autres que ceux visés ci-dessus, ainsi que ceux des collectivités publiques locales sont élaborés, approuvés et réglés dans les formes prévues par la loi relative aux budgets des collectivités publiques locales.

Art. 2. — Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des dits budgets sont réalisées, contrôlées et comptabilisées selon les règles établies par le présent Code.

Ces règles découlent de principes généraux communs fixés au Titre I du présent Code.

Les titres II et suivants fixent les règles d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics administratifs et aux collectivités publiques locales, ainsi que les règles dérogatoires ou spéciales prévues pour ces entités.

TITRE PREMIER. — PRINCIPES GENERAUX

Art. 3. — Les opérations financières de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales et organismes assimilés sont exécutées dans le cadre du système de la gestion.

Sont seules considérées comme appartenant à la gestion et au budget correspondant les recettes encaissées et les dépenses ordonnancées dans les douze mois de l'année budgétaire sous réserve de ce qui suit :

L'ordonnancement ou le mandatement des dépenses se rapportant aux droits constatés au cours d'une gestion peut avoir lieu jusqu'au 20 janvier de l'année suivante. Les ordonnances ou mandats émis durant cette période complémentaire sont pris en compte au titre de cette même gestion.

Art. 4. — L'exécution des opérations sus-visées incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics.

Art. 5. — Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.

Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels les dits ordonnateurs exercent leurs fonctions.

CHAPITRE PREMIER DES ORDONNATEURS

Art. 6. — Les ordonnateurs provoquent les opérations budgétaires.

A cet effet, ils établissent, constatent et mettent en recouvrement les créances publiques, tout en tenant compte des dispositions concernant les impôts payables sans délais, en outre ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses, sous réserves des exceptions admises pour les droits payables au comptant.

Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs à des ordonnateurs secondaires.

Art. 7. — Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré par les organes délibérants qualifiés, le service du contrôle des dépenses publiques ainsi que par le Ministre des Finances.

La gestion des ordonnateurs secondaires est également contrôlée par les ordonnateurs principaux dont ils relèvent.

En outre, la Cour des Comptes exerce une mission de surveillance générale sur les gestionnaires des finances publiques, dans les conditions définies par la loi portant organisation de la Cour des Comptes.

Art. 8. — Le Président de l'Assemblée Nationale et les Ministres, ordonnateurs de l'Etat, et les Présidents des Conseils Municipaux, ordonnateurs des budgets des Communes encourtent à raison de l'exercice de leurs attributions les responsabilités prévues par la loi.

Les ordonnateurs secondaires de l'Etat, autres que les Ministres, les ordonnateurs des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales autres que les Communes, ainsi que le maire désigné par décret, sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire pour les fautes de gestion qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils encourtent en outre une responsabilité qui peut être disciplinaire, civile et pénale.

Art. 9. — Les opérations des ordonnateurs sont retracées dans des comptabilités tenues dans les formes déterminées par le Ministre des Finances.

CHAPITRE II

DES COMPTABLES PUBLICS

Art. 10. — Les comptables publics sont chargés du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds, valeurs, produits et matières appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics administratifs ainsi qu'aux collectivités publiques locales.

Ils sont chargés également du contrôle de la régularité des recettes et des dépenses des dits organismes ainsi que de la régularité de la gestion de leur patrimoine.

Art. 11. — Les comptables publics sont nommés par le Ministre des Finances et relèvent directement exclusivement de son autorité.

Toutefois, les comptables des budgets annexes relèvent de l'autorité du Ministre chargé de l'exécution de chacun de ces budgets. Ils sont nommés par ce dernier. L'agent comptable central des dits budgets est désigné, toutefois, par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre intéressé.

Art. 12. — Aucun titulaire d'un emploi comptable, en deniers ou en matières, ne peut être installé ni entrer en service qu'après avoir justifié, dans la forme et devant l'autorité compétente, d'une expédition de l'acte de sa prestation de serment et du récépissé du versement d'un cautionnement fixé par le Ministre des Finances ou du certificat d'adhésion au groupement du cautionnement mutuel.

Art. 13. — Les comptables publics sont principaux ou secondaires.

Les comptables principaux sont ceux qui ont la plénitude des attributions comptables et rendent directement leurs comptes au Juge des Comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

Art. 14. — Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement.

Les régisseurs sont nommés par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Chef d'Administration dont relève le service, l'établissement ou la collectivité locale auprès duquel est instituée la régie. Toutefois, les régisseurs exerçant auprès des services dotés d'un budget annexe sont désignés

par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre chargé de l'exécution du budget annexe.

Ils sont assujettis à un cautionnement et ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir justifié son paiement ou leur adhésion au groupement du cautionnement mutuel.

Art. 15. — Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés et de l'exercice régulier des contrôles qui leur sont dévolus, ainsi que de la garde et de la conservation des deniers, valeurs, produits et matières qui leur sont confiés.

Hormis le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent.

Art. 16. — La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend aux opérations effectuées par les agents placés sous leurs ordres.

Toutefois, la responsabilité pécuniaire des caissiers peut être mise en cause pour les erreurs et irrégularités commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions propres et ne pouvant être prévenues par le comptable gestionnaire.

La décision prononçant la mise en cause de cette responsabilité est prise par le Ministre des Finances sur le rapport du Chef de service dont dépend le caissier intéressé.

Sont considérés comme caissiers tous les agents qui se trouvent, à la suite d'avances ou de par leurs fonctions, détenteurs de deniers publics.

Art. 17. — Les comptables principaux sont responsables personnellement des faits de leur gestion propre et solidairement avec les comptables secondaires de la validité des pièces justificatives de dépenses fournies par ces derniers et admises par eux.

Art. 18. — En cas de débet d'un comptable subordonné que le comptable supérieur aurait pu prévenir, ce dernier peut être tenu d'en couvrir immédiatement le Trésor ou l'organisme intéressé. Le comptable supérieur qui a fait l'avance du montant du débet demeure subrogé aux droits du Trésor sur le cautionnement ou les biens de l'agent subordonné.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux comptables publics pour les débits relevés à l'encontre des régisseurs de recettes ou d'avances agissant pour leur compte.

Art. 19. — Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. Cette responsabilité s'étend aux opérations effectuées par les sous-régisseurs et agents placés sous leurs ordres.

Les régisseurs sont placés sous l'autorité du comptable pour le compte duquel ils agissent. Ce dernier est responsable solidairement et pécuniairement des faits de leur gestion, dans la limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer sur cette gestion.

Art. 20. — Le contrôle de la gestion des comptables publics incombe, dans sa forme administrative, au Ministre des Finances qui l'exerce par l'intermédiaire des services centraux de son département et de l'Inspection générale des Finances.

La gestion des comptables des budgets annexes est également contrôlée par le Ministre dont ils relèvent.

Les comptables publics sont, en outre, soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes.

Art. 21. — Les comptables publics et les régisseurs dont la responsabilité est engagée peuvent être constitués en débet soit par arrêt du Juge des Comptes soit par arrêté du Ministre des Finances, ou du Ministre du budget annexe dont ils relèvent.

Les débits portent intérêt au taux de 5 % à compter de la date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de la date de la constatation.

Le recouvrement des débits est poursuivi par le Trésorier Général ou le comptable compétent.

Les arrêtés de débits ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires. Ils sont, toutefois, susceptibles d'opposition devant le Tribunal Administratif.

Art. 22. — Les comptables publics, les caissiers et les régisseurs constitués en débet peuvent, en cas de force majeure, obtenir décharge partielle ou totale de leur responsabilité.

Ils peuvent, par ailleurs, obtenir la remise gracieuse du débet mis à leur charge.

Dans l'un et l'autre cas, il est statué sur la demande par le Premier Ministre sur rapport du Ministre des Finances.

En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les débits sont couverts par l'Etat ou par l'organisme intéressé.

Art. 23. — Est considéré comme comptable de fait toute personne qui effectue des opérations de recettes ou de dépenses pour le compte d'une collectivité publique sans y avoir été régulièrement habilitée.

La gestion du comptable de fait est soumise à toute les règles édictées par le présent Code et entraîne, pour son auteur, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.

La Cour des Comptes peut, par ailleurs, lui infliger, une amende pour détention sans titre de deniers publics.

Le comptable de fait peut, en outre, être poursuivi et jugé en vertu de l'article 159 du Code pénal.

CHAPITRE III

OPERATIONS DE RECETTES

Art. 24. — Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par le budget des recettes ou par la législation et, le cas échéant, la réglementation subséquente, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice des sanctions disciplinaires et celles prévues par la loi régissant la Cour de discipline budgétaire ainsi que de l'action en répétition, pendant quatre années à compter du recouvrement contre les receveurs, percepteurs ou toutes personnes qui auraient fait la perception.

Art. 25. — L'abandon des droits et créances revenant à l'Etat, aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités publiques locales ne peut être décidé que par une loi.

Aucune exonération d'impôts, de droits ou taxes et aucune remise gracieuse de créances ne peut être accordée en dehors des cas expressément prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Toutefois, des dégrèvements partiels ou totaux d'impôts, droits ou taxes et des remises de créances revenant à l'Etat ou aux établissements publics administratifs peuvent être accordés, dans certains cas particuliers, par arrêté du Premier Ministre sur rapport du Ministre des Finances. Lorsque ces dégrèvements ou remises concernent des impôts, droits, taxes ou créances revenant à des collectivités publiques locales ils sont accordés par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Finances sur proposition du Conseil de la collectivité intéressée.

Art. 26. — Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.

Le mode de ce recouvrement est fixé par les règlements spéciaux régissant chaque catégorie de revenus.

A défaut d'un mode spécial le recouvrement a lieu par voie d'états de liquidation décernés par le comptable chargé de la perception et rendus exécutoires par le Ministre des Finances.

Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant opposition.

Art. 27. — L'opposition à l'état de liquidation doit être effectuée dans les trois mois de la signification de l'état au débiteur intéressé.

Elle doit être motivée et comporter assignation à jour fixe devant la Cour d'appel de la circonscription du bureau d'où émane le titre de poursuite avec élection de domicile dans la ville où siège la Cour.

L'instruction des instances se fait par simples mémoires respectivement signifiés sans plaidoiries; le ministère des avocats n'est pas obligatoire. Toutefois le redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par un avocat inscrit au barreau des explications orales; la même faculté appartiendra à l'Administration.

Les jugements qui interviennent sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions du Ministère Public; ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.

La même procédure est appliquée pour les oppositions à contrainte ou à extrait de rôle.

Art. 28. — Les poursuites pour le recouvrement des créances de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales sont exercées soit par les huissiers-notaires soit par des agents d'exécution spéciaux dont le statut sera fixé par décret.

Art. 29. — Les titres de poursuites sont signifiés et exécutés suivant les règles et dans les formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale pour l'exécution des décisions judiciaires sous réserve des dispositions spéciales indiquées aux articles 30 à 34 ci-après.

Art. 30. — Les saisies-arrêts et oppositions pratiquées pour avoir paiement des créances publiques ne sont pas soumises à la procédure prévue par le code sus-visé.

Elles sont opérées, après commandement signifié au débiteur de la créance, par opposition administrative.

Cette opposition est effectuée au moyen d'une demande écrite du Receveur chargé du recouvrement de la créance notifiée au tiers saisi par les agents précités à l'article 28 ci-dessus. Lorsque le tiers saisi est un comptable public la notification peut avoir lieu par la voie administrative.

Art. 31. — Les employeurs, fermiers, locataires, gérants, receveurs, commissaires-priseurs, huissiers-notaires, notaires, séquestres et autres dépositaires ou débiteurs de deniers provenant du chef des débiteurs de l'Etat, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales sont tenus de payer en l'acquit de ces débiteurs, et jusqu'à concurrence des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, toutes sommes dues par ces derniers en vertu d'un titre exécutoire et ce alors même qu'il existerait entre leurs mains des oppositions formées par d'autres créanciers des redevables.

Les quittances des comptables poursuivants leur sont, en ce cas, allouées en compte.

Art. 32. — La vente des biens saisis a lieu aux enchères publiques et dans les formes prévues au Code de procédure civile et commerciale sous réserve de ce qui suit :

En cas d'absence d'adjudicataires ou en cas d'offres jugées insuffisantes, l'Etat, l'Etablissement ou la collectivité poursuivant peut se porter adjudicataires au montant de la mise à prix.

Dans ce cas, l'Etat, l'établissement ou la collectivité déclaré adjudicataire ne sera pas tenu au paiement comptant de la valeur du bien qui lui est adjugé; ce paiement sera effectué dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicable à ces collectivités.

Art. 33. — L'Etat et les établissements publics à caractère administratif bénéficient pour le recouvrement de leurs

créances d'un privilège général sur les biens meubles et immeubles de leurs débiteurs.

Ce privilège s'exerce dans les conditions prévues par le Code des Droits Réels.

Les collectivités publiques locales bénéficient, pour le recouvrement de leurs créances, du même privilège que celui reconnu à l'Etat. En cas de concurrence, il est donné préférence aux créances de l'Etat.

Art. 34. — L'Etat, les établissements publics administratifs et les collectivités publiques locales bénéficient, en outre, pour le recouvrement des impôts, taxes et droits qui frappent certains meubles et immeubles, d'un privilège spécial sur ces meubles ou immeubles ainsi que sur leurs fruits et revenus.

Ce privilège spécial s'exerce avant tous autres et prime les droits réels même antérieurement acquis à des tiers.

Le détenteur du fruit ou du revenu, à quelque titre que ce soit, est de plein droit tenu solidairement, avec le débiteur principal, du montant de l'impôt, taxe ou droit dont ce fruit ou revenu est le gage.

Art. 35. — Les délais impartis pour le paiement de toute créance de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales ne peuvent être ni suspendus ni prorogés par les tribunaux.

Art. 36. — La prescription des créances publiques est réglementée par les textes spéciaux qui en régissent les différentes catégories.

La prescription des créances pour lesquelles un règlement spécial n'a pas été prévu est régie par le droit commun.

Art. 37. — Sont insaisissables, même en vertu de titres dûment exécutoires, les deniers, créances d'impôts ou autres, titres, valeurs, biens meubles ou immeubles et généralement tous les biens, sans aucune exception appartenant soit à l'Etat, soit aux établissements publics administratifs ou aux collectivités publiques locales.

Toutes saisies pratiquées et tous actes d'exécution ou autres faits au mépris de la disposition qui procède sont de plein droit nuls et de nul effet.

Art. 38. — Les créanciers porteurs de titres exécutoires à l'encontre de l'Etat, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales ne peuvent valablement se pourvoir en paiement que devant l'administration compétente.

Art. 39. — Aucune compensation ne peut être faite entre les créances et les dettes publiques, sauf dérogation par décret.

Nonobstant l'existence à leur profit de créances, même résultant de titres exécutoires, les débiteurs d'impôts ou autres sommes quelconques envers l'Etat, les établissements publics administratifs ou les collectivités publiques locales peuvent être contraints, par toutes les voies de droit et sans pouvoir opposer aucune compensation ou confusion, au paiement des dits impôts ou autres sommes.

CHAPIRE IV

OPERATIONS DE DEPENSES

Art. 40. — Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.

Toutefois sont payées sans ordonnancement préalable :

— les dépenses payables par régie d'avances;

— les pensions et allocations servies par la Caisse Nationale de Retraites, le Ministère de la Défense Nationale, ainsi que les rentes et majorations allouées par le Fonds spécial des accidents du travail;

— les arrrages d'amortissement et d'intérêts de la dette publique;

— toutes autres catégories de dépenses définies par décret.

Ces dépenses font l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement.

Art. 41. — Aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait, sous réserve sur ce dernier point, des dispositions des articles 108 à 118 ci-dessous.

Les frais de transport et de déplacement peuvent être, toutefois, mandatés au nom de l'agent qui en a fait l'avance.

Art. 42. — L'acquittement de toute dette ne peut intervenir qu'à son échéance.

Toutefois, le Ministre des Finances peut décider, à titre exceptionnel et par dérogation à la disposition qui précède, que les traitements, salaires et pensions seront payés avant leur échéance normale.

Art. 43. — Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par un budget, toutes significations de cession ou de transport des dites sommes et toutes autres procédures ayant pour objet d'en arrêter le paiement ne peuvent être faites qu'entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.

Art. 44. — En cas de refus de paiement pour oppositions, saisies-arrêts, cessions ou transports, le comptable public, lorsqu'il en est acquis par la partie saisie, est tenu de lui remettre un extrait ou un état des dites oppositions ou significations.

Art. 45. — La portion des appointements, traitements et, en général, toute somme arrêtée par des saisies-arrêts, oppositions, cessions, délégations ou transports entre les mains du comptable assignataire de la dépense est prise en dépôt par ce comptable au moment du visa des titres d'ordonnancement.

Ce dépôt libère définitivement l'organisme payeur comme si le paiement avait été directement fait entre les mains des ayants-droit.

Art. 46. — Sous réserve des dispositions spéciales régissant la Dette publique et les pensions servies par la Caisse Nationale des Retraites et autres dispositions édictant des déchéances particulières, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales intéressés, toutes les créances, quelles qu'elles soient, qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture de la gestion à laquelle elles appartiennent, n'ont pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers domiciliés en Tunisie et de cinq années pour les créanciers résidant hors du territoire tunisien.

Art. 47. — La prescription est interrompue par :

1) toute demande de paiement ou réclamation écrite relative à la créance adressée par le créancier à l'autorité administrative. Dans ce cas le créancier a le droit de se faire délivrer par le chef d'Administration compétent un bulletin énonçant la date de sa demande ou réclamation et les pièces produites à l'appui;

2) tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l'auteur du recours;

3) toute communication écrite relative à la créance faite par une administration intéressée;

4) le règlement partiel de la créance.

Un nouveau délai de quatre ou cinq années court à compter du premier jour de la gestion suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.

Toutefois si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel le nouveau délai court à partir du premier jour de la gestion suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Art. 48. — La prescription ne court pas contre le créancier ou son représentant légal qui se trouve dans l'impossibilité

d'agir ou qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance.

Art. 49. — La prescription est suspendue par toute opposition au paiement de la créance faite entre les mains du comptable public assignataire.

Art. 50. — Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription acquise au profit de l'Etat, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales.

Toutefois les créanciers de l'Etat et des établissements publics administratifs peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières, par décision du Ministre des Finances.

La même décision peut être prise en faveur des créanciers des collectivités publiques locales par le Ministre des Finances après accord des conseils délibérants de ces collectivités et de l'autorité de tutelle.

Art. 51. — La renonciation à la prescription, prononcée dans les formes prévues par l'article précédent, donne lieu à la naissance d'une nouvelle créance au profit du créancier bénéficiaire de la renonciation.

Les dispositions des articles 46 à 50 ci-dessus régissant la prescription s'appliquent à cette nouvelle créance.

CHAPITRE V

OPERATIONS DE TRESORERIE

Art. 52. — Sont considérées comme opérations de trésorerie les opérations relatives aux mouvements de fonds et valeurs mobilisables, à la gestion des comptes des correspondants, des dépôts et consignations à divers titres, à l'émission, gestion et remboursement des emprunts à court terme et, d'une façon générale, toutes les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes non budgétaires.

Art. 53. — Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics. Les modalités de gestion et de fonctionnement des divers comptes ouverts dans les écritures des comptables publics sont fixées par le Ministre des Finances, et, pour les comptables spéciaux des budgets annexes par le Ministre dont ils relèvent.

Art. 54. — Le paiement des dépenses de trésorerie a lieu sans ordonnancement et est effectué suivant les règles prévues pour le paiement des dépenses budgétaires.

Art. 55. — Seuls les comptables publics et leurs délégués sont habilités à manier les fonds publics.

Art. 56. — Tout comptable public en deniers ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services; il ne doit avoir également qu'un seul compte-courant postal.

Art. 57. — Sous réserve de la dérogation prévue par l'article 175 du présent Code pour les comptables publics installés à l'étranger, il est formellement interdit à tout comptable public de se faire ouvrir *ès-qualité* un compte bancaire.

Art. 58. — Les ordonnateurs et tous autres agents n'ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent manier des fonds publics ni se faire ouvrir *ès-qualité* un compte de disponibilités, de quelque nature que ce soit, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires.

Art. 59. — Aucune avance sur les fonds de trésorerie de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales ne peut être effectuée, même à charge de recouvrement et de régularisation, que sur autorisation expresse du Ministre des Finances.

Aucune avance sur dépenses budgétaires ne peut être autorisée que pour des dépenses régulières pour lesquelles les crédits budgétaires sont ouverts et disponibles. L'octroi de l'avance

entraîne le blocage des crédits dans les écritures du service du Contrôle des dépenses publiques et du comptable compétent.

La régularisation de cette avance doit intervenir dans le délai prévu par la législation ou la réglementation spéciale la régissant et, à défaut, dans les neuf mois qui suivent la date à laquelle elle a été autorisée. Le bénéficiaire qui dans le délai sus-indiqué, ne rembourse pas l'avance qui lui a été faite ou ne produit pas les pièces justificatives dans le délai précité sans motif légal sera constitué en débet pour le montant non régularisé de l'avance.

Les avances, autres que sur dépenses budgétaires, ne peuvent être autorisées qu'au profit des établissements publics administratifs et collectivités publiques locales pour des besoins urgents de leur trésorerie.

Art. 60. — Les fonds, valeurs, obligations et titres de quelque nature que ce soit appartenant ou confiés à des établissements publics administratifs ou à des collectivités publiques locales ou organismes assimilés sont déposés au Trésor.

Art. 61. — Sont également déposés au Trésor les fonds libres des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que de toutes entreprises ou organismes dont les ressources sont constituées, en totalité ou en partie, par des contributions, redevances ou cotisations à caractère obligatoire ou dont les statuts sont régis par des dispositions législatives ou réglementaires et qui ont vocation à bénéficier d'une aide financière de l'Etat ou d'une collectivité publique, sous forme de subvention ou bonification d'intérêts.

Ces dépôts peuvent donner lieu au service d'un intérêt dont le taux et le mode de liquidation sont fixés par le Ministre des Finances.

Les comptes ouverts à ce titre peuvent être utilisés par les déposants au paiement, par voie de chèques ou de virements bancaires ou postaux, de toutes créances à leur charge.

Art. 62. — Le Trésor est autorisé à consentir des prêts aux entreprises publiques pour le financement d'opérations qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d'être couvertes au moyen de dotations du Budget général de l'Etat.

Ces prêts sont accordés dans la limite d'un plafond global fixé annuellement par la loi de finances.

Les conditions d'attribution de chaque prêt sont fixées par le Ministre des Finances compte tenu de l'objet du prêt et de la situation du marché financier.

Art. 63. — Les fonds du Trésor sont déposés à la Banque Centrale de Tunisie et à l'étranger, dans les établissements bancaires.

Art. 64. — Des opérations de recettes ou de dépenses peuvent être faites pour le compte de tiers par les comptables publics dans les conditions fixées par le Ministre des Finances.

Dans ce cas, il sera prélevé, sur décision du Ministre des Finances, au profit de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité, pour frais de régie, d'administration ou de perception, sur toutes les sommes et produits recouverts pour le compte des tiers ou qui doivent leur être remis, une taxe calculée au taux variant entre 5 % et 8 %.

Le montant de la taxe prélevée est imputé aux produits budgétaires.

CHAPITRE VI

EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS

Art. 65. — Aucune dette de l'Etat ou d'un établissement public administratif ne peut être contractée sous forme d'émission de titres à long, moyen ou court terme, sous forme de prise en charge d'emprunts émis ou d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée que dans les limites de l'autorisation donnée par la loi de finances.

Les conditions applicables à ces opérations sont fixées par décret.

Art. 66. — Aucune collectivité publique locale ne peut contracter une dette sous les formes définies à l'article 65 du présent Code sans autorisation préalable par décret.

Art. 67. — Aucune participation directe au capital d'une société, sous forme d'apport en espèce ou en nature, ne peut être prise par l'Etat ou par un établissement public administratif que dans les limites de l'autorisation donnée par la loi de finances.

Pour les collectivités publiques locales, cette autorisation est donnée par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Finances.

CHAPITRE VII

COMPTABILITE

Art. 68. — Toutes les opérations effectuées par les comptables publics en deniers ou en matières sont retracées dans des comptabilités dont les règles générales sont définies par le Ministre des Finances.

Ces comptabilités sont tenues selon la méthode de la partie double.

Le Ministre des Finances établit la nomenclature des comptes ouverts et définit les modalités de fonctionnement de ces comptes.

Cette nomenclature s'inspire du Plan Comptable général.

TITRE II. — ETAT

PREMIERE PARTIE

BUDGET GENERAL DE L'ETAT

CHAPITRE PREMIER

RECouvreMENT DES REVENUS DE L'ETAT

Art. 69. — La perception des droits, produits et revenus applicables au budget est autorisée annuellement par la loi de finances approuvant le budget.

Cette perception ne peut être effectuée que par des comptables régulièrement institués et en vertu d'un titre établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Tout fonctionnaire ou agent chargé de perceptions qui procède sans titre à un recouvrement est poursuivi comme concussionnaire.

Art. 70. — Les amendes pour contravention au Code de la Route peuvent faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.

Ces derniers versent le montant de leurs encaissements à un comptable public.

Art. 71. — Tout agent désigné pour la perception des revenus publics est constitué comptable par le seul fait de la réception des dits revenus.

Art. 72. — L'assiette, la liquidation, le mode de recouvrement et de poursuite et la prescription des divers impôts, revenus et produits sont réglementés par les lois spéciales qui régissent chacun d'eux.

Les titres de créances émanant des autorités administratives ou judiciaires tels que rôles d'impôts, arrêtés, ventes, baux, grosses ou extraits de jugements, etc... sont remis aux agents chargés du recouvrement par le Ministre des Finances.

Art. 73. — Le Ministre des Finances est autorisé à fixer, en fonction des frais de recouvrement, pour chaque catégorie d'impôts, de revenus ou autres créances publiques, le montant d'un minimum de recettes au-dessous duquel les sommes exigibles ne sont pas mises en recouvrement.

Art. 74. — Le recouvrement des droits et produits constatés pour chaque gestion est suivi pendant l'année financière.

Les agents chargés du recouvrement qui ne l'ont pas effectué à la date du 31 décembre doivent en justifier l'impossibilité en se conformant aux prescriptions contenues à cet égard dans les lois, décrets et instructions spéciales à la matière.

Il est fait application, à la gestion suivante des restes à recouvrer au 31 décembre de l'année. A partir du 1er janvier, ils sont pris en charge au titre de la gestion suivante.

Art. 75. — La perception des droits, produits et revenus applicables au budget peut, en cas de nécessité, être confiée à des régisseurs de recettes.

Les régies de recettes sont instituées par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du chef d'administration dont relève le service intéressé par la régie. L'arrêté fixe obligatoirement la nature des produits à percevoir et les modalités d'encaissement de ces produits et celles de reversement des sommes encaissées par le régisseur.

Les régisseurs de recettes n'ont pas de poursuites à exercer; le soin d'entreprendre des poursuites à l'encontre des débiteurs récalcitrants appartient uniquement au comptable pour le compte duquel ils opèrent.

Art. 76. — Le règlement des contributions, droits et revenus publics, s'effectue par versement d'espèces, par mandat administratif, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par versement ou virement au compte courant postal ouvert au nom du comptable public.

Dans les conditions fixées par le Ministre des Finances le dit règlement peut se faire également au moyen de chèques tirés sur le Trésor.

Les redevables peuvent également, dans les conditions prévues par la loi ou les textes régissant la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise de valeurs ou d'obligations cautionnées.

Art. 77. — Les chèques remis en paiement des contributions et revenus publics, doivent satisfaire aux conditions de régularité prévues par la loi de droit commun, et, en outre, aux conditions suivantes :

— Etre tirés sur une banque en compte avec la Banque Centrale de Tunisie ou, le cas échéant, directement sur cette dernière.

— Etre à l'ordre impersonnel du comptable intéressé.

— Etre barrés par le redevable au nom de la Banque Centrale de Tunisie.

Au reçu du chèque, le comptable se charge en recette de son montant et en délivre au redevable un reçu en spécifiant expressément que le versement a été fait par chèque. Ce reçu n'est libératoire que sous réserve de l'encaissement du chèque.

Art. 78. — Les comptables ne doivent livrer les produits de l'Etat dont le prix leur est payé par chèque ou les marchandises constituant le gage des droits payés par chèque que si le chèque est certifié dans les conditions de l'article 349 du Code de Commerce ou après s'être assurés du paiement du chèque.

La responsabilité pécuniaire du comptable qui passe outre aux prescriptions du présent article sera engagée en cas de non paiement du chèque.

Art. 79. — Les chèques rejetés pour défaut de provision ou pour tout autre motif sont repris en compte par le comptable intéressé à ses opérations de trésorerie au titre « avances chèques impayés ».

Le recouvrement de cette avance sera poursuivi contre le tireur par le dit comptable qui dispose, à cet effet, des moyens et du privilège attachés à la créance originaire encore subsistante du fait du non paiement du chèque, sans préjudice des sanctions de droit commun applicables du fait de ce non paiement.

Art. 80. — Pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service des douanes, les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt.

Les délais d'échéance des obligations, les conditions d'admission de ce mode de paiement et les opérations qui sont

susceptibles d'en bénéficier ainsi que le taux de l'intérêt sont fixés par le Ministre des Finances.

Art. 81. — Aucun encaissement ne peut être fait sans qu'il en soit délivré, tant pour le principal que pour les accessoires, récépissé par le Receveur, à peine pour celui-ci d'être poursuivi comme concussionnaire.

Le reçu délivré forme titre envers le Trésor.

Toutefois, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, produits ou fournitures quelconques dont la possession justifie à elle seule le versement effectué ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

Art. 82. — Sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation fiscale ou douanière, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

Art. 83. — Le Ministre des Finances prononce l'admission en non valeur par voie d'annulation ou de report aux surseances indéfinies des droits et produits constatés dont il est impossible aux comptables d'effectuer le recouvrement.

La décision d'admission en non valeur est appuyée des propositions du comptable et des pièces justificatives établissant les motifs de l'abandon de la créance.

CHAPITRE II

PAIEMENT DES DEPENSES DE L'ETAT

Section I. — Engagements des dépenses

Art. 84. — Aucune dépense ne peut être engagée, ni être acquittée, si elle n'a été prévue au budget des dépenses.

Art. 85. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat, Chefs de département, disposent seuls, et sous leur responsabilité, des crédits ouverts au budget.

Ils ne peuvent également, sous leur responsabilité, dépenser au-delà de ces crédits, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il y ait été pourvu dans les conditions prescrites par la loi organique du budget.

Art. 86. — Les Chefs de département ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits ouverts au budget, toute ressource devant être ajoutée au budget des recettes.

Lorsque des objets mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Etat ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite aux enchères publiques, à moins qu'il ne s'agisse d'objets de minime valeur ou dont la vente est régie par les règlements spéciaux à chaque département, par les Receveurs des Finances désignés à cet effet par le Ministre des Finances, moyennant le paiement comptant du prix d'adjudication, augmenté d'un supplément de 10 % sur lequel sont imputés les frais de publicité et autres, nécessités par la vente. Le prix principal, augmenté s'il y a lieu de l'excédent de 10 % sur les frais, est porté en recette au budget de l'année courante.

Toutefois, des dérogations aux dispositions qui précèdent peuvent être décidées, pour certains cas, par décret.

Art. 87. — Les Chefs de département, ordonnateurs principaux, peuvent après accord du Ministre des Finances, et par voie d'arrêtés, déléguer à des ordonnateurs secondaires ou leur retirer le soin d'engager et de mandater certaines dépenses déterminées de leurs départements respectifs. Ces ordonnateurs secondaires doivent se renfermer dans les limites des crédits qui leur sont répartis et sous-délégués par paragraphe et sous-paragraphe par le Chef du Département.

Art. 88. — Aucune dépense ne peut être engagée sans être revêtue au préalable du visa du service du contrôle des dépenses engagées.

Toutefois sont dispensées du visa préalable :

1) les dépenses de caractère occasionnel inférieures à un chiffre qui sera fixé par arrêté du Ministre des Finances. Ces dépenses sont notifiées au Service après engagement;

2) les dépenses du Ministère de la Défense Nationale désignées par le Premier Ministre pour être soumises à une procédure spéciale propre à garantir le secret de la Défense Nationale.

Art. 89. — Les engagements de dépenses s'imputent sur les crédits du budget de l'année en cours et stipulent, en ce qui concerne les dépenses courantes, l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de cette même année.

Art. 90. — Sauf le cas de nécessité dûment justifiée, la période d'engagement des dépenses courantes est close le 15 décembre.

Pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de concours, les engagements sont effectués sans limitation de date.

Art. 91. — A partir du 1^{er} novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits alloués au titre de l'année en cours, des engagements de dépenses courantes, autres que les dépenses de personnel, peuvent être pris au titre du budget de l'année suivante. Ces engagements stipulent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1^{er} janvier suivant.

Art. 92. — Les engagements dont l'exécution prévue pour le 31 décembre au plus tard n'a pu intervenir à cette date ou dont l'ordonnancement n'a pu être opéré avant la clôture de la gestion sont annulés.

Les dépenses correspondantes peuvent faire l'objet d'un nouvel engagement sur les crédits ouverts pour les mêmes services au budget de l'année suivante.

Pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de concours, les engagements restent valables jusqu'à épuisement.

Art. 93. — Les engagements de dépenses sont retracées dans une comptabilité tenue contradictoirement par les ordonnateurs du budget, par le service du contrôle des dépenses publiques et par les comptables assignataires.

Cette comptabilité est suivie, de part et d'autre, pour chaque gestion, par articles, subdivisions d'articles et visas.

Section 2. — Liquidation des dépenses

Art. 94. — Aucune dépense ne peut être définitivement liquidée à la charge du budget que par le chef de département auquel elle incombe ou par son ordonnateur secondaire.

Art. 95. — Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de l'Etat et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements.

Art. 96. — Les traitements et autres émoluments assimilés sont liquidés par mois et à terme échu, tous les mois étant indistinctement comptés pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise en conséquence par trentième et chaque trentième est indivisible.

Les pensions viagères et les indemnités périodiques sont également liquidées par mois échu, à moins que la législation ou la réglementation y applicable n'en ordonnent la liquidation par trimestre ou semestre échu.

Les états des salaires des ouvriers sont arrêtés par semaine, par quinzaine ou par mois pour le nombre de jours et de fractions de jours de travail constaté, s'il s'agit de travaux effectués à la journée et pour les quantités confectionnées, s'il s'agit de travaux effectués à la tâche.

En cas de décès du titulaire d'une pension, d'un fonctionnaire civil ou militaire le paiement de la pension ou du traitement est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire de la pension ou le fonctionnaire est décédé.

En cas de cessation de fonctions dans le cours d'un mois, il est produit un décompte établissant la somme due à raison du nombre de jours de service.

Art. 97. — Tout bail doit être autorisé par le chef de département compétent.

L'approbation du Premier Ministre est nécessaire pour les baux qui ont plus de neuf ans de durée.

Les loyers sont payés à terme échu, sauf clause contraire prévue au contrat de location.

Art. 98. — Les acquisitions d'immeubles par l'Etat sont soumises à l'autorisation du Premier Ministre sur l'avis du Ministre des Finances sauf le cas où la valeur de l'immeuble n'excède pas 20.000 dinars.

Art. 99. — Les travaux, transports et fournitures de biens et services pour le compte de l'Etat font, obligatoirement, l'objet de marchés écrits.

Il peut être suppléé, toutefois, aux marchés écrits, par de simples factures ou mémoires :

1) pour les achats de fournitures livrables immédiatement ou à très brève échéance lorsque les besoins annuels prévisibles du service intéressé ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède 2.000 dinars;

2) pour les travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas 5.000 dinars;

3) pour les travaux, fournitures ou services faits à l'Etranger pour les services des postes diplomatiques ou consulaires à l'Etranger relevant du Ministère des Affaires Etrangères quel qu'en soit le montant.

Art. 100. — Les marchés sont passés avec concurrence par voie d'adjudication publique ou restreinte ou par voie d'appel d'offres.

Il peut être passé, toutefois, des marchés par entente directe. Ces marchés seront soumis, dans toute la mesure du possible, à la publicité préalable et à la concurrence.

Art. 101. — Les marchés passés par l'Etat ne peuvent être attribués qu'aux personnes, physiques ou morales, ayant la capacité requise pour s'obliger et ne se trouvant pas en état de faillite, de concordat préventif ou, pour les étrangers, dans une situation similaire prévue par la loi de leur pays.

Art. 102. — Tout attributaire d'un marché doit fournir des garanties suffisantes pour assurer la bonne exécution de ses engagements découlant du marché à lui attribué ainsi que le recouvrement des sommes dont il serait, éventuellement, reconnu débiteur au titre de ce marché.

Il peut y avoir, toutefois, pour certains marchés de fournitures de biens ou de services, dispense de garanties justifiée par la nature particulière de ces marchés.

Art. 103. — Le retard dans l'exécution des prestations, objet du marché, peut donner lieu à des pénalités à la charge du titulaire de ce marché.

Par ailleurs, une prime peut être octroyée à ce dernier en cas d'avance sur le délai d'exécution prévu.

Art. 104. — Les produits d'origine tunisienne, sont, à valeur égale, préférés dans tous les marchés de fournitures aux produits de toute autre origine dans la mesure où leurs prix ne dépassent de 20 % les prix de ces derniers.

Art. 105. — Les conditions et les formes dans lesquelles les marchés sont passés ainsi que les modalités d'application des articles 99 à 104 ci-dessus seront fixées par décret.

Art. 106. — Les marchés de gré à gré passés par les ordonnateurs secondaires sont toujours subordonnés à l'approbation du chef de département dont ces ordonnateurs relèvent.

Art. 107. — Aucun marché, aucune convention pour travaux, transports et fourniture de biens ou de services ne doit stipuler de paiement que pour un travail, une fourniture ou un service fait, sous réserve des stipulations indiquées aux articles 108 à 118 ci-dessous.

Art. 108. — Le titulaire d'un marché peut obtenir des acomptes si les conditions suivantes sont réunies :

1) le délai d'exécution du marché est supérieur à trois mois;

2) le marché a reçu un commencement d'exécution défini au cahier des clauses et conditions particulières ou à l'acte contractuel en tenant lieu;

3) s'il s'agit d'un marché de fourniture de biens, les dits biens ont été individualisés et leur propriété transféré à l'Administration contractante.

Art. 109. — Les acomptes ne peuvent, en tous cas, excéder les 80 % des droits constatés par procès-verbal administratif. Le titulaire du marché peut réclamer l'établissement d'un procès-verbal de constatation tous les trois mois.

Il y a lieu d'en déduire, le cas échéant, la part des avances et retenues de garantie prévue par le marché.

Art. 110. — En cas de prix forfaitaire, les cahiers des charges ou les actes contractuels en tenant lieu peuvent prévoir le versement d'acomptes en fonction des phases techniques d'exécution et fixer le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

La détermination de ce pourcentage tiendra compte de la proportion dans le marché de la valeur des phases techniques d'exécution.

Art. 111. — L'Administration contractante peut consentir des avances au titulaire d'un marché si les conditions suivantes sont réunies :

1) le délai d'exécution du marché est supérieur à trois mois;

2) l'exécution du marché entraîne l'immobilisation de capitaux élevés, dépassant le tiers du montant du marché, par suite de l'acquisition ou de la fabrication par le particulier contractant de matériaux, matières premières ou objets fabriqués entrant dans la composition de l'objet même du marché, ou par suite de la réalisation d'installation, de l'achat ou de la fabrication par lui même de matériels, machines ou outillages nécessaires à cette exécution.

Art. 112. — Les avances ne peuvent, dans tous les cas, excéder le tiers du prix du marché ni, par ailleurs, excéder les 2/3 de la valeur des approvisionnements, installations, matériels, machines ou outillages visés à l'article 111 ci-dessus.

Le mode d'évaluation de la dite valeur, ainsi que la nature des approvisionnements, installations, matériels, machines ou outillages dont il sera tenu compte est fixé par le marché.

Le marché doit, en outre, préciser :

a) le quantum des déductions qui seront opérées à titre de remboursement des avances faites sur les décomptes établis en vue du règlement d'acomptes ou de paiements pour solde, ainsi que, le cas échéant, sur le montant du cautionnement définitif exigé du titulaire du marché ou du cautionnement de la caution personnelle et solidaire substituée au cautionnement définitif.

b) les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du titulaire du marché, l'Etat pourra acquérir les approvisionnements, matériels ou installations qui seraient jugés nécessaires à l'achèvement du marché.

Un procès-verbal administratif établi sur requête du titulaire du marché constate les droits à avance.

Art. 113. — Un fournisseur ou un entrepreneur ne peut recevoir d'avance qu'après avoir constitué un cautionnement dont le montant et les conditions de réalisation seront prévus au marché ou à défaut, et dans les conditions définies par la réglementation en la matière, une caution s'engageant personnellement et solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, la totalité des avances consenties.

Sont dispensées de l'obligation de fournir une caution les sociétés dont l'Etat détient au moins 50 % du capital social.

Cette dispense peut être étendue par une clause spéciale inscrite dans le marché ou dans un avenant aux entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public.

Art. 114. — Les avances sont remboursées à rythme fixé par le marché par déduction sur les sommes dûes ultérieurement

au titulaire à titre d'acomptes pour service fait ou de paiement pour solde.

A mesure que ces avances sont remboursées, les Administrations donnent mainlevée, proportionnellement au montant de ces remboursements, des cautionnements afférents aux dites avances.

Art. 115. — Les acomptes et les avances accordés en exécution des clauses du marché ou d'un avenant ne peuvent excéder le montant des crédits de paiement disponibles à la date de la conclusion du marché ou de l'avenant.

Ils sont ordonnancés ou mandatés dans les formes prévues pour le règlement des dépenses de matériel.

Art. 116. — Les prestations, transformations et approvisionnements effectués par des fournisseurs secondaires ou par des sous-traitants peuvent donner lieu à des acomptes ou à des avances au titulaire du marché comme s'ils étaient effectués par celui-ci, à condition toutefois :

1) que ces prestations, transformations et approvisionnements concernent des matériaux, matières premières, produits intermédiaires ou objets fabriqués qui entrent dans la composition de l'objet du marché;

2) que le titulaire du marché demeure responsable de ces prestations, transformations et approvisionnements comme s'ils étaient effectués par lui-même et qu'il ait délégué aux fournisseurs secondaires ou aux sous-traitants, à concurrence du montant du prix qu'il a accepté, tout ou partie de sa créance sur l'Etat;

3) que les fournisseurs secondaires ou sous-traitants soient agréés par l'Administration contractante et assument envers l'Etat, en ce qui concerne ces prestations, transformations et approvisionnements, les mêmes obligations que le titulaire du marché.

Les cahiers des charges peuvent prévoir que certaines prestations, transformations ou approvisionnements qui font partie de l'exécution du marché, mais dont le prix a pu être évalué distinctement, seront traités en ce qui concerne les modalités de règlement comme constituant un marché distinct.

Art. 117. — Les marchés ou conventions pour travaux ou fournitures de biens ou de services passés par les Administrations avec des fournisseurs, ou entrepreneurs étrangers peuvent donner lieu, lorsqu'ils sont réglés par crédits documentaires ou tout autre moyen similaire impliquant paiement anticipé du prix, à des avances à concurrence du montant stipulé au marché ou convention. Ces avances sont versées à l'Office du Commerce de Tunisie ou à l'Etablissement bancaire mandaté par l'Administration intéressée pour l'exécution du marché ou de la convention.

Art. 118. — Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque ne peut être consentie par les ordonnateurs du budget au profit d'entrepreneurs ou fournisseurs à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services.

Toutefois, cette disposition n'exclut pas des allocations de frais et d'indemnités qui ne peuvent être prévues dans les devis et ne sont susceptibles d'être supportées par les entrepreneurs pour l'exécution et le paiement des services.

Section 3. — Distribution mensuelle des fonds

Art. 119. — Le 25 de chaque mois au plus tard, les chefs de départements adressent au Ministre des Finances l'état des fonds dont ils demandent à disposer pendant le mois suivant.

Le Ministre des Finances émet, après examen des demandes formulées, des ordonnances mensuelles de délégation aux chefs de département et des ordonnances de sous-délégation aux ordonnateurs secondaires.

Section 4. — Ordonnancement des dépenses

Art. 120. — Les dépenses du budget sont ordonnancées par le chef de département compétent ou mandatées, sous son contrôle, par ses ordonnateurs secondaires sur la caisse du comptable assignataire.

Toutes les dispositions du présent Code qui concernent l'ordonnance de paiement s'appliquent également au mandat de paiement.

Art. 121. — L'ordonnance de paiement est datée et porte un numéro d'ordre par gestion, par ordonnateur et par article budgétaire. Elle désigne par son nom et, le cas échéant, par ses prénoms et surnoms, le titulaire de la créance.

Il peut être établi des ordonnances collectives pour certaines dépenses.

L'ordonnance collective de paiement n'a pas de numéro propre; elle est désignée par l'indication des premiers et derniers numéros des bons de caisse ou des avis de crédit correspondants.

Art. 122. — Toute ordonnance émise par les ordonnateurs du budget sur la caisse d'un comptable assignataire doit, pour être admise par ce comptable :

- 1) porter sur des crédits régulièrement ouverts;
- 2) énoncer la gestion d'origine et la gestion d'émission, le titre, le chapitre, et, le cas échéant, la section, l'article, le paragraphe et le sous-paragraphe ainsi que le visa sur lequel elle est imputable;
- 3) se renfermer dans les limites des ordonnances de délégation ou de sous-délégation de fonds;
- 4) être appuyée :
 - a) des pièces qui constatent que son effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée;
 - b) de la proposition d'engagement de dépenses revêtue du visa du service de contrôle des dépenses;
 - c) d'un avis de crédit pour les dépenses payables par virement de compte et d'un bon de caisse pour celles payables en numéraire.

Art. 123. — Toutes les ordonnances ou mandats émis sur la caisse du comptable assignataire lui sont communiqués, dans l'ordre croissant des numéros d'ordonnances, ou mandats par les ordonnateurs du budget avec des bordereaux d'émission établis par gestion, titre, chapitre, section et article du budget, et les pièces justificatives et autres documents annexés.

Le comptable conserve toutes ces pièces et, dans un délai fixé par arrêté du Ministre des Finances, renvoie, pour les dépenses payables en numéraire, les bons de caisse revêtus de son visa aux ordonnateurs chargés d'en assurer la remise aux ayants-droit.

Art. 124. — Les chefs de département et les ordonnateurs secondaires sont chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des bons de caisse qu'ils délivrent.

Ils ne peuvent opérer cette remise que contre décharge et après avoir reconnu l'identité de l'ayant-droit ou la régularité des pouvoirs de son représentant.

Art. 125. — En cas de perte d'un bon de caisse, il en est délivré un duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'après l'attestation écrite du comptable assignataire portant que le bon de caisse n'a été acquitté ni par lui, ni, pour son compte et sur son visa, par aucun autre comptable concourant au service des paiements.

Des copies certifiées de la déclaration de perte et de l'attestation de non paiement sont remises par le comptable assignataire à l'ordonnateur qui les garde pour sa justification. Les originaux sont conservés par le comptable pour être joints à l'ordonnance ou au mandat correspondant.

Art. 126. — Les pièces justificatives des dépenses sont déterminées d'après les bases suivantes :

— pour les dépenses du personnel (soldes, traitements, salaires, indemnités, vacations, secours...), états nominatifs annuels énonçant le grade ou l'emploi, la position de présence ou d'absence, le service fait, la durée du service, la somme due en vertu des lois, règlements et décisions; arrêtés et décisions

de nomination, d'avancement, d'octroi de primes ou indemnités etc...;

— pour les dépenses de matériel : achats et loyers d'immeubles et d'effets mobiliers, achats de denrées et matières, travaux de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments, de routes, de ponts et autres ouvrages, travaux de confection, d'entretien et de réparation d'effets mobiliers, frais de procédure, primes, subventions, bourses, dépenses diverses etc...

1) copies ou extraits dûment certifiés des arrêtés ou décisions du chef de département, des contrats de vente, soumissions et procès-verbaux d'adjudication, des baux, conventions et marchés;

2) décomptes de livraison, de règlement et de liquidation énonçant le service fait et la somme due pour acompte ou pour solde.

La nomenclature des pièces justificatives à fournir d'après les indications qui précèdent est fixée par le Ministre des Finances.

Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par cette nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.

Art. 127. — Lorsqu'il est ordonné des acomptes sur une créance, l'ordonnateur produit à l'appui de la 1^{ère} ordonnance ou mandat les pièces établissant le droit du créancier à cet acompte; pour les acomptes subséquents les ordonnances ou mandats rappellent les justifications déjà produites et les ordonnances ou mandats antérieurs. Ces justifications sont complétées lors du règlement du solde de la dépense.

Art. 128. — Le solde du prix des marchés de travaux ou de fournitures ne peut être ordonné ou mandaté qu'au vu d'un reçu du Receveur des Finances constatant l'acquittement intégral des droits d'enregistrement sur l'excédent du montant cumulé des acomptes antérieurs déjà ordonnés ou mandatés et du solde précité par rapport à la somme sur laquelle les droits ont été provisoirement assis.

Art. 129. — Indépendamment des pièces justificatives produites au soutien de ces dépenses, le comptable assignataire doit fournir les tableaux sommaires de situation des paiements faits sur les travaux payables par acomptes en deux ou plusieurs années.

Art. 130. — La production de mémoires ou de factures pour le paiement de travaux ou fournitures n'est pas exigible pour les dépenses qui n'excèdent pas cinq dinars dans leur totalité.

Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué dans le corps même de l'ordonnance ou du mandat émis au nom du créancier, s'il s'agit d'une dépense faisant l'objet d'un ordonnancement préalable, ou, s'il s'agit d'une dépense payée par régie d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire.

Art. 131. — Les pièces justificatives des dépenses sont produites par les comptables assignataires au juge des comptes.

Le Ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles ces justifications peuvent être détruites.

Art. 132. — En cas de perte, destruction ou vol de pièces justificatives remises au comptable, le Ministre des Finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

En cas de perte, destruction ou vol de pièces justificatives chez l'ordonnateur, ce dernier peut, avec l'accord du Ministre des Finances, procéder à l'ordonnancement de la créance correspondante au vu d'un certificat administratif, établi par ses soins, relatant les circonstances dans lesquelles a eu lieu la perte, destruction ou vol des dites pièces.

Section 5. — Paiement des dépenses

Art. 133. — Les ordonnances de paiement sont assignées sur la Caisse du Trésorier Général.

Sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances, les mandats de paiement sont assignés sur la caisse du Receveur Régional des Finances du Gouvernorat ou circonscription de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire intéressé.

Art. 134. — Les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et les frais assimilés sont assignés payables sur la Caisse du Receveur Régional établi auprès du Tribunal compétent.

Art. 135. — Les ordonnances et mandats délivrés dans les conditions prévues à la section 4 qui précède sont visés pour paiement par le comptable assignataire.

Les dépenses correspondantes sont imputées définitivement dans les écritures de ce comptable dès que ce visa aura été donné.

Art. 136. — Avant de procéder au visa pour paiement des ordonnances et mandats émis sur sa caisse, le comptable assignataire doit s'assurer sous sa responsabilité :

De la disponibilité d'un crédit régulièrement ouvert.

De l'imputation exacte de la dépense au titre, chapitre, section, article, paragraphe et sous-paragraphe qu'elle concerne selon sa nature ou son objet.

De la justification du service fait et de l'exactitude de la liquidation.

Du caractère libératoire du règlement.

Du visa préalable de l'engagement de la dépense par le service du contrôle des dépenses publiques.

De l'application des règles de prescription et de déchéance.

De la production et de la régularité de toutes les pièces justifiant la dépense.

Art. 137. — En cas d'irrégularité le visa pour paiement est suspendu par le comptable qui doit adresser immédiatement à l'ordonnateur une déclaration écrite et motivée de son refus de visa.

Si, malgré cette déclaration, l'ordonnateur estime qu'il est nécessaire de passer outre, il doit saisir immédiatement le Ministre des Finances qui statue sur l'affaire. Si l'incident persiste, il est référé à la diligence du Ministre des Finances ou de l'ordonnateur au Premier Ministre avec exposé des circonstances de l'affaire.

Le comptable est tenu d'exécuter la décision prise en l'objet. Sa responsabilité ne peut être engagée du fait de cette exécution.

Art. 138. — Le paiement des dépenses est effectué soit en numéraire, soit par virement à un compte-courant postal ou à un compte bancaire ouvert à la Banque Centrale de Tunisie ou dans une autre banque titulaire elle-même d'un compte courant à la Banque Centrale.

Art. 139. — Le règlement par virement de compte est réalisé immédiatement par le comptable payeur sans que les créanciers aient à se déplacer ni à donner personnellement quittance.

En remplacement de l'acquit du créancier, le comptable porte sur les ordonnances ou mandats de paiement une mention de référence au récépissé de prélèvement sur le compte-courant du Trésor à la Banque Centrale de Tunisie ou au chèque postal émis.

Il sera produit par le comptable, à l'appui du titre de paiement, les documents qui lui sont remis par la banque ou le centre des chèques postaux justifiant la réalisation effective du virement.

Les virements effectués au profit de comptables publics doivent être justifiés, en outre, par la quittance de la recette correspondante au virement établie par les dits comptables.

Art. 140. — Sont obligatoirement payées par virement de compte, les dépenses de loyers, transports, fournitures, travaux, acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d'immeubles ou d'objets mobiliers lorsqu'elles dépassent une somme dont le montant est fixé par arrêté du Ministre des Finances ou ont pour objet le paiement par fraction d'une dette globale supérieure à ce chiffre.

Art. 141. — L'obligation de paiement par virement est également applicable aux dépenses de traitements, soldes, salaires

et services à la charge de l'Etat lorsque le montant net du traitement, de la solde ou du salaire dépasse pour un mois entier une somme dont le montant est également fixé par arrêté du Ministre des Finances. Le montant mensuel des traitements, soldes et salaires s'obtient en déduisant des émoluments bruts les retenues opérées pour le service des pensions et les cotisations au régime de prévoyance ainsi qu'au titre des impôts personnels. Sont comprises dans les émoluments bruts les prestations familiales et, d'une manière générale, toutes les indemnités allouées en compensation de charges effectives.

Art. 142. — L'obligation de paiement par virement s'applique également à tous les paiements, quel qu'en soit le montant revenant aux sociétés, associations, syndicats, et, d'une manière générale, à toutes les personnes morales.

Art. 143. — L'obligation de paiement par virement de compte n'est pas applicable :

- aux créances dont les titulaires sont décédés ;
- aux créances qui font l'objet de saisies-arrêtées ou dont les titulaires ont été déclarés en faillite ou en concordat préventif ;
- aux créances indivises ;
- à toutes les créances pour lesquelles l'acquit donné par le titulaire ou son représentant ne constituerait pas décharge libératoire ;
- aux sommes payées par les régisseurs comptables ;
- aux paiements qui sont subordonnés à la communication par l'intéressé de son titre de créance.

Art. 144. — Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont portés journalièrement au crédit d'un compte de trésorerie intitulé « Restes à payer sur dépenses ordonnancées », lequel est tenu par année d'origine des créances.

L'acquiescement effectif de ces dépenses est opéré au vu d'un bon de caisse établi par l'ordonnateur et soumis, en même temps que l'ordonnance ou mandat, au visa pour paiement du comptable assignataire.

Les bons de caisse, dûment visés comme ci-dessus, sont payables soit à la caisse de ce comptable lui-même soit à toute autre caisse publique.

Art. 145. — En vue de la détermination de la responsabilité encourue pour le cas où la quittance de la partie prenante ne serait pas trouvée régulière, le comptable payeur certifie sur le bon de caisse le paiement effectué par ses soins.

Art. 146. — Le comptable assignataire ou le comptable payant pour son compte doit exiger que le véritable ayant-droit date et signe, en sa présence, son acquit sur le bon de caisse. La quittance ne doit contenir ni restrictions ni réserves.

Art. 147. — Si la partie prenante a signé d'avance le bon de caisse et ne se présente pas en personne à la caisse chargée du paiement, elle doit accréditer ou faire accréditer par l'ordonnateur auprès de cette caisse le porteur qui appuie aussi de sa signature, en sa dite qualité, l'acquit du titulaire.

Art. 148. — Lorsque la quittance est produite séparément, comme il arrive si elle doit être extraite d'un registre à souche ou à talons ou si elle se trouve au bas des factures, mémoires ou contrats, le bon de caisse n'en doit pas moins être quitancé « pour ordre », la décharge du Trésor ne pouvant être séparée de l'ordonnancement qui a ouvert le droit.

Art. 149. — Si la partie prenante a constitué un mandataire, si elle a délégué ses droits ou si elle est décidée, le paiement ne peut être effectué qu'aux ayants-droit désignés sur le bon de caisse par le comptable assignataire, sous sa responsabilité, au vu des procurations actes d'hérédité ou actes de la procédure qu'il lui appartient de se faire fournir d'après les règles de droit commun admises par la législation en vigueur et qu'il doit produire à l'appui des acquits donnés sur les bons de caisse.

Art. 150. — Si la somme à payer à des héritiers ne dépasse pas 100 dinars le paiement peut avoir lieu sur la production d'un simple certificat énonçant les ayants-droit sans autres justifications, ce certificat est délivré sans frais par le Gouverneur, le Président de la Commune ou le juge cantonal. Le paiement peut être effectué à un seul bénéficiaire s'il consent à se porter fort pour ses cohéritiers.

Art. 151. — Si la partie prenante est illétrée, ou se trouve dans l'impossibilité de signer, la déclaration en est faite au comptable chargé du paiement qui la transcrit sur le bon de caisse, la signe et le fait signer par deux témoins présents au paiement pour toutes les sommes qui n'excèdent pas 50 dinars.

Il doit être exigé une quittance notariée ou une quittance administrative pour les paiements qui excèdent 50 dinars à l'exception des attributions de secours à l'égard desquelles la preuve testimoniale est admise sans limitation de sommes.

La quittance administrative est donnée, sans frais, par les Gouverneurs, leurs délégués et les Présidents de Communes.

Si l'impossibilité de fournir une quittance notariée ou une quittance administrative est établie, le paiement a lieu en présence de deux témoins notoirement connus qui signent avec le comptable la déclaration faite par la partie.

Section 6. — Régies d'avances

Art. 152. — Le paiement des dépenses imputables au budget de l'Etat peut, à titre exceptionnel, être confié à des régisseurs d'avances lorsqu'il s'agit de menues dépenses ou lorsqu'il n'est pas possible de respecter les formalités d'ordonnancement préalable.

Les dépenses considérées concernent notamment :

- les frais de matériel, de transport et les menues dépenses inférieures à un chiffre fixé par arrêté du Ministre des Finances ;
- le paiement des salaires des ouvriers et employés à la journée ;
- les achats d'animaux sur les marchés ;
- la subsistance et la solde des troupes ;
- le paiement des bourses d'études et de stages.

Art. 153. — Les régies d'avances sont instituées par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du chef de l'administration intéressée.

Toute proposition d'institution de régie doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles permettant d'apprécier la nécessité de la création proposée.

Art. 154. — L'arrêté institutif de la régie fixe obligatoirement la nature des dépenses à payer et le montant de l'avance initiale à consentir au régisseur. Il est notifié au Service du Contrôle des dépenses et au comptable payeur intéressé.

Art. 155. — Le montant de l'avance est versé au régisseur par le comptable payeur intéressé qui le porte provisoirement à un compte de trésorerie.

Simultanément et à concurrence de la somme versée, le service du contrôle des dépenses et le comptable payeur bloquent, chacun en ce qui le concerne, les crédits sur lesquels sont imputables les dépenses dont le régisseur est habilité à assurer les paiements.

Art. 156. — Pour reconstituer l'avance dont il dispose, le régisseur remet à l'ordonnateur compétent les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date du paiement. Après vérification des pièces produites, l'ordonnateur émet pour le montant des justifications admises, une ordonnance de remboursement au nom du régisseur.

Art. 157. — A la fin de chaque année, le comptable libère les crédits bloqués à l'article budgétaire intéressé de la gestion. Il procède le 1er janvier suivant au blocage, dans la même limite, des crédits de l'article budgétaire correspondant de la nouvelle gestion.

Art. 158. — Les régisseurs d'avances doivent tenir une comptabilité destinée à faire ressortir, à tout moment, la situation des avances reçues, des fonds employés et des fonds disponibles.

Cette comptabilité comporte notamment la tenue obligatoire d'un livre journal fonctionnant suivant les principes de la comptabilité à partie double et, le cas échéant, des livres auxiliaires dont le nombre et la forme sont déterminés par le Ministre des Finances.

Art. 159. — Le régisseur d'avance établit à la fin de chaque trimestre, une situation de sa régie comportant notamment une analyse de son fonds de roulement avec indication détaillée des paiements en instance de régularisation au service ordonnateur.

Cette situation est immédiatement adressée au Ministre des Finances pour son contrôle et au comptable intéressé.

Art. 160. — Lorsque la régie cesse ses opérations, l'ordonnateur fait procéder, dans un délai maximum de 45 jours, à sa liquidation et en informe le Ministre des Finances qui se charge d'établir à l'encontre du régisseur un ordre de reversement pour le montant de l'avance allouée.

Art. 161. — En cas de déficit, de défaut de justification ou de non reversement de l'avance faite, le régisseur d'avances est constitué en débet par arrêté du Ministre des Finances.

Le recouvrement du débet est poursuivi par le Trésorier Général ou le comptable intéressé par voie d'état de liquidation.

Art. 162. — Les régisseurs d'avances sont soumis aux vérifications de l'Inspection Générale des Finances et du Service du Contrôle des Dépenses Publiques.

Ils sont soumis, en outre, au contrôle du comptable pour le compte duquel ils opèrent.

Section 7. — Dépenses des postes à l'étranger

Art. 163. — Les dépenses des Postes Diplomatiques et Consulaires à l'Etranger sont soumises aux règles prescrites par le présent chapitre relatif aux dépenses de l'Etat, sous réserve des dérogations édictées par les articles qui suivent.

Art. 164. — Les Chefs de Postes Diplomatiques et Consulaires à l'Etranger sont ordonnateurs secondaires du Ministre des Affaires Etrangères pour les dépenses des postes qu'ils dirigent.

Art. 165. — Le Ministre des Affaires Etrangères, ordonnateur principal, délègue, chaque année, les crédits revenant aux différents postes inscrits au budget de son département.

Art. 166. — Au début de chaque trimestre, il est alloué à chaque Poste par voie d'ordonnancement global sur le budget du Département une dotation égale au quart des crédits annuels qui lui sont délégués.

Au vu de l'ordonnance émise à cet effet, le Trésorier Général vire la somme allouée au compte-courant bancaire du Poste intéressé.

Art. 167. — Les chefs de Postes procèdent, sous leur entière responsabilité, à l'engagement et à la liquidation des dépenses de leurs postes respectifs dans la limite des crédits et des fonds qui leur sont délégués.

Art. 168. — L'engagement des dépenses des Postes Diplomatiques et Consulaires à l'Etranger n'est subordonné à aucune autorisation, avis ou visa.

Art. 169. — Auprès de chaque Poste Diplomatique ou Consulaire à l'Etranger, est placé un agent-comptable, affecté par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires Etrangères.

Art. 170. — L'Agent comptable a la qualité de comptable principal et il est, comme tel, justiciable de la Cour des Comptes.

Art. 171. — Les dépenses engagées et liquidées par le Chef de Poste sont visées et payées par l'Agent-Comptable.

Le paiement de ces dépenses a lieu sans mandatement et est effectué conformément aux règles prescrites pour la liquidation et le paiement des dépenses de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales indiquées aux articles ci-après.

Art. 172. — Les fournitures, travaux et services sont payés sur factures ou mémoires. Toutefois la production de mémoires ou de factures n'est pas exigible pour les dépenses qui n'excèdent pas dix dinars dans leur totalité. Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué sur la quittance délivrée par le prestataire.

Art. 173. — Les dépenses des Postes à l'Etranger peuvent, si les circonstances l'exigent, être payées sans mémoires ou factures mais sur simple déclaration du Chef de Poste relatant les dites circonstances dûment consignées dans un certificat administratif énonçant le nom et l'adresse du créancier, la nature de la dépense et son montant, la date soit de l'exécution des services ou des travaux, soit de la livraison des fournitures, la quantité ainsi que le prix de l'unité et, le cas échéant, le numéro de prise en charge à l'inventaire.

Art. 174. — Lorsque le paiement a lieu par chèque, le chèque est obligatoirement libellé en la forme nominative au nom du véritable créancier et une mention de référence au chèque émis est portée sur la facture, le mémoire ou le certificat administratif. Le chèque annulé par la Banque après paiement ou, à défaut, une attestation de paiement émanant de la banque apposée sur un relevé récapitulatif peut valablement tenir lieu d'acquit de la partie prenante.

Art. 175. — Les fonds des Postes Diplomatiques et Consulaires à l'Etranger sont obligatoirement déposés dans un établissement bancaire désigné par le Ministre des Finances sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères.

CHAPITRE III

ATTRIBUTIONS DES COMPTABLES DE L'ETAT

Art. 176. — Les comptables de l'Etat sont les suivants :

- le Trésorier Général;
- les Receveurs Régionaux des Finances;
- les Receveurs particuliers des Finances;
- les Agents-Comptables des Postes Diplomatiques et Consulaires à l'Etranger;
- le garde-magasin du timbre;
- l'Agent-Comptable central du domaine privé de l'Etat.

§ A. — Trésorier Général

Art. 177. — Le trésorier Général effectue les contrôles, perceptions, encaissements et toutes opérations directes qui lui sont confiés par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 178. — Le Trésorier Général est le comptable payeur de toutes les dépenses publiques engagées et ordonnancées par les ordonnateurs principaux de l'Etat.

Il peut être également chargé du paiement des dépenses mandatées par certains ordonnateurs secondaires.

Il assure ce paiement dans les formes tracées par le chapitre II ci-dessus.

Art. 179. — Il assure tous les services de trésorerie qui ne se rattachent pas directement et nécessairement aux services des autres comptables, gère les fonds déposés par les Etablissements Publics et autres correspondants et procède aux opérations de règlement avec les Trésors Etrangers.

Art. 180. — Le Trésorier Général est dépositaire des titres, créances et valeurs appartenant à l'Etat et il en prend charge dans sa comptabilité.

Art. 181. — Il est préposé aux dépôts et consignations se rattachant aux services du Trésor.

Art. 182. — Il exécute le service des mouvements de fonds d'après les instructions du Ministre des Finances.

Art. 183. — Le Trésorier Général est l'Agent-Comptable de la dette publique.

A ce titre, il exécute les opérations relatives aux émissions et remboursements des emprunts contractés par l'Etat et à la gestion des titres émis en représentation de ces emprunts.

Art. 184. — Le Trésorier Général est comptable central du Trésor.

En cette qualité, il gère le compte du Trésor ouvert à la Banque Centrale de Tunisie, centralise dans ses écritures les opérations budgétaires et de trésorerie effectuées ou centralisées, sous leur responsabilité, par les comptables principaux et constate les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat.

§ B. — Receveurs des Finances

Art. 185. — Les Receveurs régionaux et particuliers des Finances effectuent, sous leur responsabilité personnelle, le recouvrement des impôts, taxes, produits et revenus de l'Etat dont la perception leur est confiée par les arrêtés ou les instructions du Ministre des Finances.

Ils procèdent, également, à la liquidation des droits au comptant payables à leur caisse.

Art. 186. — En dehors des opérations budgétaires dont ils peuvent être chargés, les Receveurs des Finances effectuent des opérations de trésorerie pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par le Ministre des Finances.

Art. 187. — Les Receveurs des Finances sont, de plein droit, comptables des collectivités publiques locales de leurs circonscriptions respectives.

Ils peuvent, en outre, être chargés, par décision du Ministre des Finances, de la gestion comptable de tout autre établissement ou organisme public.

Dans ces cas, ils sont soumis aux règlements particuliers qui régissent ces organismes et collectivités et ils reprennent obligatoirement en fin de mois parmi leurs opérations de trésorerie, les recettes et les dépenses globales qu'ils ont effectuées aux dits titres.

Art. 188. — La prise en charge et le recouvrement des produits, créances et revenus résultant de titres de perception préexistants établis par les autorités administratives ou judiciaires sont confiées exclusivement aux Receveurs Régionaux.

Ces derniers assurent ce recouvrement, sous leur entière responsabilité soit directement, soit par l'intermédiaire des comptables qui leur sont subordonnés.

Ils doivent justifier de l'entière réalisation de ces droits ou de leur admission en non-valeur dans les délais déterminés par la loi.

Art. 189. — Pour les produits, revenus et droits constatés dans leurs écritures, les Receveurs Régionaux établissent au 31 décembre de chaque année et produisent au Ministre des Finances à l'appui de leur compte destiné à la Cour des Comptes :

1° un bordereau des créances admises en non valeur appuyé des décisions motivées d'admission en non valeur et des pièces justificatives y annexées;

2° un état des articles non recouverts. Au vu de cet état, le Ministre des Finances arrête le montant des droits et produits mis à la charge des Receveurs reconnus responsables et celui des droits qui sont susceptibles d'un recouvrement ultérieur.

Les sommes mises à la charge des receveurs sont immédiatement versées par les comptables déclarés responsables de leurs deniers personnels.

Art. 190. — Les Receveurs Régionaux des Finances sont comptables-payeurs des dépenses publiques mandatées par les ordonnateurs secondaires du Budget Général et assignées payables sur leur caisse.

Ils sont, également, chargés du paiement des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et des frais assimilés du Tribunal auprès duquel ils sont établis.

Art. 191. — Les Receveurs particuliers ne font aucune dépense budgétaire.

« Ils ne peuvent, dès lors, payer aucun bon de caisse ou exécutoire sans le visa du Comptable assignataire de la dépense. Toutefois ils acquittent sans son autorisation préalable et dans les conditions fixées par les règlements, mais pour son compte, les frais urgents de justice criminelle ».

Art. 192. — Les Receveurs Régionaux procèdent au contrôle, à la vérification et à la centralisation des opérations comptables, tant en recette qu'en dépense, effectuées par les Receveurs particuliers de leurs circonscriptions respectives.

Ces derniers sont, en effet, en ce qui concerne la comptabilité, sous la surveillance, la direction et la responsabilité du Receveur Régional qui reprend dans ses propres écritures toutes leurs opérations.

§ C. — Agents Comptables des Postes Diplomatiques

et Consulaires à l'Etranger

Art. 193. — Les Agents-Comptables des Postes Diplomatiques et Consulaires à l'Etranger sont chargés de l'encaissement des recettes des postes auprès desquels ils sont affectés et du paiement des dépenses engagées et liquidées par les chefs de postes.

Ils sont chargés, en outre, de la réception, de la conservation et de la comptabilisation des biens mobiliers affectés aux postes.

§ D. — Comptables en Matières

Art. 194. — Le garde-magasin du timbre à la gestion du magasin du timbre.

A ce titre, il prend en charge dans ses écritures les papiers timbrés, timbres mobiles, formules et vignettes destinés à la vente et dont la garde lui est confiée, veille à leur conservation et en approvisionne les services et les recettes financières chargés de la débiter.

Art. 195. — L'Agent-Comptable central du Domaine Privé est chargé de la tenue de la comptabilité-matières des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat.

Il centralise dans ses écritures les comptabilités matières tenues par les services de matériel des différents départements ministériels et des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger.

CHAPITRE IV

COMPTABILITE DE L'ETAT

Art. 196. — Les opérations effectuées, tant en recette qu'en dépense, par les comptables de l'Etat sont retracées dans des comptabilités suivant des règles établies par le Ministre des Finances.

Ces règles s'inspirent du Plan Comptable Général.

Art. 197. — En vue de déterminer le rendement et le coût de certains services, le Ministre des Finances peut, par arrêté et sur avis conforme du Ministre intéressé, instituer dans ces services une comptabilité analytique.

Art. 198. — Les comptables de l'Etat fournissent :

- chaque mois, un bordereau de leurs opérations de recettes et de dépenses budgétaires, hors-budget et à titre d'opérations de trésorerie consommées pendant le mois précédent;
- en fin d'année, un compte annuel de gestion et un état général des droits et produits constatés, des recouvrements effectués, des admissions en non-valeur et des restes à recouvrer.

Ces documents sont fournis, dans les délais prévus par les instructions, savoir :

Au receveur Régional, par les Receveurs particuliers.

Au Ministre des Finances par le Trésorier Général, les Recepteurs Régionaux des Finances et les Agents-Comptables des Postes Diplomatiques et Consulaires à l'Etranger.

Art. 199. — Le bordereau mensuel de comptabilité est appuyé des pièces justificatives des dépenses payées pendant le mois

Art. 200. — Les comptes annuels de gestion présentent :

1°) la situation du poste comptable au 1er janvier de l'année;

2°) le développement des opérations de toute nature en recette et en dépense effectuées pendant la même année avec distinction des opérations budgétaires et des opérations hors-budget ou de trésorerie;

3°) la situation du poste comptable à la fin de l'année.

Ils sont appuyés d'un inventaire général et récapitulatif des pièces de dépenses acquittées pendant l'année et produites à l'appui des comptabilités mensuelles.

Art. 201. — Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Ils le sont également à l'époque de la cessation des fonctions des comptables.

Art. 202. — Une situation des caisses et valeurs est établie à la date du 31 décembre par le comptable et vérifiée contradictoirement par un fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances.

Une expédition de cette situation est produite par le comptable à l'appui de son compte annuel.

Art. 203. — Le Ministre des Finances fixe, par arrêté, les conditions et les délais dans lesquels sont exécutées les opérations de régularisation devant permettre aux comptables d'arrêter leurs écritures et d'établir leur compte de gestion.

Art. 204. — Les comptes des comptables sont rendus par gestion.

La gestion embrasse l'ensemble des actes d'un comptable soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions.

Les comptes présentent la situation des comptables au commencement de la gestion, les opérations de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion et la situation des comptables à la fin de la gestion avec l'indication des valeurs existantes à cette date.

Art. 205. — Chaque comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle.

Le comptable qui dresse le compte de l'année présente le résultat de la gestion de ses prédécesseurs en même temps que ceux de sa gestion propre, en indiquant les diverses gestions successives et en rapportant les comptes de clerc à maître rendus en cas de mutation par le comptable sortant au comptable entrant.

Art. 206. — Les services ordonnateurs fournissent périodiquement au Ministre des Finances des relevés de toutes les opérations des dépenses constatées dans leur comptabilité.

Ils établissent en fin d'année un rapport de gestion.

Art. 207. — Le Ministre des Finances rapproche les comptes périodiques des ordonnateurs et des comptables assignataires des dépenses. Il contrôle les bordereaux mensuels et les comptes de gestion des comptables principaux de l'Etat et les pièces justificatives y annexées.

Art. 208. — Le Ministre des Finances établit en fin d'année un compte général.

Le compte général se compose :

1°) d'une balance générale des comptes telle qu'elle résulte de la synthèse des comptes des comptables publics;

2°) de développements des produits destinés à faire connaître, pour chaque titre, chapitre, section et article du budget, les prévisions du budget, les droits acquis à l'Etat, les recouvrements effectués, les admissions en non valeur et les restes à recouvrer;

3°) de développements des dépenses destinés à faire connaître, pour chaque titre, partie, chapitre et article du budget, les crédits résultant soit du budget soit des autorisations supplémentaires, les dépenses engagées, les ordonnancements effectués et les crédits grevés d'affectation spéciale à transférer à la gestion suivante pour y recevoir leur affectation primitive;

4°) de la comparaison des recettes et des dépenses avec les prévisions du budget;

5°) du développement des opérations constatées aux fonds spéciaux du Trésor;

6°) de la situation du compte permanent des découverts du Trésor;

7°) de la situation des emprunts et autres engagements de l'Etat.

Le compte général est appuyé :

1°) des comptes particuliers que chacun des services ordonnateurs de l'Etat doit adresser pour son propre chapitre de dépenses avec les détails prévus au N° 3 ci-dessus;

2°) d'un tableau de référence aux divers comptes rendus pour l'année par les comptables de l'Etat justiciables de la Cour des Comptes.

Art. 209. — Les comptes de gestion, établis par les comptables de l'Etat, sont mis en état d'examen par le Ministre des Finances qui les fait parvenir, après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au greffe de la Cour des Comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Le compte général de l'Administration des Finances est également remis à la Cour. Cette remise a lieu avant la fin de la dite année.

Art. 210. — Les comptes présentés par les comptables principaux de l'Etat sont jugés par la Cour qui peut seule donner quitus de leur gestion.

Art. 211. — En cas de rejet de la part de la Cour des Comptes de paiements faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette de l'Etat, le Ministre des Finances statue après avis du Chef de département intéressé, sur le recours à exercer contre la partie prenante, sauf pourvoi de celle-ci devant les tribunaux de droit commun.

Art. 212. — Les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres ont pour objet de décrire les existants et les mouvements concernant les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôt et les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et la vente.

Les règles régissant ces comptabilités sont fixées par le Ministre des Finances.

Art. 213. — Les comptabilités matières sont tenues par :

— le Trésorier Général en ce qui concerne les titres, obligations et valeurs diverses confiés à sa garde;

— le Garde-magasin du Timbre pour les formules, papiers timbrés, timbres mobiles et vignettes destinés à la vente;

— les chefs de services chargés de la conservation et de la gestion du matériel dans les différents départements ministériels, les agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger et l'agent-comptable central du Domaine privé pour les biens meubles et immeubles du Domaine privé de l'Etat.

Art. 214. — Il est dressé au 31 décembre de chaque année par les comptables sus-visés un inventaire général des biens et valeurs dont la gestion leur est confiée.

Cet inventaire est transcrit sur un registre spécial dit « Registre des inventaires ».

Art. 215. — Les comptables des deniers publics, chargés de la tenue d'une comptabilité-matières, annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion « matières et valeurs ».

Art. 216. — Le garde-magasin du Timbre et l'agent-comptable central du Domaine privé fournissent en fin d'année un compte de gestion « matière » qui est joint au compte général de l'Administration des Finances et soumis à l'examen de la Cour des Comptes.

DEUXIEME PARTIE

FONDS SPECIAUX DU TRESOR

Art. 217. — Certaines recettes, créées par la loi de finances, peuvent recevoir par cette même loi, une affectation spéciale sous forme de fonds spéciaux du Trésor.

Art. 218. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat, Chefs de départements, sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses des fonds spéciaux du Trésor.

Art. 219. — Les opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses imputables sur ces fonds spéciaux sont assujetties aux dispositions régissant les dépenses imputables sur le budget de l'Etat, sous réserve que le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un fonds spécial du Trésor ne peut excéder le total des ressources du même fonds.

Art. 220. — Les Fonds spéciaux du Trésor sont gérés par le Trésorier Général qui en demeure seul comptable.

Les recettes revenant aux dits fonds sont recouvrées par les comptables de l'Etat et centralisées dans les écritures du Trésorier Général.

A ce dernier seul incombe le paiement des dépenses imputables sur ces fonds. Il assure ce paiement dans les formes tracées pour le paiement des dépenses du budget de l'Etat.

TROISIEME PARTIE

BUDGETS ANNEXES

Art. 221. — Les budgets annexes sont créés et supprimés par la loi de finances.

Les services qui en sont dotés sont organisés par décret.

Art. 222. — Toutes les prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'exécution du budget général de l'Etat s'appliquent aux budgets annexes.

Art. 223. — Les Ministres sont Ordonnateurs Principaux des budgets annexes.

Toutefois cette qualité peut être conférée par le décret organique aux directeurs des services intéressés.

Art. 224. — Les opérations de recettes et de dépenses du budget annexe sont exécutées par un agent-comptable central, Chef de la comptabilité générale, désigné par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre intéressé.

Art. 225. — L'agent-comptable central a la qualité de comptable principal. Il est, comme tel, justiciable de la Cour des Comptes.

Art. 226. — L'agent-comptable central assure le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.

Il procède au visa, avant mise en paiement, de toutes les dépenses ordonnancées sur le budget annexe.

Il est seul qualifié pour recevoir les saisies-arêts et oppositions, les significations de cession ou de transports ayant pour objet d'empêcher le paiement des sommes dues par le budget annexe.

Art. 227. — L'agent-comptable central, en sa qualité de comptable principal, centralise dans ses écritures toutes les opérations budgétaires et de trésorerie effectuées par les comptables secondaires qui lui sont rattachés.

Art. 228. — Les Receveurs particuliers du Budget annexe sont chargés du recouvrement des produits dont la perception leur est confiée ainsi que de toutes opérations de recettes ou de dépenses prévues par les règlements particuliers du service intéressé.

Ils peuvent être chargés d'opérations de recettes ou de dépenses pour le compte du budget général de l'Etat.

Art. 229. — Les Receveurs particuliers du budget annexe fournissent une comptabilité mensuelle à l'agent-comptable central qui rattache leurs opérations à sa propre comptabilité dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Receveurs régionaux des Finances, afin de ne présenter qu'un seul compte pour le budget annexe.

Les pièces justificatives des dépenses et les comptes présentés par les comptables particuliers sont vérifiés et redressés par l'agent-comptable central sous sa propre responsabilité.

Art. 230. — La comptabilité générale du budget annexe est tenue en partie double suivant un plan conforme au plan comptable général.

Elle doit permettre d'apprécier la gestion financière et de déterminer la situation active et passive des services.

Art. 231. — Outre la comptabilité générale, il est tenu par l'agent-comptable central une comptabilité analytique autonome faisant apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus.

Les objectifs assignés à cette comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés par le Ministre des Finances conjointement avec le Ministre intéressé.

Art. 232. — Il est tenu, enfin, par l'agent-comptable central une ou plusieurs comptabilités-matières des biens meubles et immeubles et valeurs appartenant au service doté du budget annexe.

Art. 233. — L'agent-comptable central, chef de la comptabilité générale, établit, en fin d'année, un compte général d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.

Art. 234. — Les comptes mensuels et de fin de gestion de l'agent-comptable central sont remis dans les délais prévus pour les comptes du budget général au Ministre des Finances pour être produits, après mise en état d'examen, à la Cour des Comptes.

Le compte annuel de gestion est visé, au préalable, par le Ministre chargé de l'exécution du Budget Annexe, pour conformité avec les écritures intérieures du comptable central intéressé.

Art. 235. — Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation des services dotés de budget annexe sont versés en dépôt au Trésor.

TITRE III. — Etablissements Publics d'Etat

Art. 236. — Les établissements publics à caractère administratif sont placés sous la tutelle administrative du Ministre dont ils relèvent et sous la tutelle financière du Ministre des Finances.

Ils sont administrés, dans les conditions définies par les textes qui les régissent, par un directeur ou un administrateur sous le contrôle, le cas échéant, de conseils, comités ou commissions institués à cet effet.

Art. 237. — Les opérations financières et comptables des établissements sus-visés sont soumises aux règles prescrites par le Titre II du présent Code relatif au budget général de l'Etat, sous réserve des modalités inhérentes à leur organisation spéciale, telle qu'elle résulte des textes qui les ont institués ou organisés et des dispositions particulières indiquées aux articles qui suivent.

Art. 238. — L'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.

Il peut être assisté d'ordonnateurs secondaires désignés dans les formes prévues par le présent Code.

Art. 239. — Auprès de chaque établissement est placé un agent-comptable nommé par arrêté du Ministre des Finances. L'agent-comptable relève de l'autorité du Ministre des Finances qui peut, le cas échéant, le suspendre de ses fonctions, procéder à sa mutation et prendre à son encontre les sanctions prévues par la loi et les règlements. Le Ministre de tutelle en est informé.

Art. 240. — L'agent-comptable a qualité de comptable principal.

Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par l'article précédent.

Art. 241. — Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Art. 242. — Tous les titres de perception des produits et revenus de l'établissement sont adressés à l'agent-comptable par l'entremise du Ministre des Finances.

Toutefois, les recettes accidentelles et variables peuvent être encaissées par le comptable au vu d'un titre de perception provisoire établi par l'ordonnateur. Dans ce cas, la constatation pour régularisation a lieu, en fin de mois, au vu d'un relevé des titres provisoires émis au cours du mois établi et adressé par l'ordonnateur au Ministre des Finances.

Art. 243. — L'agent-comptable est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement.

Les créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états de liquidation dressés par l'agent-comptable et rendus exécutoires par le Ministre des Finances.

Ces états sont exécutés conformément aux prescriptions des articles 26 et suivants du Titre I du présent Code.

Art. 244. — Les créances peuvent être admises en non valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La proposition est faite par le comptable, après avis conforme du directeur et, s'il y a lieu, de la commission consultative instituée auprès de l'établissement.

La décision est prise par le Ministre des Finances et notifiée à l'agent-comptable.

Art. 245. — Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le Chef de l'établissement, sous réserve de l'avis préalable de la commission consultative dans les cas prévus par le règlement fixant les attributions de cette commission.

Elles sont soumises au visa préalable du Service du Contrôle des dépenses.

Art. 246. — Les ordonnances de paiement sont établies dans les formes prévues pour les ordonnances émises sur le budget de l'Etat.

Toutefois elles sont, contrairement aux dispositions de l'article 121, numérotées suivant une série unique et ininterrompue par gestion.

Art. 247. — Lorsque l'ordonnateur refuse l'ordonnancement d'une dépense, le créancier peut se pourvoir devant le Ministre de tutelle qui procède, s'il y a lieu, à l'ordonnancement d'office.

Art. 248. — L'agent-comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponible chez l'établissement.

Art. 249. — Les acquisitions, aliénations, échanges et baux de biens immeubles réalisés par l'établissement sont soumis à l'approbation du Ministre de tutelle sur avis conforme de la Commission ou Conseil institué auprès de l'établissement.

Art. 250. — Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont soumises, en outre, à l'autorisation du Premier Ministre sur rapport du Ministre des Finances lorsque leur valeur en capital dépasse 20.000 dinars.

Doivent également être autorisés par le Premier Ministre les baux d'une durée supérieure à neuf années.

Art. 251. — Les marchés pour travaux, fournitures ou services sont passés dans les formes et suivant les modalités prévues pour les marchés de l'Etat.

Ils sont approuvés par le Ministre de tutelle.

Art. 252. — Les régies de recettes ou d'avances sont instituées par arrêté du Ministre des Finances sur demande du Chef de l'établissement et proposition du Ministre de tutelle.

La nomination des régisseurs a lieu dans les mêmes formes.

Les modalités de fonctionnement prévues par le présent Code pour les régies d'Etat s'appliquent aux régies instituées auprès des établissements publics.

Art. 253. — Outre sa gestion et sa comptabilité-deniers l'agent-comptable est chargé de la tenue de la comptabilité-matière des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'établissement.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité-matière, il en exerce le contrôle et en assure la centralisation.

Art. 254. — Toutes les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation sont retracées dans les comptes de l'établissement suivant les règles arrêtées par le plan comptable type établi pour les établissements publics à caractère administratif.

Art. 255. — L'agent-comptable établit, en fin d'année, le compte financier de l'établissement pour l'année écoulée.

Le compte financier, établi suivant modèle fixé par le Ministre des Finances, comporte notamment :

- la balance définitive des comptes;
- le développement, par article, des recettes et des dépenses budgétaires;
- le développement des résultats de la gestion;
- le bilan de fin d'année.

Art. 256. — Le compte financier est visé par l'ordonnateur pour conformité avec ses écritures, puis soumis, après son examen par le Conseil ou la Commission institué auprès de l'établissement, à l'approbation des autorités de tutelle.

Art. 257. — Faute d'établissement du compte financier par le comptable gestionnaire, le Ministre des Finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

Art. 258. — Les comptes financiers établis par les agents-comptables des établissements publics justiciables directement de la Cour des Comptes sont mis en état d'examen par le Ministre des Finances qui les transmet, après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au greffe de la Cour.

Art. 259. — Le Ministre des Finances exerce à l'égard des agents-comptables des établissements publics autres que ceux mentionnés à l'article précédent le contrôle dévolu à la Cour des Comptes sous réserve du droit d'évocation reconnu à cette dernière. A cet effet, il vérifie les indications du compte financier produit et des pièces qui l'appuient et prescrit, s'il y a lieu, toutes régularisations nécessaires.

Les décisions du Ministre des Finances en l'objet sont susceptibles de pourvoi devant la Cour.

TITRE IV. — COMMUNES ET COLLECTIVITES ASSIMILEES

Art. 260. — Les Communes sont placées sous la tutelle administrative du Ministre de l'Intérieur et sous la tutelle financière du Ministre des Finances.

Art. 261. — Les opérations financières et comptables des Communes sont réalisées conformément aux règles prescrites par le Titre II du présent Code pour la réalisation des opérations du budget général de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales édictées au présent titre.

Art. 262. — Les recettes et les dépenses de la Commune sont exécutées par le comptable de l'Etat désigné pour assurer la gestion comptable de la Commune.

Ce comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la Commune et de les contrôler et payer les dépenses engagées et ordonnancées par le Président ou le Maire.

Art. 263. — La perception des droits, produits et revenus applicables au budget communal est autorisée annuellement par l'arrêté d'établissement de ce budget.

Art. 264. — L'assiette, la liquidation, le mode de recouvrement et de poursuite et la prescription des divers impôts, taxes, revenus et produits communaux sont réglementés par les textes particuliers qui régissent chacun d'eux.

Art. 265. — Tous les titres de perception des produits, revenus, droits et taxes communaux sont adressés aux Receveurs chargés de la perception par l'entremise du Ministre des Finances.

Art. 266. — Par dérogation aux dispositions de l'article précé-
dant, le Receveur peut procéder à l'encaissement des recettes accidentelles et variables qui, par leur nature même, ne peuvent résulter d'un titre préexistant, sous la condition de se faire délivrer des titres provisoires certifiés par le Président de la Commune ou le Maire à charge d'en rendre compte au Ministre des Finances auquel le Président de la Commune ou le Maire transmet, de son côté, des relevés récapitulatifs de ces titres provisoires émis par lui.

Art. 267. — Les admissions en non valeur des articles constatés dans les écritures du comptable de la Commune et reconnus irrécouvrables sont décidées par le Ministre des Finances sur avis du Conseil Municipal de la Commune intéressée.

Art. 268. — Les dépenses communales sont engagées, liquidées et ordonnancées par le Président de la Commune ou le Maire, ordonnateur du budget communal.

Le Président de la Commune peut, toutefois, sous sa surveillance, et sa responsabilité, déléguer, à ses adjoints soit à titre temporaire, soit à titre permanent, le soin d'engager et d'ordonnancer certaines dépenses.

La délégation est faite par arrêté transcrit au registre de la Commune. Elle est rapportée dans la même forme qu'elle a été donnée.

Les adjoints doivent toujours mentionner dans les actes qu'ils accomplissent en qualité de délégués la délégation en vertu de laquelle ils agissent.

Art. 269. — Les engagements des dépenses des Communes soumis par la réglementation en vigueur au contrôle de Service du Contrôle des dépenses publiques ne sont exécutés qu'après visa de ce service.

Les dépenses qui ne remplissent pas cette condition sont nulles et sans valeur par le Receveur-payeur.

Art. 270. — Les ordonnances de paiement sont établies dans les formes prévues pour les ordonnances émises sur le budget de l'Etat.

Toutefois elles sont numérotées, contrairement aux dispositions de l'article 121, suivant une série unique et ininterrompue par gestion. Il peut être dérogé à cette règle pour certaines communes par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 271. — Lorsque le Président de la Commune ou le Maire refuse ou néglige d'ordonnancer une dépense régulièrement engagée et liquidée, le créancier peut se pourvoir devant le Ministre de l'Intérieur qui prend, s'il y a lieu, un arrêté tenant lieu d'ordonnance.

Art. 272. — Le comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles chez la Commune.

Art. 273. — Les acquisitions, les aliénations, les échanges et les baux de biens immeubles à prendre ou à donner et dont la durée dépasse neuf ans ne peuvent être réalisés qu'en vertu d'une délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire par l'autorité de tutelle.

Art. 274. — Les marchés de fournitures, de travaux ou de services des Communes sont passés dans les mêmes formes que celles prévues pour les marchés de l'Etat.

Ils sont approuvés par l'autorité de tutelle sur avis conforme de la commission des marchés compétente.

Art. 275. — Les régies de recettes ou d'avances sont instituées par arrêté du Ministre des Finances sur demande du Président de la Commune et proposition du Ministre de l'Intérieur.

La nomination des régisseurs est effectuée dans les mêmes formes.

Art. 276. — Les régisseurs de recettes ou d'avances opèrent sous la surveillance, le contrôle et la responsabilité du Receveur de la Commune.

Art. 277. — Toutes les dispositions prévues pour les régies d'Etat par le présent Code sont applicables aux régies communales.

Art. 278. — Les Receveurs des Communes tiennent leurs écritures dans les formes prévues pour la comptabilité de l'Etat.

Ils fournissent au Ministre des Finances, chaque mois ou trimestre, un bordereau de leurs opérations du mois ou du trimestre écoulé.

Art. 279. — Outre sa gestion et sa comptabilité-deniers, le Receveur de la Commune est chargé de la tenue de la comptabilité-matières des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la Commune.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité-matière, il en exerce le contrôle et en assure la centralisation.

Il procède, en fin d'année, à l'inventaire général des biens de la Commune.

Art. 280. — Toutes les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier ou immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation sont retracées dans les comptes de la Commune suivant les règles arrêtées par le plan comptable type des Communes.

Art. 281. — Le comptable de la Commune établit, en fin d'année, le compte financier de la Commune pour l'année écoulée.

Ce compte est établi suivant modèle fixé par le Ministre des Finances.

Art. 282. — Le compte financier est visé par le Président de la Commune ou le Maire pour conformité avec ses écritures, arrêté par le Conseil Municipal et approuvé par les autorités de tutelle.

Art. 283. — Faute d'établissement du compte financier par le comptable gestionnaire, le Ministre des Finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

Art. 284. — Les comptes financiers des comptables municipaux soumis directement à la juridiction de la Cour des Comptes sont mis en état d'examen par le Ministre des Finances qui, après les avoir visés pour conformité avec les indications des écritures intérieures des comptables intéressés, les transmet au greffe de la Cour.

Art. 285. — Le Ministre des Finances exerce, à l'égard des comptables des Communes non justiciables directement de la Cour des Comptes, le contrôle dévolu à cette Cour, sous réserve du droit d'évocation reconnu à cette dernière. A cet effet il vérifie les indications du compte produit et des pièces qui l'appuient et prescrit, s'il y a lieu, toutes régularisations nécessaires.

Les décisions du Ministre des Finances en l'objet sont susceptibles de pourvoi devant la Cour.

Art. 286. — Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Conseils de Gouvernorat et autres collectivités publiques locales ainsi qu'aux organismes assimilés.

Loi N° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

DEPENSES COURANTES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. — Est et demeure autorisée pour la gestion 1974 la perception au profit du budget de l'Etat des divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus prévus au tableau « A » ci-annexé d'un montant total de 247.200.000 dinars.

Art. 2. — Est et demeure autorisée pour la gestion 1974 la perception au profit des Budgets Annexes des divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus prévus au tableau « B » ci-annexé d'un montant de 16.648.000 dinars.

Art. 3. — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat pour la gestion 1974 est fixé à 247.200.000 dinars.

Ces crédits sont répartis par partie et chapitre conformément au tableau « C » ci-annexé.

Art. 4. — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses courantes des services de l'Etat, à caractère industriel et commercial dotés d'un budget annexe pour la gestion 1974 est fixé à 16.648.000 dinars.

Ces crédits sont répartis par partie et par chapitre conformément au tableau « D » ci-annexé.

Art. 5. — Les recettes et les dépenses des Etablissements Publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat sont fixées pour la gestion 1974 à 76.674.100 dinars conformément au tableau « E » ci-annexé.

Art. 6. — Il est interdit aux Chefs d'Administration et aux Ordonnateurs Principaux ainsi qu'aux Ordonnateurs agissant par délégation de prendre des mesures autorisant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits des tableaux « C », « D » et « E » ci-annexés qui ne résulteraient pas de l'application de lois, décrets, et règlements antérieurs.

Les Chefs d'Administration et les Ordonnateurs Principaux ainsi que les Ordonnateurs agissant par délégation seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

Contribution Personnelle d'Etat

Art. 7. — Les § 4 et 5 de l'article 5 bis du décret du 31 mars 1932 relatif à la Contribution Personnelle d'Etat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 25 décembre 1973.

4. Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances et dont l'exécution dépend de la vie humaine ou qui garantissent en cas de décès, le versement de capitaux stables aux conjoints, ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 45 dinars par an.

Art. 8. — Le 7ème alinéa de l'article 5 ter du décret du 31 mars 1932 relatif à la contribution Personnelle d'Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les revenus provenant des traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés comme en matière d'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères. Toutefois la déduction forfaitaire pour frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ainsi que l'abattement supplémentaire sur les pensions et rentes viagères sont calculés sur le revenu net versé par l'employeur ou le débirentier après déduction des retenues pour la retraite et de l'impôt sur les traitements et salaires.

Art. 9. — Il est ajouté à l'article 6 du décret du 31 mars 1932 relatif à la Contribution Personnelle d'Etat un § 3° ainsi libellé :

3. Les pensions et allocations visées à l'article 3 du décret du 29 mars 1945.

Art. 10. — L'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 31 mars 1932 relatif à la Contribution Personnelle d'Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Toutefois sont exemptés :

1°) Les ménages, les veufs ou les divorcés ayant ou non des enfants à charge qui disposent uniquement de ressources d'origine salariale et dont le revenu brut annuel ne dépasse pas 360 dinars.

2°) Les contribuables dont les revenus nets imposables ne dépassent pas 100 dinars.

Art. 11. — Les § 1 et 2 de l'article 8bis du décret du 31 mars 1932 relatif à la Contribution Personnelle d'Etat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

I. — Les revenus soumis à retenue par le décret du 29 mars 1945 ainsi que les indemnités, allocations, gratifications, avantages en nature et en général toute rétribution accessoire, provisoire ou accidentelle perçues en sus du traitement de base et qu'elle qu'en soit l'appellation ou les modalités d'attribution, font l'objet d'une retenue provisionnelle au titre de la Contribution Personnelle d'Etat.

II. — Cette retenue est effectuée selon les modalités prévues par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 12. — L'article 20 du décret du 25 mai 1950 relatif à l'évaluation forfaitaire minimum basée sur le train de vie des contribuables est modifié comme suit :

I. — Sauf justification contraire et en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, le revenu global imposable à la contribution personnelle d'Etat, ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie des contribuables le barème ci-dessous.

La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application des dispositions de ce paragraphe excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.

I. — Valeur locative de la résidence principale déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

II. — Valeur locative des résidences secondaires en Tunisie et hors de Tunisie

III. — Domestiques et autres salariés, à l'exclusion du premier domestique :

- Pour la première personne du sexe féminin âgée de moins de 60 ans
- Pour chaque personne du sexe féminin en sus de la première
- Pour le premier homme âgé de moins de 60 ans
- Pour chaque homme en sus du premier

IV. — Voitures automobiles destinées au transport des personnes :

- Par cheval vapeur de la puissance de la voiture :
- Lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 10 CV
- Lorsque celle-ci est supérieure à 10 CV et inférieure ou égale à 15 CV
- Lorsque celle-ci est supérieure à 15 CV

Cette valeur est réduite de moitié pour les voitures affectées à un usage professionnel.

V. — Yacht ou bateau de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale.

- Pour les 5 premiers tonneaux
- Pour chaque tonneau supplémentaire

VI. — Avion de tourisme :

- Par cheval-vapeur de la puissance de l'avion

VII. — Chevaux de course :

- Par cheval de galop
- Par cheval de trot

- 5 fois la valeur locative réelle pour les loyers moratoriés.
- 4 fois la valeur locative réelle pour les loyers libres des constructions édifiées après le 1er janvier 1954.
- 3 fois la valeur locative réelle pour les loyers libres des constructions édifiées après le 1er janvier 1954.

- 10 fois la valeur locative réelle pour les loyers moratoriés.
- 8 fois la valeur locative réelle pour les loyers libres des constructions édifiées avant le 1er janvier 1954.
- 6 fois la valeur locative réelle pour les loyers libres des constructions édifiées après le 1er janvier 1974.

200 dinars

300 dinars

400 dinars

500 dinars

120 dinars

150 dinars

180 dinars

Avec abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et de 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans.

600 dinars

100 dinars

30 dinars

500 dinars

250 dinars

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative réelle est déterminée soit au moyen des baux écrits ou des déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.

II. — Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition d'un contribuable comprennent ceux de sa femme et des personnes considérées comme étant à sa charge lorsque ces derniers ne déclarent pas de revenu propre.

III. — Lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins trois éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à la possession de ces éléments est majoré de 25 %.

Il est majoré de 40 % lorsque le nombre de ces éléments est de 4 ou plus.

IV. — Les revenus expressément exonérés sont en cas d'imposition forfaitaire diminués de la base imposable déterminée en application des dispositions qui précèdent.

V. — Le revenu ainsi déterminé, diminué des revenus dont le montant est connu avec précision, est réparti proportionnellement aux autres catégories de revenus imposables déclarés ou redressés.

Impôt sur les traitements et salaires

pensions et rentes viagères

Art. 13. — Il est ajouté à l'article 3 du décret du 29 mars 1945 relatif à l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères les paragraphes suivants ainsi numérotés et libellés :

11° — Les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survie attribuées en application du décret n° 71-452 du 17 décembre 1971.

12° — Les pensions militaires d'invalidité telles que fixées par le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972.

13° — Les pensions attribuées aux résistants, invalides et aux veuves, orphelins et ascendants des résistants morts pour l'indépendance de la Tunisie, servies en application de la loi n° 72-5 du 17 octobre 1972.

Art. 14. — Les articles 5, 9 et 10 du décret du 29 mars 1945 relatif à l'impôt sur les traitements publics et privés, indemnités et émoluments, pensions et rentes viagères, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 5. (nouveau). — L'impôt est dû au 1er janvier de chaque année sur les traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères payés aux intéressés au cours de l'année précédente.

Cette disposition est applicable aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 1974.

Art. 9. (nouveau). - 1° — L'impôt sur les traitements et salaires donne lieu à une retenue provisionnelle opérée pour le compte du Trésor sur chaque paiement effectué, lorsque l'employeur ou le débirentier est domicilié ou établi en Tunisie.

Les retenues à effectuer sont fixées par les barèmes établis dans les conditions indiquées à l'article 20 ci-après.

2° — Les contribuables domiciliés en Tunisie qui reçoivent de particuliers, sociétés ou associations domiciliés ou établis hors de Tunisie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères sont tenus de calculer eux-

mêmes la retenue afférente aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cette retenue dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.

Art. 10. (nouveau). — Les rémunérations allouées sous forme d'avantages en nature et qui ne peuvent pas être évaluées en vue de la détermination de la retenue provisionnelle peuvent ne pas être comprises dans les bases de la retenue mais elles seront ajoutées en fin d'année au montant des salaires payés en espèces et le complément des droits correspondant sera perçu au moment du dépôt de la déclaration unique instituée par la loi n° 62-72 du 31 décembre 1962.

Art. 15. — Il est ajouté à la fin de l'article 6 du décret du 29 mars 1945 relatif à l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères un 3ème alinéa ainsi libellé :

3°) — Un abattement supplémentaire de 20 % sur les pensions et rentes viagères.

Art. 16. — Il est ajouté à la fin de l'article 13 du décret du 29 mars 1945, relatif à l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères un alinéa ainsi libellé :

Copie de cet état est remise à chaque intéressé pour ce qui le concerne avec une mention certifiant que les retenues effectuées ont été reversées au Trésor, suivie de la signature de l'employeur.

Patente et impôt sur les bénéfices des professions non commerciales

Art. 17. — Il est ajouté un § II à l'article 8 du Code de la Patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ainsi libellé.

II. — L'excédent du Droit d'Exercice payé au taux de 1 % est restituable à concurrence d'un droit annuel forfaitaire par établissement liquidé selon le tableau figurant à l'article 6 bis.

Cette disposition n'est applicable que si l'intéressé justifie de la tenue d'une comptabilité régulière et probante ou à défaut, et nonobstant les dispositions de l'article 44 du présent Code une comptabilité simple telle que prescrite par l'article 45 ci-après lorsqu'il s'agit d'assujettis dont les sources d'approvisionnement sont contrôlées ou organisées.

Art. 18. — Les articles 12 et 12 bis, du Code de la patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 12 (nouveau).

1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net arrondi au Dinar inférieur déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments queconques de l'actif en cours d'exploitation.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers et les amortissements.

3. Pour l'application des § 1 et 2 ci-dessus, les stocks et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Article 12 bis (nouveau).

I. — Le bénéfice net est établi sous déductions de toutes charges; celles-ci comprennent notamment :

1°) Les frais de production ou d'exploitation de toutes natures, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ainsi que la valeur locative nette des locaux où s'exerce la profession lorsqu'ils supportent effectivement la taxe locative, si elle en est propriétaire.

La valeur locative nette des immeubles, lorsqu'elle est déductible du bénéfice, s'entend de celle qui est retenue pour l'assiette de la taxe locative, déduction faite des charges et des amortissements afférents aux dits immeubles.

2°) Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, ainsi que les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.

3°) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part dans le capital de leurs sociétés à l'exclusion des sociétés de fait et des associations en participation, à la double condition que le montant des sommes prêtées n'excède pas 50 % du capital social et dans la limite d'un intérêt servi aux associés à un taux ne dépassant pas celui de la Banque Centrale plus deux.

4°) Dans la mesure où ils sont justifiés, les dons et subventions servis à des organismes d'intérêt général ou à des œuvres sociales, culturelles ou assimilées à concurrence de un pour mille (1‰) du chiffre d'affaires.

5°) Les fonds d'intéressement du personnel salarié lorsqu'ils sont constitués en application de dispositions législatives ou réglementaires.

II. — Le bénéfice net imposable est établi en outre sous déduction du revenu net des valeurs et cap taux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise, après réfaction de ce revenu d'une quote-part de frais et charges; cette quote-part est fixée :

— à 60 % du montant de ce revenu en ce qui concerne les entreprises de banque ou de crédit, ainsi que les entreprises de placement et de gestion de valeurs mobilières;

— à 30 % en ce qui concerne les sociétés industrielles et commerciales dont les investissements en titres ont à la clôture du bilan, une valeur supérieure à la moitié du capital social;

— et à 10 % en ce qui concerne les autres entreprises.

Article 12 ter (nouveau).

Par dérogation aux dispositions du § 2 de l'article 12 bis.

I. — Les contribuables qui construisent ou font construire des immeubles d'habitation destinés au logement de leur personnel peuvent dès achèvement des constructions, effectuer un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient, déductible pour l'établissement du droit proportionnel, la valeur résiduelle des dites constructions étant amortissable sur une durée de dix ans.

Un immeuble n'est considéré comme destiné au personnel au sens de l'alinéa ci-dessus, que si les trois quart au moins de la superficie totale sont réservés au logement du personnel de l'entreprise.

II. — Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables lorsque les personnes, sociétés, compagnies ou entreprises visées recourent à des sociétés qui ont pour objet la construction, l'acquisition ou la gestion d'immeuble à usage principal d'habitation pour la fraction des immeubles à laquelle elles ont vocation et qu'elles destinent au logement de leur personnel, à compter du jour de l'attribution en propriété qui leur en est faite.

III. — Pour l'application des dispositions des paragraphes I et II ci-dessus, les associés en nom des sociétés de personnes, les membres des associations en participation les gérants de sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en commandite par action, les membres du conseil d'administration des sociétés anonymes, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel des dites entreprises.

Art. 19. — Il est ajouté à la fin du 2° § de l'article 16 bis du Code de la Patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales la mention : « ou des rémunérations pour des Etudes Techniques ou Economiques ».

Art. 20. — Le § I de l'article 35 du Code de la Patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales est complété par l'alinéa suivant :

Toutefois et lorsque la conjoncture économique et financière l'exige, les redevables pourront être dispensés du paiement du deuxième terme des Acomptes Provisionnels par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 21. — L'alinéa 2 du § I de l'article 58 du Code de la Patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Cette taxation d'office sera établie au moyen de toutes présomptions de fait ou de droit et notamment en application de l'article 9 du décret du 31 mars 1932 relatif à la contribution Personnelle d'Etat et de l'article 20 du décret de Finances du 25 mai 1950, relatif à l'évaluation forfaitaire minimum, basée sur les éléments de train de vie des contribuables.

Loi N° 62-72 du 31 décembre 1962, portant institution d'une Déclaration Unique des Revenus

Art. 22. — Il est ajouté à l'article 3 de la loi n° 62-72 du 31 décembre 1962 portant institution d'une déclaration unique des revenus le § suivant :

La déclaration doit mentionner que l'assujetti certifie l'exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et qu'il s'expose aux sanctions prévues par la loi fiscale pour toute inexactitude.

Art. 23. — L'article 19 de la loi n° 62-72 du 31 décembre 1962, portant institution d'une déclaration unique des revenus est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Sans préjudice des dispositions particulières en matière de pénalités, les infractions relatives au défaut de la déclaration d'ouverture et au refus de communication de tous documents de nature à permettre le contrôle des impôts sont poursuivies et réprimées en application de l'alinéa I de l'article 31 du décret du 29 décembre 1955, portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service.

Loi N° 62-75, portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus

Art. 24. — Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 4 de la loi n° 62-75, portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus, ainsi libellé :

Les titres, à l'exclusion de leur revenu, doivent constituer pour la partie non remboursée des éléments stables de l'actif et être immobilisés pendant une durée de cinq ans suivant l'année de la libération partielle ou totale du capital souscrit.

Art. 25. — Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article 5 de la loi n° 62-75, portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus, ainsi libellé :

Toutefois, le remboursement et la libre disposition du capital échu des bons d'équipement de l'Etat et des emprunts obligataires, n'entraînent pas perte du bénéfice de la déduction accordée.

Droits de timbre et d'enregistrement

Art. 26. - I. — Sont exempts de tous droits de timbres et d'enregistrement, les contrats de prêts consentis par les Conseils de Gouvernorat, dans le cadre du programme d'animation rurale et de promotion d'emploi.

II. — Sont enregistrés au Droit fixe les contrats de location de voiture sans chauffeur. Les copies de ces contrats sont établies sur papier libre.

Art. 27. — L'Office National du Tourisme et du Thermalisme bénéficie des avantages fiscaux ci-après :

1°) Exonération du droit de mutation sur les acquisitions amiables ou par voie de justice auxquelles il sera amené à procéder.

2°) Enregistrement au droit fixe de tout contrat qu'il sera amené à conclure avec des tiers.

Art. 28. — L'Agence Foncière d'Habitation, l'Agence Foncière Touristique et l'Agence Foncière Industrielle bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

1° Exonération des droits de mutation sur les acquisitions amiables ou par voie de justice auxquelles elles seront amenées à procéder;

2°) Enregistrement au droit fixe de tout contrat qu'elles seront amenées à conclure avec des tiers;

3°) Exonération de la taxe sur les prestations de service.

Taxe unique sur les assurances

Art. 29. — Le tarif de la taxe unique sur les assurances fixé en dernier lieu par l'article 1er du décret n° 69-114 du 29 mars

1969, portant fixation des taux de divers impôts, contributions et taxes, est modifié ainsi qu'il suit :

- | | |
|--|--------|
| 1°) Risque de toute nature de la navigation maritime ou aérienne | 6,90 % |
| 2°) Incendie, sauf en ce qui concerne les risques agricoles qui sont compris dans le 5° ci-après | 30 % |
| 3°) Vie et contrats de rente viagère | 5,50 % |
| 4°) Crédit à l'exportation | 0,30 % |
| 5°) Toutes autres assurances | 10 % |

Taxes sur le chiffre d'affaires

Art. 30. — Il est ajouté à l'article 7 du décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service :

14°) L'importation et la production des films cinématographiques impressionnés à caractère culturel ou social.

L'exonération est subordonnée à la décision du Ministre des Finances après avis du Ministre des Affaires Culturelles.

Art. 31. — Le paragraphe III de l'article 8 du décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service, est modifié ainsi qu'il suit :

III. — Lorsqu'un producteur vend habituellement en gros et en détail, le chiffre d'affaires à retenir est constitué :

— en ce qui concerne les ventes en gros, par le chiffre d'affaires réel réalisé à ce titre par l'entreprise.

— en ce qui concerne les ventes au détail, par le montant réel des ventes effectuées dans ces conditions, diminué de 20% sous réserve, toutefois, que cette réfaction n'ait pas pour conséquence d'aboutir à un prix impossible inférieur au prix de gros minimum pratiqué par le redevable pendant la période d'imposition considérée.

— Par vente au détail, il faut entendre les ventes faites à un particulier à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

Art. 32. — L'article 9 du décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9 (nouveau) : Les producteurs sont autorisés à imputer sur le montant de la taxe due en application des articles 2, 3, 4 bis et 5 ci-dessus, la taxe à la production et la taxe sur les prestations de service ayant effectivement grevé :

I. — Les achats et les importations réalisés par eux-mêmes portant sur :

a) les matières premières et produits qui entrent intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits ou objets fabriqués passibles de la taxe à la production.

b) les matières, produits ou objets ne constituant pas un outillage qui, sans entrer dans les produits finis, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication.

c) dans les conditions déterminées par l'Administration, les matières, produits ou objets qui sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'un très petit nombre d'opérations de fabrication.

d) les récipients et emballages dans lesquels les produits sont livrés en emballages perdus.

II. — a) Les achats, importations et livraisons à soi-même portant sur des biens autres que ceux visés au paragraphe I ci-dessus opérés pour les besoins de l'exploitation.

b) Les prestations de service dans la mesure où elles consistent en des travaux effectués sur les matières, produits ou biens visés aux paragraphes I et IIa) ci-dessus ou sur les produits fabriqués par les producteurs et passibles de la taxe à la production.

III. — Indépendamment des imputations prévues aux paragraphes I et II ci-dessus, les producteurs dont l'activité est destinée principalement à l'exportation peuvent être autorisés par décision du Ministre des Finances à imputer sur le montant des taxes dues la taxe à la production, la taxe de consom-

mation et la taxe sur les prestations de service ayant grevé des dépenses afférentes aux moyens de transport; aux bâtiments, à l'électricité et à l'outillage.

Le montant déductible est déterminé par référence au pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par rapport au chiffre d'affaires global de l'entreprise.

Les modalités d'application des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus ainsi que les limites qui peuvent être apportées aux déductions prévues par ces dispositions sont fixées par arrêté du Ministre des Finances.

IV. — Les produits entrant dans la fabrication des pâtes alimentaires et du couscous pourront donner lieu à déduction dans la limite fixée par décision du Ministre des Finances.

Art. 33. — Le paragraphe I de l'article 17 du décret du 29 décembre 1955, portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service est modifié ainsi qu'il suit :

I. — Les redevables, à l'exception des sociétés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 8.000 dinars peuvent, sur leur demande et moyennant le versement d'un abonnement annuel payable par fractions trimestrielles, être dispensés des formalités prévues à l'article 11.

Art. 34. — L'article 19 du décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service est modifié ainsi qu'il suit :

Article 19 (nouveau) : Le fait générateur est constitué par le dédouanement de la marchandise ou la livraison par le producteur.

Art. 35. — Le paragraphe II de l'article 26 du décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service est modifié ainsi qu'il suit :

II. — Les dispositions des articles 17 et 17bis ci-dessus à l'exclusion de celles contenues dans le paragraphe III de l'article 17, sont également applicables aux prestataires de service dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 3.000 dinars.

Art. 36. — L'article 31 du décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service est modifié ainsi qu'il suit :

Article 31 (nouveau) : Sans préjudice des dispositions particulières du § II de l'article 29, les infractions aux dispositions qui précèdent et aux arrêtés pris pour leur exécution sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret du 3 octobre 1884. Elles sont punies d'une amende de 100 dinars en principal. En cas de récidive dans le délai d'un an, cette amende est doublée.

En cas de refus de satisfaire conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, à la communication des livres, pièces et documents visés aux articles 50 et 51 du Code de la patente, les contrevenants sont condamnés, dans les conditions prévues au paragraphe IV de l'article 66 du Code de la Patente à une astreinte de 2 dinars au minimum par jour de retard.

Art. 37. — Il est ajouté au décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service un article 17bis ainsi conçu :

Article 17bis. — Un arrêté du Ministre des Finances fixe, pour les petits métiers dont il établira la liste, le montant du forfait annuel visé à l'article 17 ci-dessus.

Art. 38. — Les articles 15 et 16 du décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service sont abrogés.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Rémunérations publiques

Art. 39. — Le crédit global inscrit pour la gestion 1974 au titre I, chapitre IX du budget « Ministère des Finances » au titre de la revalorisation des salaires du personnel ouvrier de

l'Etat et des établissements publics administratifs et de la majoration pour salaire unique allouée à ce personnel sera réparti en cours de gestion, par décret, entre les différents départements.

Le tableau « E » intitulé « Budgets rattachés pour ordre au Budget de l'Etat » sera modifié en conséquence, par décret.

Octroi de la garantie de l'Etat

Art. 40. — Le montant total dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie du Trésor, en vertu des textes et conventions en vigueur, est fixé pour la gestion 1974 à vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 D.).

Retraite proportionnelle

Art. 41. — Le nombre d'agents pouvant être admis à faire valoir leurs droits à la retraite proportionnelle dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe II 4ème e) de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 modifiée par la loi n° 73-71 du 19 novembre 1973 est fixé à mille (1.000) pour la gestion 1974.

Bons d'équipement

Art. 42. — Le Ministre des Finances est autorisé à émettre, dans la limite de 38.000.000 Dinars la dixième tranche de bons d'équipement à 10 ans.

Les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de cette tranche seront fixées par arrêté du Ministre des Finances.

Report des excédents

Art. 43. — Est autorisé, dans la limite de 27.000.000 Dinars, le report des excédents des recettes sur les dépenses du budget général de la gestion 1973, pour la couverture des dépenses en capital du budget 1974.

Loi d'assainissement des finances publiques

Art. 44. — Est prorogé au 31 décembre 1974, l'effet de la loi n° 70-22 du 7 mai 1970 relative à l'assainissement des finances publiques.

Fonds de promotion et de décentralisation industrielle

Art. 45. — Il est créé un fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle dont l'objet est de favoriser la promotion d'entrepreneurs, d'encourager la création et le développement des petites et moyennes entreprises industrielles, et de mettre en œuvre les mesures d'incitation à la décentralisation des investissements dans le domaine industriel.

L'organisation et les règles de fonctionnement du dit fonds seront fixées par décret.

Marchés des communes

Art. 46. — L'article 95 du décret du 14 mars 1957 portant loi municipale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 95 (nouveau) : Les marchés des Communes sont passés selon les modalités qui seront fixées par décret.

Centre d'Etudes, de Recherches et de Publication

Art. 47. — Il est créé au sein de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques un centre dénommé « Centre d'Etudes, de Recherches et de Publication ».

Ce Centre a pour objet de promouvoir les études et les recherches dans les domaines juridiques, politiques et économiques.

L'organisation et le fonctionnement du dit Centre seront fixés par décret.

Centre d'Observations des Mineurs de Mrira

Art. 48. — Le Centre d'Observation des Mineurs de Mrira dépendant du Ministère de la Justice est rattaché au Ministère de l'Intérieur.

Etablissements Publics

Ministère de l'Intérieur

Art. 49. — Les établissements publics ci-après :

— Centre d'Action Educative de Gammarth

— Centre d'Action de Sidi El Hani

relevant du Ministère de la Justice, sont rattachés au Ministère de l'Intérieur.

Art. 50. — Le Centre d'Action Educative d'Agareb - Sfax et le Centre d'Observation et d'Action Educative de la Manouba relevant du Ministère de la Justice sont rattachés au Ministère de l'Intérieur et érigés en établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et de budgets rattachés pour ordre au Budget de l'Etat.

Ministère de l'Agriculture

Art. 51. — Sont créés les établissements publics ci-après : Régie des Parcs Communs.

Centre de Formation Professionnelle Agricole de Jeunes Filles de Sidi Bouzid.

Centre de Formation Professionnelle Agricole de Gafsa.

Centre de Perfectionnement et de Recyclage Agricole de Saïda.

Ces établissements relevant du Ministère de l'Agriculture sont dotés de la personnalité civile, de l'autonomie financière et de budgets rattachés pour ordre au Budget de l'Etat.

Art. 52. — L'économe-comptable du Centre de Formation Professionnelle de Mécanique Agricole du Fahs est chargé de la liquidation du Centre de Formation Professionnelle Agricole du Fahs supprimé par la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour la gestion 1969.

Les opérations de liquidation seront prescrites par le Ministre des Finances.

Ministère des Transports et des Communications

Art. 53. — Les établissements publics ci-après :

— Ecole de l'Aviation Civile et de la Météorologie

— Ecole de la Marine Marchande de Sousse

relevant du Ministère de l'Equipement sont rattachés au Ministère des Transports et des Communications.

Ministère de l'Education Nationale

Art. 54. — Sont créés les établissements publics ci-après :

Collège Secondaire Professionnel de Bab El Allouj

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles rue Jamaa El Hawa, Tunis.

Collège Secondaire Professionnel rue Sidi Ayed, Tunis.

Lycée de Jeunes Filles Av. Bab Djedid, Tunis.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles rue des Glacières, Tunis.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles de la Marsa.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles, Hammam-Lif.

Collège Secondaire Professionnel de Sminja.

Collège Secondaire de Tébourba.

Collège Secondaire Pont du Fahs.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles de Nabeul.

Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Hammamet.

Lycée de Jeunes Filles de Nabeul.

Lycée de Kélibia.

Lycée de Ras Djebel.

Collège Secondaire Professionnel de Béja.

Lycée de Jeunes Filles de Béja.

Collège Secondaire de Bouarada.

Collège Secondaire de Bou Salem.

Collège Secondaire de Tabarka.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles, Le Kef.

Lycée de Tajérouine.

Lycée de Siliana.

Collège Secondaire El Ksour.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles rue Tahar Sfar, Sousse.

Lycée de Moknine.

Lycée Kalaâ Kbira - Akouda.

Collège Secondaire Professionnel de Mahdia.

Lycée de Jeunes Filles de Monastir.

Collège Secondaire Professionnel de Garçons de Monastir.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles de Monastir.

Collège Secondaire d'El Jem.

Lycée Ksour Essaf.

Collège Secondaire Enfida.

Collège Secondaire Professionnel rue de Fès à Kairouan

Lycée de Sidi Ali Ben Nasrallah.

Lycée de Sbeitla.

Collège Secondaire de Thala.

Collège Secondaire de Fériana.

Lycée de Jeunes Filles Route de Tunis à Sfax.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles Marchés aux Olives à Sfax.

Collège Secondaire Professionnel Route de Mahdia à Sfax.

Collège Secondaire Professionnel rue de l'Armée à Sfax.

Lycée Route d'Agareb à Sfax.

Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Kerkennah.

Collège Secondaire Professionnel de Garçons de Gafsa.

Lycée de Sidi Bouzid.

Lycée de Tozeur.

Collège Secondaire Professionnel Gastillia, Tozeur.

Collège Secondaire Professionnel de Métlaoui.

Collège Secondaire de Redeyef.

Collège Secondaire de Meknassy.

Lycée Technique Cité Menara, Gabès.

Collège Secondaire Professionnel de Jeunes Filles Avenue de la République à Gabès.

Collège Secondaire El Hamma.

Collège Secondaire de Mareth.

Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Kébili.

Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Djerba.

Collège Secondaire de Tataouine.

Collège Secondaire Professionnel de Zaghuan.

Internat Primaire de l'Ariana.

Internat Primaire de Zaghuan.

Internat Primaire de Mateur.

Internat Primaire de Smala de Souassi.

Internat Primaire de Oueslatia.

Internat Primaire de Hajeb El Aïoun.

Ces établissements relevant du Ministère de l'Education Nationale sont dotés de la personnalité civile, de l'autonomie financière et de budgets rattachés pour ordre au Budget de l'Etat.

Art. 55. — Sont réalisés les changements d'appellation des établissements publics désignés ci-après dépendant du Ministère de l'Education Nationale :

ANCIENNE APPELLATION

Collège Secondaire Cité Jawhara, Sousse

Collège Secondaire et Secondaire Professionnel d'El Ouardja

Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Téboursoûk

Collège Secondaire et Secondaire Professionnel Cité des Jeunes, Gafsa

Collège de Prédication et d'Orientation de Kairouan

Ecole Normale d'Instituteurs du Kef

Ecole Normale d'Instituteurs, Menzel Bourguiba

Ecole Normale d'Institutrices El Menzah

Ecole Normale d'Instituteurs de Zaghuan

Ecole Normale d'Instituteurs Kasserine

Ecole Normale d'Institutrices Kasserine

Ecole Normale des Professeurs Adjoints

Lycée de Hammam-Lif

NOUVELLE APPELLATION

Lycée Cité Jawhara, Sousse

Lycée d'El Ouardja

Lycée Bourguiba de Téboursoûk

Lycée Cité des Jeunes Gafsa

Lycée de Prédication et d'Orientation de Kairouan.

Collège Secondaire du Kef

Collège Secondaire Professionnel Oum Hani (Menzel Bourguiba)

Collège Secondaire El Menzah

Lycée de Zaghuan

Collège Secondaire Kasserine

Lycée de Jeunes Filles Kasserine

Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique

Lycée Habib Bourguiba Ezzahra

Ministère des Affaires Culturelles

Art. 56. — L'Ecole des Beaux Arts relevant du Ministère des Affaires Culturelles prend la nouvelle dénomination de « Institut Technologique d'Art, d'Architecture et d'Urbanisme ».

Ministère de la Santé Publique

Art. 57. — Il est créé un établissement public dénommé « Hôpital Régional de Tozeur ».

Cet établissement relevant du Ministère de la Santé Publique est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au Budget de l'Etat.

Art. 58. — L'établissement public dénommé « Hôpital de Circonscription de Tozeur » est supprimé et son patrimoine est transféré à l'Hôpital Régional de Tozeur.

L'Agent-Comptable de l'Hôpital Régional de Tozeur est chargé de la liquidation de l'établissement supprimé.

Les opérations de liquidation seront prescrites par le Ministre des Finances.

Art. 59. — Sont créés les établissements publics ci-après :

— Hôpital de Circonscription de la Chebba

— Hôpital de Circonscription de Nefta

Ces hôpitaux relevant du Ministère de la Santé Publique sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et sont soumis aux règles de la comptabilité communale.

Ministère des Affaires Sociales

Art. 60. — Il est créé un établissement public dénommé : Centre de Réadaptation des handicapés mentaux « La Volonté ».

Cet établissement relevant du Ministère des Affaires Sociales est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au Budget de l'Etat.

Art. 61. — Le Centre de la Jeune Fille Rurale prend la nouvelle appellation de « Centre de la Jeune Fille Rurale et du Développement Social ».

DEUXIEME PARTIE**FONDS SPECIAUX DU TRESOR****Ministère des Finances***Fonds d'exercice du droit de préemption*

Art. 62. — Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du Trésor dénommé « Fonds d'exercice du droit de Préemption » destiné à permettre au Ministre des Finances d'exercer au profit du Trésor, le droit de préemption prévu par la loi n° 73-53 du 2 août 1973 relative aux droits d'enregistrement.

Les ressources de ce fonds sont constituées par les dotations du budget de l'Etat, et par le produit de la revente des biens immeubles, droits immobiliers et fonds de commerce acquis dans le cadre de la loi sus-visée.

Art. 63. — Il est alloué sur les ressources du Trésor une avance initiale de 500.000 dinars au profit du Fonds d'exercice du droit de préemption.

Cette avance sera régularisée sur les recettes du fonds.

Fonds d'aménagement du crédit agricole

Art. 64. — Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du Trésor intitulé « Fonds d'Aménagement du crédit Agricole » destiné à venir en aide, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par décret, aux agriculteurs en difficulté de remboursement de leurs crédits agricoles en raison de mauvaises récoltes successives dues à des calamités agricoles ne constituant pas des risques normalement assurables.

Les zones touchées par les calamités agricoles sont désignées par décret.

Art. 65. — L'aide du Fonds d'Aménagement du crédit agricole revêt la forme de prêts de substitution dont la durée et les échéances de remboursement doivent permettre à leurs bénéficiaires la continuation de leur exploitation agricole dans des conditions normales de production et de commercialisation.

Art. 66. — Le Fonds d'Aménagement du crédit Agricole est alimenté par, une dotation spéciale du budget de l'Etat, les sommes provenant de l'amortissement des prêts consentis sur le Fonds, les intérêts perçus sur ces prêts et toutes autres sommes qui viendraient à lui être affectées par la législation et la réglementation.

Art. 67. — Le Ministre des Finances est l'ordonnateur du Fonds d'Aménagement du crédit Agricole.

La gestion du fonds pourrait être confiée à un organisme bancaire en vertu d'une convention à conclure entre cet organisme et le Ministre des Finances.

Ministère de l'Economie Nationale

Art. 68. — Sont étendues à la Caisse Interprofessionnelle de Compensation du Textile créée par la loi n° 58-79 du 11 juillet 1958, les dispositions des articles 22 à 24 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 relatives aux Fonds Spéciaux du Trésor.

Le Ministre de l'Economie Nationale est l'ordonnateur des dépenses de cette Caisse.

Toutes dispositions contraires sont abrogées et notamment les articles 3 et 4 de la loi n° 58-79 sus-visée et l'article 4 de la loi n° 70-32 du 3 juillet 1970, portant dissolution du Commissariat Général au Textile et à l'Habillement.

Ministère de l'Agriculture*Fonds Spécial de Promotion Agricole*

Art. 69. — L'article 29 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 est complété par les deux alinéas ci-après :

— le versement par les propriétaires d'une valeur de compensation entre les propriétés qu'ils possédaient avant les opérations de réforme agraire et celles qui leur sont attribuées après la mise en œuvre de cette réforme.

— le remboursement par les propriétaires du prix des travaux financés par l'Administration à leurs lieu et place.

Art. 70. — L'article 30 de la loi précitée n° 72-87 est modifié comme suit :

Art. 30. (nouveau). — Les dépenses imputables au Fonds Spécial sus-visé se répartissent en deux catégories.

1°) financement des opérations de premier établissement des attributaires de lots domaniaux dans les conditions qui seront fixées par décret;

2°) paiement des indemnités d'expropriation aux propriétaires de terres comprises dans des périmètres irrigués conformément aux dispositions de la loi n° 71-9 du 16 février 1971 précitée.

— paiement des prix des terres acquises à l'amiable par l'Etat dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, relative à la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 71-9 sus-visée.

— paiement aux propriétaires qui en feraient la demande de la valeur des aménagements fonciers existants dont le remplacement a été rendu nécessaire par la mise en valeur du périmètre.

*Caractère évaluatif de certains**Fonds Spéciaux du Trésor*

Art. 71. — Les prévisions de dépenses des fonds spéciaux du Trésor ci-après désignés, ont un caractère évaluatif au sens de l'article 24 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, tel qu'il a été modifié par la loi n° 70-22 du 7 mai 1970 :

— Fonds Commun des Collectivités Locales;

— Fonds des Carburants et pneumatiques;

— Compte d'Achat et de Vente d'Alcool;

— Fonds de péréquation des changes;

— Fonds d'Achat et d'Aménagement des Terrains.

Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1973.

Art. 72. — Est de demeure autorisée pour la gestion 1974 la perception au profit des fonds spéciaux du Trésor, des divers taxes, surtaxes prélèvement et produits d'un montant total de 36.346.000 dinars.

Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses imputables sur les fonds spéciaux susvisés pour la gestion 1974 est fixé à 36.346.000 dinars.

Les recettes et les dépenses des fonds spéciaux du Trésor, sont réparties conformément au tableau « F » ci-annexé.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 31 décembre 1973

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

GESTON 1974

Tableau A. — RECETTES

Numéros des articles	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des évaluations
	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	Dinars
	CHAPITRE PREMIER. — IMPOTS DIRECTS	
	Section I. — Impôts sur les revenus réels	
1	Contribution Personnelle d'Etat	9.400.000
2	Impôt sur les traitements et salaires	8.000.000
	<i>Patentes :</i>	
3	— Droit d'exercice	7.500.000
	<i>Sociétés :</i>	
4	— Droit proportionnel	10.000.000
5	— Acomptes	7.500.000
	<i>Autres Patentes :</i>	
6	— Droit proportionnel	1.330.000
	Impôts sur les bénéfices des professions non commerciales :	
7	— Droit d'exercice	33.000
8	— Droit proportionnel	250.000
9	Impôt sur les revenus des valeurs mobilières	6.600.000
	Total de la Section I	50.613.000
	Section II. — Impôts sur les revenus forfaitaires	
10	Impôt sur les olives	900.000
11	Impôt agricole	1.000.000
12	Impôt sur la vigne	185.000
13	Impôts sur les céréales	900.000
	Total de la Section II	2.985.000
	Total de la Section I	50.613.000
	Total du Chapitre I	53.598.000
	CHAPITRE II. — IMPOTS INDIRECTS	
	Section I. — Droits sur les produits et les transports	
14	Droit de consommation sur l'alcool	770.000
15	Droit de consommation sur les épices	1.700.000
16	Droit de consommation sur les savons et parfumeries	200.000
17	Droit sur les explosifs	55.000
18	Droit de garantie sur les matières en platine or et argent	80.000
19	Droit sur les chambres à air et pneumatiques	550.000
20	Droit de consommation sur les essences et huiles	12.350.000
21	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	1.200.000
22	Taxe sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde	75.000
23	Taxe de compensation sur les transports	1.400.000
	Total de la Section I	18.380.000
	Section II. — Droits de Douane	
24	Taxe de formalités douanières à l'importation	6.800.000
25	Droits de Douane à l'importation	17.500.000
26	Taxe de formalités douanières à l'exportation	1.900.000
	Total de la Section II	26.200.000

Numéros des articles	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des évaluations
		DINARS
	Section III. — Droits sur les actes et les transactions (Enregistrement)	
27	Droit de timbre	2.000.000
28	Droits sur les mutations	2.800.000
29	Autres droits d'enregistrement	3.000.000
30	Taxe unique sur les assurances	800.000
	Total de la Section III.	8.600.000
	Section IV. — Taxes sur les chiffres d'affaires	
31	Taxe à la production : régime importation	34.500.000
32	Taxe à la production : régime intérieur	14.000.000
33	Taxe à la consommation : régime importation	7.200.000
34	Taxe de consommation : régime intérieur	3.700.000
35	Taxe sur les prestations de services	6.900.000
36	Forfaits contractuels	22.000
	Total de la Section IV.	66.322.000
	Section V. — Monopoles fiscaux	
37	Versement de la Régie Nationale des Tabacs et Allumettes	24.000.000
	Total de la Section V.	24.000.000
	Report de la section I	18.380.000
	Report de la section II	26.200.000
	Report de la section III	8.600.000
	Report de la section IV	66.322.000
	Report de la section V	24.000.000
	Total du Chapitre II.	143.502.000
	CHAPITRE III. — TAXES	
38	Taxe sur les formalités en matière de mines	350
39	Taxe de vérification des poids et mesures	35.000
40	Taxe de visite des pharmacies, drogueries et laboratoires d'analyses médicales	6.500
41	Taxe de contrôle des établissements classés dangereux insalubres ou incommodes et taxe de vérification des appareils à vapeur	22.000
42	Taxe pour formalités administratives perçues par voie de timbre spécial	320.000
43	Taxe de l'immatriculation foncière et des lotissements	550
44	Licences des débits de boissons	25.000
45	Brevets d'invention, dessins, modèles industriels, marques de fabriques : taxe de production	6.500
46	Taxe d'inscription sur le registre du commerce	2.000
47	Droits sanitaires vétérinaires	3.300
48	Droits de reconnaissance à l'arrivée et de navigation	38.000
49	Droits sanitaires	3.100
50	Droits de chancellerie	150.000
51	Retenues sur les remises des débiteurs de produits monopolisés, amendes disciplinaires infligées aux débiteurs	1.190.000
52	Amendes et condamnations prononcées en matière fiscale	600.000
53	Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés	35.000
54	Taxe de formation professionnelle	1.750.000
55	Contributions aux frais de consultations externes dans les formations sanitaires	200.000
56	Taxe de contribution au fonds des développements de l'industrie cinématographique - Droit d'inscription sur les entreprises cinématographiques	80.000
57	Ports aériens secondaires	10.000
58	Ports maritimes secondaires	12.000
	Total du Chapitre III.	4.489.300
	CHAPITRE IV. — REVENUS DU DOMAINE ET DES SERVICES PAYANTS DE L'ETAT	
59	Redevances pour occupation du domaine Public	12.000
60	Loyers	130.000
61	Produits de la vente des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées	7.500
62	Produits de la vente des immeubles domaniaux	310.000
63	Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat	200.000
64	Autres produits domaniaux	35.000
	A reporter	694.500

Numéros des articles	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des évaluations
	DINARS	
	<i>Report</i>	694.500
65	Produits de la vente de la pommade ophtalmique	40.000
66	Droit pour délivrance des permis de pêches	5.500
67	Produits des mines carrières et salines	15.000
68	Produits des forêts	380.000
69	Contributions des Industries Exportatrices aux frais de contrôle douanier	40.000
70	Produits des locations de livres des bibliothèques	2.500
71	Produits de la vente des brochures et publications diverses	600
72	Produits des laboratoires de l'Etat	19.500
73	Redevances à la charge des sociétés pétrolières	3.500.000
	Total du Chapitre IV	4.697.600
	CHAPITRE V. — REVENUS DES PARTICIPATIONS FINANCIERES ET BENEFICES DES ENTREPRISES PUBLIQUES	
74	Bénéfices de Trésorerie, intérêts et revenus divers	4.500.000
75	Bénéfices de l'exploitation pétrolière	28.944.850
	Total du Chapitre V	33.444.850
	CHAPITRE VI. — PRODUITS DIVERS	
	Section I. — Droits régalien	
76	Amendes et condamnations pécuniaires, et autres sommes attribuées à l'Etat par jugements ou transactions ou en vertu de la déchéance ou de la prescription	850.000
	Total de la Section I	850.000
	Section II. — Recettes en atténuation de dépenses et recettes accidentelles	
77	Reversements de fonds sur les dépenses des divers services ..	212.000
78	Frais d'Administration, de régie et de perception pour le compte de tiers	360.000
79	Majoration de 5% pour frais de poursuites	170.000
80	Contribution du fonds des accidents du travail aux dépenses de fonctionnement du service d'urgence	20.000
81	Remboursement des collectivités et entreprises des emprunts contractés pour leur compte, par l'Etat	2.500.000
82	Remises encaissées au titre du crédit d'enlèvement	33.000
83	Remises encaissées au titre du crédit des droits	45.000
84	Versement au budget général du produit non employé des redevances perçues par la Caisse de Compensation sur certains hydrocarbures	—
85	Recettes accidentelles à divers titres	—
86	Contribution des Collectivités locales et des organismes para-étatiques aux dépenses d'assistance à l'enfance	3.000
87	Contribution des Collectivités locales aux dépenses du Service des évacuations sanitaires	140.000
88	Prélèvements sur la masse des sommes engagées au Pari-Mutuel	70.000
89	Versement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour la rémunération des soins donnés aux assurés sociaux dans les formations sanitaires	65.000
90	Produit de la vente de la Médaille du Travail	3.000.000
		250
	Total de la Section II	6.618.250
	Report de la Section I	850.000
	Total du Chapitre VI	7.468.250
	RECAPITULATION	
	Chapitre I. — Impôts directs	53.598.000
	Chapitre II. — Impôts indirects	143.502.000
	Chapitre III. — Taxes	4.489.300
	Chapitre IV. — Revenus du Domaine et des services payants de l'Etat	4.697.600
	Chapitre V. — Revenus des participations financières et bénéfices des entreprises publiques	33.444.850
	Chapitre VI. — Produit divers	7.468.250
	Total du Titre I « Ressources ordinaires »	247.200.000

GESTION 1974

Tableau B. — BUDGETS ANNEXES

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS
	I. — MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS	DINARS
	SECTION II. — BUDGET ANNEXE DES P.T.T.	
	Section I. — Recettes postales	
1	Postes.....	2.150.000
2	Colis postaux.....	480.000
	Section II. — Recettes des Services financiers	
3	Articles d'argent.....	285.000
4	Comptes courants postaux.....	50.000
	Section III. — Recettes des télécommunications	
5	Recettes télégraphiques.....	740.000
6	Recettes téléphoniques.....	8.678.000
7	Recettes télédactylographiques.....	500.000
	Section IV. — Recettes en atténuation des dépenses	
8	Versement forfaitaire de l'Etat pour la couverture des frais d'affranchissement des correspondances administratives de toutes natures circulant en franchise y compris les avis simples adressés par les comptables du Trésor aux redevables, ainsi que des frais assumés par le Ministère des Transports et des Communications (P.T.T.) pour le paiement des dépenses publiques et le fonctionnement du service des chèques postaux.....	200.000
9	Remboursement des frais de perception de la taxe sur les postes récepteurs de radiodiffusion et télévision.....	36.000
10	Remboursement des frais de fonctionnement de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne.....	850.000
	Section V. — Recettes diverses	
11	Autres recettes diverses.....	69.000
	TOTAL.....	14.038.000
	II. — BUDGET ANNEXE	
	DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION TUNISIENNE	
1	Taxe perçue sur les postes récepteurs de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne.....	390.000
2	Subvention d'équilibre versée par le Budget général de l'Etat.....	2.216.500
3	Dons, legs, subventions et recettes diverses.....	500
4	Produits de la vente de la revue « El Idhaâ ».....	3.000
	TOTAL.....	2.610.000
	TOTAL des recettes des Budgets annexes.....	16.648.000

GESTION

Tableau C. — DEPENSES

DESIGNATION DES CHAPITRES	1ère PARTIE Pouvoirs Publics			2ème PARTIE Intérêts de la Dette		
	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total
	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS
I. — Assemblée Nationale	263.000	—	263.000	—	—	—
II. — Présidence de la République	431.000	—	431.000	—	—	—
III. — Premier Ministère						
Section I. — Adm. Centrale	42.000	—	42.000	—	—	—
Section II. — Information	13.000	—	13.000	—	—	—
Total du Chapitre III.....	55.000	—	55.000	—	—	—
IV. — Ministère de la Justice	16.200	—	16.200	—	—	—
V. — Ministère des Affaires Etrangères.	45.000	—	45.000	—	—	—
VI. — Ministère de l'Intérieur	68.300	—	68.300	—	—	—
VII. — Ministère de la Défense Nationale.	18.600	6.800	25.400	—	—	—
VIII. — Ministère du Plan	27.400	—	27.400	—	—	—
IX. — Ministère des Finances	16.100	—	16.100	16.940.000	—	16.940.000
X. — Ministère de l'Economie Nationale.	29.800	—	29.800	—	—	—
XI. — Ministère de l'Agriculture	33.600	—	33.600	—	—	—
XII. — Ministère de l'Equipement	24.800	—	24.800	—	—	—
XIII. — Ministère des Transports et des Communications :						
Section I. Transports	—	—	—	—	—	—
XIV. — Ministère de l'Education Nationale	30.700	—	30.700	—	—	—
XV. — Ministère des Affaires Culturelles .	24.000	—	24.000	—	—	—
XVI. — Ministère de la Santé Publique	18.500	—	18.500	—	—	—
XVII. — Ministère des Affaires Sociales ...	14.700	—	14.700	—	—	—
XVIII. — Ministère de la Jeunesse et des Sports	14.500	2.500	17.000	—	—	—
XIX. — Dépenses Imprévues	—	—	—	—	—	—
Total	1.131.200	9.300	1.140.500	16.940.000	—	16.940.000

Table

TABLEAU DES DEPENSES DES BUDGE

DESIGNATION DES BUDGETS ANNEXES	1ère PARTIE Pouvoirs Publics			2ème PARTIE Intérêts de la Dette		
	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total
	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS
Ministère des Transports et des Communications. Section II :						
Postes, Télégraphes et Téléphones	13.200	—	13.200	590.000	—	590.000
Radiodiffusion, Télévision Tunisienne	—	—	—	—	—	—
Total	13.200	—	13.200	590.000	—	590.000

1974

ORDINAIRES DE L'ETAT

3ème PARTIE Moyens des Services			4ème PARTIE Interventions Publiques			5ème PARTIE Dépenses Diverses et Imprévues			TOTAL		
Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total
DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS
120.000	—	120.000	—	—	—	—	—	—	383.000	—	383.000
244.000	—	244.000	720.000	—	720.000	—	—	—	1.395.000	—	1.395.000
1.841.000	34.000	1.875.000	310.000	—	310.000	—	—	—	2.193.000	34.000	2.227.000
328.800	2.800	331.600	2.761.400	10.000	2.771.400	—	—	—	3.103.200	12.800	3.116.000
2.169.800	36.800	2.206.600	3.071.400	10.000	3.081.400	—	—	—	5.296.200	46.800	5.343.000
2.573.640	27.160	2.600.800	—	2.000	2.000	—	—	—	2.589.840	29.160	2.619.000
5.124.000	270.000	5.394.000	523.000	—	523.000	—	—	—	5.692.000	270.000	5.962.000
15.830.600	633.600	16.464.200	215.500	—	215.000	—	—	—	16.114.400	633.600	16.748.000
14.799.600	52.400	14.852.000	279.600	—	279.600	—	—	—	15.097.800	59.200	15.157.000
902.600	—	902.600	48.000	—	48.000	—	—	—	978.000	—	978.000
5.737.600	52.000	5.789.600	135.300	—	135.300	50.550.000	—	50.550.000	73.379.000	52.000	73.431.000
980.180	—	980.180	1.912.000	159.000	2.071.020	—	—	—	2.922.000	159.000	3.081.000
10.816.900	373.000	11.189.900	728.500	159.000	887.500	—	—	—	11.579.000	532.000	12.111.000
5.109.300	—	5.109.300	2.499.900	—	2.499.900	—	—	—	7.634.000	—	7.634.000
1.125.020	—	1.125.020	1.239.980	2.000.000	3.239.980	—	—	—	2.365.000	2.000.000	4.365.000
62.049.600	866.200	62.915.800	2.277.500	—	2.277.500	—	—	—	64.357.800	866.200	65.224.000
1.478.500	54.500	1.533.000	591.000	17.000	608.000	—	—	—	2.093.500	71.500	2.165.000
19.396.600	453.200	19.849.800	318.700	—	318.700	—	—	—	19.733.800	453.200	20.187.000
1.839.900	7.600	1.847.500	3.034.800	670.000	3.704.800	—	—	—	4.889.400	677.600	5.567.000
3.669.800	109.200	3.779.000	554.000	—	554.000	—	—	—	4.238.300	111.700	4.350.000
—	—	—	—	—	—	500.000	—	500.000	500.000	—	500.000
153.967.640	2.935.660	156.903.300	18.149.200	3.017.000	21.166.200	51.050.000	—	51.050.000	241.238.040	5.961.960	247.200.000

au D.

TS ANNEXES AU BUDGET GENERAL

3ème PARTIE Moyens des Services			4ème PARTIE Interventions Publiques			5ème PARTIE Dépenses Diverses et Imprévues			TOTAL		
Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total
DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS
5.523.000	195.000	5.718.000	3.216.800	—	3.216.800	4.500.000	—	4.500.000	13.843.000	195.000	14.038.000
2.560.800	1.400	2.562.200	47.800	—	47.800	—	—	—	2.608.600	1.400	2.610.000
8.083.800	196.400	8.280.200	3.264.600	—	3.264.600	4.500.000	—	4.500.000	16.451.600	196.400	16.648.000

GESTION 1974

TABLEAU E. — BUDGETS RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET GENERAL DE L'ETAT

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	Montant des Evaluations	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
Premier Ministère		
Conseil d'Etat		
Section I : Tribunal Administratif	45.000	45.000
Section II : Cour des Comptes	125.080	125.080
Conseil Economique et Social	34.000	34.000
Ecole Nationale d'Administration	614.920	614.920
Total	819.000	819.000
MINISTERE DE LA JUSTICE		
Conservation de la Propriété Foncière	145.900	145.900
Total	145.900	145.900
MINISTERE DE L'INTERIEUR		
Ecole de la Sûreté Nationale	79.700	79.700
Ecole de la Garde Nationale	75.700	75.700
Etablissement des Services Pénitentiaires et du Travail Rééducatif	484.100	484.100
Centre d'Action Educative de Gammarth	162.400	162.400
Centre d'Education de Sidi El Hani	50.000	50.000
Centre d'Action Educative d'Agareb-Sfax	58.400	58.400
Centre d'Observation et d'Action Educative de la Manouba	25.000	25.000
Total	935.300	935.300
MINISTERE DU PLAN		
Institut National des Statistiques	523.900	523.900
Ecole de la Statistique	24.600	24.600
Total	548.500	548.500
MINISTERE DES FINANCES		
Caisse Nationale des Retraites	12.355.000	12.355.000
Caisse de Prévoyance Sociale	1.736.000	1.736.000
Total	14.091.000	14.091.000
MINISTERE DE L'AGRICULTURE		
Institut National Agronomique de Tunisie	648.000	648.000
Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie	681.000	681.000
Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunisie	60.000	60.000
Institut National Scientifique et Technique d'Océanographie et de Pêche	98.000	98.000
Institut National de Recherches Forestières	118.000	118.000
Institut du Génie Rural et de Gestion Agricole	166.000	166.000
Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka	83.000	83.000
Institut des Cultures Irriguées de Chott-Mariem	24.200	24.200
Centre de Recherches du Génie Rural	119.000	119.000
Etablissement des Haras Nationaux	268.000	268.000
Lycée Agricole de Boucherik	136.000	136.000
Lycée Agricole de Moghrane	192.000	192.000
Lycée Agricole de Chott-Mariem	141.000	141.000
Lycée Agricole de Mateur	136.000	136.000
Lycée Agricole du Kef	112.000	112.000
Lycée Agricole de Gammouda	134.000	134.000
Lycée Agricole de Jeunes Filles de la Soukra	76.000	76.000
Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Sidi Bou Rouis	78.500	78.500
Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Bou Salem	60.000	60.000
Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Sfax	68.000	68.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Sidi Thabet	177.000	177.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Bizerte	77.000	77.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Béja	57.000	57.000
A reporter	3.709.700	3.709.700

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	Montant des Evaluations	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
Reports	3.709.700	3.709.700
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Oueslatia	48.500	48.500
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Kairouan	51.000	51.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Sbeitla	53.000	53.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Takelsa	51.000	51.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Gabès (Mareth)	62.000	62.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Gafsa	34.000	34.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Tozeur	58.000	58.000
Centre de Formation Professionnelle de Mécanique Agricole du Fahs	61.000	61.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Jeunes Filles de Thibar	23.000	23.000
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Jeunes Filles de Sidi Bou Zid	15.500	15.500
Centre de Perfectionnement et de Recyclage Agricole de Saida	50.000	50.000
Ecole des Pêches de Kélibia	98.000	98.000
Centre de Formation Professionnelle des Pêches de Bizerte	33.000	33.000
Centre de Formation Professionnelle des Pêches de Mahdia	21.500	21.500
Centre de Formation Professionnelle des Pêches de Monastir	13.000	13.000
Centre de Formation Professionnelle des Pêches de Zarzis	19.000	19.000
Régie de Matériel de Terrassement et d'Hydraulique Agricole	580.000	580.000
Régie des Sondages Hydrauliques	900.000	900.000
Régie d'Exploitation des Périmètres Irrigués	366.000	366.000
Régie de l'Exploitation Forestière	170.000	170.000
Régie des Parcs Communs	250.000	250.000
Total	6.667.200	6.667.200
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT		
Régie Nationale de Topographie	170.000	170.000
Total	170.000	170.000
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS		
Section I : Transports		
Ecole de l'Aviation Civile et de la Météorologie	299.600	299.600
Ecole de la Marine Marchande de Sousse	103.700	103.700
Total	403.300	403.300
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		
Faculté Ez-Zitouna de Théologie et des Sciences Religieuses	124.110	124.110
Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques	617.540	617.540
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines	776.800	776.800
Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles	1.085.370	1.085.370
Faculté de Médecine et de Pharmacie	499.090	499.090
Institut Bourguiba des Langues Vivantes	130.240	130.240
Institut des Hautes Etudes Commerciales	71.820	71.820
Institut Supérieur de Gestion	166.090	166.090
Institut de Recherche Scientifique et Technique	101.050	101.050
Institut des Sciences de l'Education	236.660	236.660
Institut de Presse et des Sciences de l'Information	55.870	55.870
Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales	252.590	252.590
Office National des Oeuvres Universitaires	5.771.500	5.771.500
Ecole Nationale d'Ingénieurs à Tunis	845.970	845.970
Ecole Normale Supérieure	1.121.190	1.121.190
Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique	625.580	625.580
Ecole Normale d'Instituteurs de Tunis	164.380	164.380
Ecole Normale d'Institutrices de Tunis	217.890	217.890
Ecole Normale d'Instituteurs de Carthage	98.020	98.020
Ecole Normale d'Instituteurs de la Marsa	166.980	166.980
Ecole Normale d'Institutrices de Korba	97.220	97.220
Ecole Normale d'Instituteurs de Sousse	125.690	125.690
Ecole Normale d'Instituteurs de Kairouan	176.080	176.080
Ecole Normale d'Instituteurs de Monastir	144.640	144.640
Ecole Normale d'Instituteurs de Sfax	168.790	168.790
Ecole Normale d'Institutrices de Sfax	104.190	104.190
Ecole Normale d'Instituteurs de Gabès	132.310	132.310
Ecole Normale d'Instituteurs de Gafsa	80.560	80.560
Collège Sadiki de Tunis	264.950	264.950
Reports	14.423.170	14.423.170

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	Montant des Evaluations	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
Reports	14.423.170	14.423.170
Lycée du Bardo	398.100	398.100
Lycée Alaoui	187.680	187.680
Lycée de la Rue du Pacha	150.150	150.150
Lycée de la Rue de Russie - Tunis	194.840	194.840
Lycée de la Rue de Marseille	140.960	140.960
Lycée de Bab El Khadra de Tunis	303.420	303.420
Lycée de Montfleury	149.510	149.510
Lycée de Jeunes Filles Avenue Bab Djedid Tunis	9.450	9.450
Lycée Ibn Charaf	229.460	229.460
Lycée d'El Ouardia	254.450	254.450
Lycée d'El Omrane	253.700	253.700
Lycée de Carthage Présidence	241.880	241.880
Lycée de Radès	185.250	185.250
Lycée Habib Bourguiba Ez-Zahra	249.050	249.050
Lycée Bourguiba de Tébourouk	158.650	158.650
Lycée de Grombalia	368.010	368.010
Lycée de Nabeul	546.770	546.770
Lycée de Jeunes Filles de Nabeul	90.240	90.240
Lycée de Menzel Témime	309.120	309.120
Lycée de Kélibia	33.560	33.560
Lycée de Zaghuan	108.430	108.430
Lycée de Medjez El Bab	328.580	328.580
Lycée Rue Thameur de Bizerte	168.270	168.270
Lycée Rue Farhat Hached Bizerte	330.810	330.810
Lycée de Menzel Bourguiba	234.650	234.650
Lycée de Ras Djebel	43.740	43.740
Lycée Rue M'Hamed Maarouf Sousse	516.410	516.410
Lycée Rue Tahar Sfar Sousse	281.900	281.900
Lycée Cité Jawhara Sousse	274.730	274.730
Lycée Kalaâ El Kébira Akouda	50.850	50.850
Lycée Rue Fatouma Bourguiba Monastir	407.510	407.510
Lycée de Jeunes Filles de Monastir	131.990	131.990
Lycée Ksour Essaf	35.870	35.870
Lycée de Moknine	41.220	41.220
Lycée de Moknine Ksar Hellal	249.830	249.830
Lycée de M'Saken	309.900	309.900
Lycée Rue Ibn Rachik Kairouan	193.690	193.690
Lycée El Mansourah Kairouan	513.330	513.330
Lycée de Prédication et d'Orientation de Kairouan	110.250	110.250
Lycée de Sidi Ali Ben Nasrallah	115.980	115.980
Lycée de Sbeitla	84.720	84.720
Lycée de Djebéniana	303.860	303.860
Lycée de Kasserine	330.890	330.890
Lycée de Jeunes Filles de Kasserine	99.310	99.310
Lycée de Mahdia	373.930	373.930
Lycée Route de Gabès à Sfax	463.270	463.270
Lycée Rue Magida Boulila Sfax	349.060	349.060
Lycée Route El Ain Sfax	223.550	223.550
Lycée Route d'Agareb Sfax	71.270	71.270
Lycée de Jeunes Filles Route de Tunis Sfax	9.710	9.710
Lycée de Maktar	325.670	325.670
Lycée de Médenine	436.240	436.240
Lycée de Houmt Souk Jerba	396.820	396.820
Lycée de Sidi Bouzid	84.600	84.600
Lycée de Tozeur	67.850	67.850
Lycée de Gabès	395.600	395.600
Lycée de Maharrès	266.990	266.990
Lycée de Gafsa	417.450	417.450
Lycée Cité des Jeunes - Gafsa	228.740	228.740
Lycée de Béja	420.280	420.280
Lycée de Jeunes Filles de Béja	84.490	84.490
Lycée Rue du 9 Avril Jendouba	431.240	431.240
Lycée de Jeunes Filles de Jendouba (Avenue de la Liberté)	260.210	260.210
Lycée du Kef	437.000	437.000
Lycée de Tajerouine	68.950	68.950
Lycée de Siliana	42.070	42.070
A reporter	29.999.130	29.999.130

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	Montant des Evaluations	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
Reports	29.999.130	29.999.130
Lycée Technique de Tunis	411.140	411.140
Lycée Technique de Radès	275.720	275.720
Lycée Technique de Sousse	351.430	351.430
Lycée Technique de Sfax	486.330	486.330
Lycée Technique Cité Ménara Gabès	105.630	105.630
Collège Secondaire Mixte de Haffouz	195.650	195.650
Collège Secondaire d'El Menzah	55.830	55.830
Collège Secondaire Pont du Fahs	38.350	38.350
Collège Secondaire Enfida	17.510	17.510
Collège Secondaire de Tébourba	27.670	27.670
Collège Secondaire El Ksour	19.000	19.000
Collège Secondaire El Jem	25.740	25.740
Collège Secondaire de Redeyef	17.820	17.820
Collège Secondaire de Maknassy	35.650	35.650
Collège Secondaire El Hamma	17.520	17.520
Collège Secondaire de Mareth	19.060	19.060
Collège Secondaire de Tataouine	37.200	37.200
Collège Secondaire de Bouarada	25.590	25.590
Collège Secondaire de Bou-Salem	55.560	55.560
Collège Secondaire de Tabarka	29.570	29.570
Collège Secondaire du Kef	70.430	70.430
Collège Secondaire de Tha'la	33.940	33.940
Collège Secondaire de Kasserine	118.520	118.520
Collège Secondaire de Fériana	21.130	21.130
Collège Secondaire Professionnel de Bab El Aloui	15.750	15.750
Collège Secondaire Professionnel de Filles Rue Jamaâ El Hawa Tunis	8.470	8.470
Collège Secondaire Professionnel de Filles Rue des Glacières - Tunis	12.180	12.180
Collège Secondaire Professionnel de Sidi Ayed Tunis	8.430	8.430
Collège Secondaire Professionnel de Filles La Marsa	4.590	4.590
Collège Secondaire Professionnel de Filles de Hammam-Lif	8.550	8.550
Collège Secondaire Professionnel de Smindja	31.820	31.820
Collège Secondaire Professionnel de Filles de Nabeul	7.640	7.640
Collège Secondaire Professionnel de Zaghouan	28.860	28.860
Collège Secondaire Professionnel Om Hani (Menzel Bourguiba)	81.800	81.800
Collège Secondaire Professionnel de Filles Rue Tahar Sfar Sousse	22.760	22.760
Collège Secondaire Professionnel de Garçons de Monastir	66.160	66.160
Collège Secondaire Professionnel de Filles de Monastir	21.730	21.730
Collège Secondaire Professionnel Rue de Fès - Kairouan	65.480	65.480
Collège Secondaire Professionnel de Mahdia	67.990	67.990
Collège Secondaire Professionnel de Filles Marchés aux Olives Sfax	24.500	24.500
Collège Secondaire Professionnel Route de Mahdia Sfax	51.680	51.680
Collège Secondaire Professionnel Rue de l'Armée Sfax	44.280	44.280
Collège Secondaire Professionnel de Garçons de Gafsa	45.480	45.480
Collège Secondaire Professionnel Castilia Tozeur	37.860	37.860
Collège Secondaire Professionnel de Metlaoui	26.510	26.510
Collège Secondaire Professionnel de Filles Avenue de la République à Gabès	65.540	65.540
Collège Secondaire Professionnel de Béja	67.620	67.620
Collège Secondaire Professionnel de Filles Le Kef	25.440	25.440
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel Nouvelle Ariana	192.010	192.010
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Hammamet	11.230	11.230
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Jerba	49.450	49.450
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Kébili	62.590	62.590
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Kerkennah	34.280	34.280
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Mateur	221.010	221.010
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel de Menzel Bourguiba	214.530	214.530
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel du Kef	193.520	193.520
Collège Secondaire et Secondaire Professionnel d'Ain Draham	174.140	174.140
Internat Primaire de l'Ariana	29.180	29.180
Internat Primaire de Zaghouan	22.090	22.090
Internat Primaire de Mateur	16.780	16.780
Internat Primaire de Smala de Souassi	12.420	12.420
Internat Primaire de Oueslatia	16.900	16.900
Internat Primaire de Hajeb El Aioun	18.330	18.330
Total	34.600.700	34.600.700

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	Montant des Evaluations	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES		
Institut National d'Archéologie et d'Arts	490.800	490.800
Institut Technologique d'Architecture d'Arts et d'Urbanisme	122.000	122.000
Total.....	612.800	612.800
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE		
Institut Pasteur	227.300	227.300
Institut National de la Santé de l'Enfance	649.700	649.700
Institut Salah Azaiez	346.100	346.100
Institut Ophtalmologique de Tunis	276.700	276.700
Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire	179.200	179.200
Institut de Phtisiologie	461.800	461.800
Centre National de Transfusion Sanguine	109.000	109.000
Centre d'Orthopédie	377.700	377.700
Hôpital Charles Nicolle	1.608.200	1.608.200
Hôpital Ernest Conseil	1.461.700	1.461.700
Hôpital Habib Thameur	929.200	929.200
Hôpital Aziza Othmana	569.400	569.400
Hôpital Aboul Kacem Chebbi du Bardo	217.500	217.500
Hôpital Razi La Manouba	610.900	610.900
Hôpital de Pneumo-Phtisiologie de Nabeul	156.900	156.900
Hôpital de Menzel Bourguiba	676.200	676.200
Hôpital Farhat Hached à Sousse	1.189.800	1.189.800
Hôpital Hédi Chaker à Sfax	1.184.300	1.184.300
Hôpital Régional Habib Bougatfa de Bizerte	367.400	367.400
Hôpital Régional de Nabeul	496.800	496.800
Hôpital Régional de Béja	445.100	445.100
Hôpital Régional de Jendouba	286.600	286.600
Hôpital Régional Ibn El Jazzar à Kairouan	467.400	467.400
Hôpital Régional M'Hamed Bourguiba du Kef	514.000	514.000
Hôpital Régional de Monastir	326.900	326.900
Hôpital Régional de Mahdia	275.400	275.400
Hôpital Régional de Kasserine	184.700	184.700
Hôpital Régional de Gabès	491.400	491.400
Hôpital Houssine Bouzaiane à Gafsa	400.300	400.300
Hôpital Régional de Tozeur	85.100	85.100
Hôpital Régional de Médenine	340.900	340.900
Ecole Professionnelle de la Santé Publique de Tunis	185.300	185.300
Ecole Professionnelle de la Santé Publique de Nabeul	48.000	48.000
Ecole Professionnelle de la Santé Publique à Menzel Bourguiba	31.300	31.300
Ecole Professionnelle de la Santé Publique à Sousse	70.200	70.200
Ecole Professionnelle de la Santé Publique à Kairouan	30.700	30.700
Ecole Professionnelle de la Santé Publique au Kef	34.000	34.000
Ecole Professionnelle de la Santé Publique à Sfax	76.200	76.200
Ecole Professionnelle de la Santé Publique à Gabès	15.900	15.900
Total.....	16.405.200	16.405.200
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES		
Institut National de Protection de l'Enfance	222.340	222.340
Ecole Nationale de Service Social	134.000	134.000
Centre de la Jeune Fille Rurale et de Développement Social	162.560	162.560
Centre de Réadaptation des Handicapés Mentaux « La Volonté »	58.300	58.300
Centre d'Appareillage Orthopédique	140.000	140.000
Total.....	717.200	717.200
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS		
Institut National des Sports	297.350	297.350
Ecole Nationale des Cadres de la Jeunesse et de l'Enfance de Bir El Bey	112.630	112.630
Ecole Nationale des Maîtres et Maîtresses d'Education Physique à Sfax	148.020	148.020
Total.....	558.000	558.000
Total Général.....	76.674.100	76.674.100

GESTION 1974

TABLEAU F - FONDS SPECIAUX DU TRESOR

DESIGNATION DES COMPTES	Montant des Evaluations	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
<i>Premier Ministre :</i>		
- Compte d'emploi des frais de contrôle financier des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat	60.000	60.000
<i>Ministère de l'Intérieur :</i>		
- Fonds Commun des Collectivités Locales	9.000.000	9.000.000
- Fonds des Carburants et Pneumatiques	800.000	800.000
<i>Ministère des Finances :</i>		
- Compte de la Mutualité	50.000	50.000
- Compte d'achat et de vente d'alcool	600.000	600.000
- Fonds de garantie automobile	66.000	66.000
- Fonds d'amortissement de la garantie de bonne fin donnée par le Trésor	200.000	200.000
- Fonds de péréquation des changes	1.500.000	1.500.000
- Fonds de contribution exceptionnelle de Solidarité	2.000.000	2.000.000
- Fonds d'exercice du droit de préemption	500.000	500.000
- Fonds d'aménagement du Crédit agricole	p.m.	p.m.
<i>Ministère de l'Economie Nationale :</i>		
- Caisse Générale de Compensation	14.700.000	14.700.000
- Caisse de compensation des Textiles	200.000	200.000
<i>Ministère de l'Agriculture :</i>		
- Fonds Spécial de Promotion Agricole	570.000	570.000
<i>Ministère de l'Equipeement :</i>		
- Fonds d'Achat et d'Aménagement des Terrains	1.200.000	1.200.000
- Fonds National d'Amélioration de l'Habitat	1.200.000	1.200.000
<i>Ministère des Transports :</i>		
- Caisse spéciale de compensation des Transports routiers	500.000	500.000
<i>Ministère des Affaires Sociales :</i>		
- Compte du Comité National de Solidarité Sociale	2.700.000	2.700.000
- Fonds des accidents du travail	500.000	500.000
<i>Total</i>	36.346.000	36.346.000

Loi N° 73-83 du 31 décembre 1973, fixant le budget de capital pour la gestion 1974 (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit

Article Premier. — Le montant total des crédits de programme de l'Etat et des services de l'Etat dotés d'un budget annexe est fixé pour la gestion 1974 à 118.427.719 dinars. Ces crédits sont répartis par programme et par projet conformément au tableau A annexé à la présente loi.

Art. 2. — Les voies et moyens applicables aux dépenses en capital du budget de l'Etat et des services de l'Etat dotés d'un budget annexe sont fixés pour la gestion 1974 à 160.400.000 dinars conformément au tableau B annexé à la présente loi.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 25 décembre 1973.

Art. 3. — Le montant maximum des crédits d'engagement et de paiement afférents aux dépenses en capital du budget de l'Etat et des Services de l'Etat dotés d'un budget annexe est fixé pour la gestion 1974 à :

— Crédits d'engagement 191.904.323 D.
— Crédits de paiement 160.400.000 D.

Ces crédits sont répartis par partie et par chapitre conformément au tableau C annexé à la présente loi.

Art. 4. — Demeure autorisé dans la limite de 27.000.000 dinars le report des excédents des recettes sur les dépenses du Budget Général de la gestion 1973 pour la couverture des dépenses en capital du budget 1974.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 31 décembre 1973

Le Président de la République Tunisienne.

HABIB BOURGUIBA.

GESTION 1974

TABLEAU A. — CREDITS DE PROGRAMMES

CHAPITRE	DESIGNATION des départements	DESIGNATION des programmes ou projets	COUT des programmes ou projets	TOTAL par département	OBSERVATIONS
I	<i>Assemblée Nationale :</i>	— Divers aménagements du Palais du Bardo	25.000	32.300	
		— Parc Auto	7.300		
II	<i>Présidence de la République :</i>	— Villas présidentielles de Kasserine et Tatatouine (réévaluation)	5.000	855.000	
		— Contribution à la construction de la Maison du Parti (réévaluation)	500.000		
		— Aménagement Dar Essaada	200.000		
		— Film retraçant l'action du Président	150.000		
III	<i>Premier Ministère :</i> <i>Section I.</i> <i>Administration Centrale</i>	— Aménagements divers à Dar Maghrébia	25.000	49.000	
		— Extension des dépôts de la Bibliothèque de l'Ecole Nationale d'Administration	15.000		
		— Etude pour la construction d'un bâtiment pour le Conseil Economique et Social	2.000		
		Parc Auto :			
		— Acquisition d'une Ambulance ..	3.500		
		— Acquisition d'une voiture	3.500		
	<i>Section II.</i> <i>Secrétariat d'Etat à l'Information</i>	— Divers équipements	11.900	11.900	
IV	<i>Ministère de la Justice :</i>	— Agrandissement conservation foncière (réévaluation)	4.000	297.350	
		— Tribunal de 1ère Instance à Médenine (réévaluation)	100.000		
		— Tribunal de 1ère Instance à Jendouba	160.000		
		— Parc Auto	33.350		

CHAPITRE	DESIGNATION des départements	DESIGNATION des programmes ou projets	COUT des programmes ou projets	TOTAL par département	OBSERVATIONS
V	<i>Ministère des Affaires Etrangères :</i>	— Acquisition immeuble à Berne (réévaluation) — Aménagement et ameublement des postes existants — Aménagement et ameublement des postes à créer — Etude et acquisition de terrains .. — Aménagement et équipement de Dar El Hana — Acquisition de machines chiffreu- ses Parc Auto : — Administration Centrale — Divers postes à l'étranger	13.000 270.600 140.000 20.000 30.000 30.000 17.500 69.800	 590.900	
VI	<i>Ministère de l'Intérieur :</i>	— Aménagement d'un immeuble pour le Gouvernorat de Tunis .. — Construction d'un siège pour le Gouvernorat de Nabeul — Aménagement de la caserne de la Brigade de l'Ordre Public ... — Expropriations immeubles (Ibn Khaldoun et Bouzaiane) — Poste de la Sûreté Nationale à Gannouch — Crédits d'études — Equipement divers — Parc automobile — Nouvel Atelier Mécanique (réé- valuation) — Construction d'un logement pour la délégation du Nadhor (rééva- lution) — Carte d'identité et télécommuni- cation	50.000 200.000 30.000 150.000 20.000 50.000 350.000 700.000 56.766 3.000 P.M.	 1.609.766	
VII	<i>Ministère de la Défense Nationale :</i>	— Construction et équipement	4.340.000	4.340.000	
VIII	<i>Ministère du Plan :</i>	— Animation Rurale et développe- ment régional — Recensement — Etudes pour la préparation du cinquième plan — Etudes et aménagement divers .. — Inondations	11.000.000 800.000 250.000 571.350 2.000.000	 14.621.350	
IX	<i>Ministère des Finances :</i>	— Recette des douanes à Ghan- nouch (réévaluation) — Hôtel des Finances à Kairouan (réévaluation) — Recette des Finances à Nabeul (réévaluation) — Recettes des Finances à Thala (réévaluation) — Immeuble pour la comptabilité publique	24.000 43.000 26.000 2.400 264.600		

CHAPITRE	DESIGNATION des départements	DESIGNATION des programmes ou projets	COUT des programmes ou projets	TOTAL par département	OBSERVATIONS
X	<i>Ministère des Finances : (suite)</i>	— Construction de postes et recettes des douanes 183.000 — Construction de recettes des finances 294.000 — Construction Centre de contrôle des impôts à Médenine 21.000 — Construction d'un centre de contrôle des impôts à Hammamet .. 15.000 — Construction de logements 63.000 — Equipement Brigade des douanes 76.300 — Parc auto 91.500		1.103.800	
	<i>Ministère de l'Economie Nationale :</i>	— Aménagement du Département (réévaluation) 12.000 Energie : — Etude pour la réalisation d'un pipe line Bizerte-La Goulette ... 5.000 — Acquisition de matériel de laboratoire 3.500 Industrie : — Etudes sectorielles 20.000 — Etudes de la structure des prix industriels 12.000 — Institut de normalisation 10.000 Transport : — Etude de regroupement des Sociétés régionales 50.000 Divers : — Etudes économiques 20.000 — Acquisition de matériel pour le laboratoire central 50.000 — Constructions administratives ... 116.000 — Etude pour l'aménagement des zones industrielles 30.000 — Parc auto 70.000		398.500	
XI	<i>Ministère de l'Agriculture :</i>	— Forêts (programme National) .. 3.637.000 — C.E.S. (y compris PAM 425 et 482) 1.503.000 — Barrage de Sidi Salem (Etudes).. 500.000 — Canal Medjerdah-Cap Bon (Etudes) 300.000 — Subvention pour la création des points d'eau privés 100.000 — Reconversion des oasis (Kébili). 345.000 — Chenchou (2ème tranche) 140.000 — Remise en état d'ouvrage d'assainissement agricole et épandage d'eau de cuves 150.000 — Contrôle du barrage de l'Oued Mellègue 30.000 — Projet PAM 482 (frais d'administration) 810.000 — Renouvellement de l'équipement de la défense des cultures 119.000			

CHAPITRE	DESIGNATION des départements	DESIGNATION des programmes ou projets	COUT des programmes ou projets	TOTAL par département	OBSERVATIONS
	Ministère de l'Agriculture (suite)	— Vulgarisation agricole — Développement et amélioration des espèces équine et asines — Accroissement de la productivité de petites et moyennes exploita- tions du Nord FAO/SIDA — Lycées agricoles (construction et équipement) — Institut Sylvo-Pastoral de Tabar- ka — Institut des cultures irriguées de Chott-Mariem — Institut de Génie Rural et de ges- tion agricole de Medjaz El Bab. — Centre de Formation Profession- nelle Agricole (construction et équipement) — I.N.A.T. — Santé animale — INRVT (réévaluation (1) — CNEA (réévaluation (2) — Reconnaissance de sites de barra- ge — Etudes hydrauliques générales .. — Etudes du Plan-Directeur des eaux du Centre — Etudes du Plan-Directeur des eaux de l'extrême Nord — Etudes du Plan-Directeur des eaux du Sud (1ère tranche) — I.N.R.A.T. — Etudes Pédologiques — Recherches et exploitation des nappes aquifères — Etudes foncières sociales — Etude de génie rural — Etudes d'assainissement agricole. — Barrage de Sidi Saad (Etudes) .. — Points d'eaux publics — Diverses études d'assainissement urbain — Etudes épuration et étude spéciale — Participation à divers travaux d'assainissement urbain — Protection des villes contre les inondations — Réseau Grand-Tunis — Acquaculture — INSTOP — Construction de laboratoires à Sfax — Construction d'une jetée digue à Salamambo — Développement de la pêche (PNUD) 79.000 100.000 10.000 77.000 140.000 14.000 71.000 382.000 27.000 363.000 45.000 86.000 60.000 60.000 200.000 130.000 200.000 233.000 40.000 400.000 395.000 100.000 50.000 500.000 100.000 170.000 70.000 1.000.000 250.000 500.000 88.000 20.000 20.000 20.000 64.000			

CHAPITRE	DESIGNATION des départements	DESIGNATION des programmes ou projets	COUT des programmes ou projets	TOTAL par département	OBSERVATIONS
	<i>Ministère de l'Agriculture (suite)</i>	— Vulgarisation de la pêche, acquisition d'émetteurs récepteurs et acquisition d'engins et de matériel de pêche	168.000		
		— Etudes techniques, économiques et sociales	40.000		
		— Centres de Formation Professionnelle de pêche à Zarzis, Gabès et Mahdia	270.000		
		— Chalutiers et lamparo-école	160.000		
		— Centre de formation professionnelle de pêche à Bizerte, Zarzis et Mahdia	30.000		
		— Centre de formation professionnelle de pêche de Tabarka (réévaluation) (3)	20.000		(3) Coût initial 60.000 Coût nouveau 80.000
		— Centre de formation professionnelle de pêche de Sfax (2ème tranche) (4)	87.000		(4) Coût initial 60.000 Coût nouveau 147.000
		— Surveillance côtière (réévaluation) (5)	16.000		(5) Coût initial 121.000 Coût nouveau 137.000
		— Etudes et terrain	54.000		
		— Station vétérinaire à Médenine 2ème tranche)	3.000		
		— Lazaret de la Goulette (2è tranche)	20.000		
		— Bâtiment HAR (réévaluation) (6)	15.000		(6) Coût initial 73.000 Coût nouveau 88.000
		— Agrandissement du Département.	568.000		
		— Bâtiment de la Direction de la pêche	60.000		
		— Bâtiment du CRDA de Bizerte.	125.000		
		— Construction d'une administration locale à Mareth	10.000		
		— Arrondissements régionaux de la Direction de la Pêche	50.000		
		— Acquisition de l'immeuble du CRDA de Sousse	16.000		
		— Aménagement d'un service de chauffage central au CRDA de Kairouan	10.000		
		— Réglement définitif de l'immeuble du CPAC à Tunis	11.000		
		— Renouvellement du parc-auto ..	25.000		
		— Indemnisation des ressortissants Etrangers	137.000	15.593.000	

CHAPITRE	Désignation des départements	Désignation des programmes ou projets	Cout des programmes ou projets	Total par département	OBSERVATIONS
XII	<i>Ministère de l'Équipement</i>	— Pistes agricoles	1.000.000		
		— Route Sfax-Gafsa	3.700.000		
		— Voies du Grand-Tunis	3.000.000		
		— Etudes routières	500.000		
		— Lagune de Khenis	400.000		
		— Protection du littoral	200.000		
		— Ports secondaires	300.000		
		— Port de Monastir	1.000.000		
		— Amélioration des ports existants	200.000		
		— Aérodrome de Tozeur	3.000.000		
		— Etudes aérodrome (Sfax-Gabès)	200.000		
		— Agrandissement Département ...	270.000		
		— Brigades territoriales	30.000		
		— Ecole de l'Aviation Civile et de la Météorologie	100.000		
		— Météorologie ?	100.000		
		— Voitures pour les urbanistes régionaux	23.000	14.023.000	
XIII	<i>Ministère des Transports et des Communications</i>		P.M.	P.M.	
	Section I. Transports				
	Section II. Communications				
		— Cable Tunisie-France et Bizerte- Tébourba	3.946.000		
		— Réseau urbain n° 1	1.000.000		
		— Réseau Telex	1.150.000		
		— Centraux Téléphoniques	2.000.000		
		— Liaison par faisceau hertzien ...	200.000		
		— Parc auto	570.000		
		— Central Avenue de Carthage n° 2,	865.000		
		— Ecole des Postes et Télécommuni- cations	385.000		
		— Dépôt central	125.000		
		— Central Sfax II	100.000		
		— Bureaux	300.000		
		— Etudes	50.000		
		— Modernisation de la gestion	50.000		
		— Acquisition de terrains et immeu- bles	150.000		
		— Aménagement des voies d'accès aux stations de transmission	270.000	11.161.000	
XIV	<i>Ministère de l'éducation Nationale :</i>	— Enseignement supérieur	5.625.000		
		— Enseignement secondaire	11.187.000		
		— Enseignement primaire	1.500.000		
		— Entretien et aménagements divers	1.000.000		
		— Création de délégations de l'en- seignement secondaire	570.000		
		— Achat de terrains et immeubles .	200.000		
		— Crédits d'études	100.000		
		— Parc-auto	50.000	20.232.000	

CHAPITRE	DESIGNATION des départements	DESIGNATION des programmes ou projets	COUT des programmes ou projets	TOTAL par département	OBSERVATIONS
XV	<i>Ministère des Affaires Culturelles</i>	— Bibliothèque Nationale — Décentralisation de la lecture publique — Enseignement — Théâtre — Archéologie — Cinéma — Animation culturelle — Parc autq	1.125.400 1.112.400 500.000 260.000 1.645.000 37.000 252.000 53.500	4.985.300	
XVI	<i>Ministère de la Santé Publique :</i>	— Campagnes sanitaires Infrastructure sanitaire : — Hôpital Charles Nicolle (service radiologie (réévaluation) — Hôpital de Nefta — Etudes — Hôpital Habib Thameur — Hôpital de Sfax — Hôpitaux régionaux (Gabès, Jendouba, Médenine, Mahdia) — Hôpital Ernest Conseil Phtisiologie de l'oreille — Divers aménagements — Equipement sanitaire — Planning familial (réévaluation) .	343.000 60.000 165.000 50.000 6.000.000 5.400.000 6.000.000 200.000 350.000 1.287.000 2.827.000	22.682.000	
XVII	<i>Ministère des Affaires Sociales :</i>	— Construction et équipement de sections de formation — Perfectionnement des cadres — Centre de Menzel-Bourguiba .. — Construction d'une délégation régionale — Installation d'un transformateur au centre national de (soudure).. — Formation en bâtiment — Etudes de génie civil — Parc-Auto	1.001.063 14.520 90.000 33.000 30.000 450.000 10.000 45.070	1.673.653	
XVIII	<i>Ministère de la Jeunesse et des Sports :</i>	— Centre de Bir El Bey — Centres régionaux de formation de jeunes — Construction et réaménagement de complexes socio-éducatifs — Extension des maisons de jeunes — Centres de séjour — Equipement culturel scientifique et audio-visuel des institutions socio-éducatives — Institut national des sports à Kassar-Said — Ecole nationale des maîtres et maîtresses d'éducation physique de Sfax — Réaménagement de Stades — Opération éclairage	55.000 115.000 150.000 40.000 100.000 25.000 40.000 18.000 192.700 106.000		

CHAPITRE	DESIGNATION des départements	DESIGNATION des programmes ou projets	COUT des programmes ou projets	TOTAL par département	OBSERVATIONS
	<i>Ministère de la Jeunesse et des Sports : (suite)</i>	— Piscines — Aménagement et équipement complémentaire à la Cité Nationale Sportive — Equipement sportif — Centres intégrés d'éducation permanente — Transformation du village d'enfants d'Hammam-Lif en unité de vie — Parc-auto — Centre médico-sportif — Etudes	170.000 70.000 25.000 25.000 10.000 108.200 72.000 20.000	1.341.900	
B.A.	<i>Radiodiffusion Télévision Tunisienne :</i>	— Maison de la Radio à Sfax (réévaluation) — Desserte en onde courte du programme national vers l'étranger (réévaluation) — Station d'émission à Gafsa (réévaluation) — Renouvellement équipement de la Télévision — Couverture Radio du Grand Maghreb — Etude pour la construction de la Maison de la Télévision — Station du Jerid — Parc-auto	136.000 35.000 135.000 870.000 1.300.000 200.000 120.000 30.000	2.826.000	
	TOTAL Général			118.427.719	

GESTION 1974**TITRE II****SECTION I****TABLEAU B. — RESSOURCES EN CAPITAL****CHAPITRE I****Contribution du budget ordinaire**

- I. — Contribution du budget ordinaire pour la couverture des dépenses en capital 45.200.000 D.

CHAPITRE II**Recettes fiscales affectées**

- II. — Recettes fiscales affectées aux projets nationaux et régionaux de développement 10.000.000 D.

CHAPITRE III**Ressources d'emprunts intérieurs**

- III. — Ressources d'emprunts intérieurs affectées à la couverture des crédits de paiement ouverts au budget de capital 38.000.000 D.

CHAPITRE IV**Résultats de l'année 1973**

- IV. — Excédent global des recettes sur les dépenses du budget de l'Etat affecté à la couverture des dépenses en capital 27.000.000 D.

CHAPITRE V**Excédent des Postes, Télégraphes et Téléphones**

- V. — Contribution du Budget Annexe des P.T.T. pour la couverture des dépenses en capital 4.500.000 D.

CHAPITRE VI**Ressources d'emprunts et de dons extérieurs**

- VI. — Aides extérieures affectées à la couverture des paiements ouverts au budget de capital 35.700.000 D.

Total Général 160.400.000 D.

GESTION 1974

Tableau C. — DEPENSES EN CAPITAL
CREDITS D'ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT

NUMEROS des Chapitres	DESIGNATION des Chapitres	1ère PARTIE Investissements directs		2ème PARTIE Opérations financières		3ème PARTIE Remboursement de la Dette Publique		TOTAL DES CREDITS	
		Crédits d'Engagement	Crédits de Paie ment	Crédits d'Engagement	Crédits de Paie ment	Crédits d'Engagement	Crédits de Paie ment	Crédits d'Engagement	Crédits de Paie ment
I	Assemblée Nationale	37.300	37.300					37.300	37.300
II	Présidence de la République	855.000	1.026.000					855.000	1.026.000
III	Premier Ministère :								
	Section I : Administration Cen- trale	49.000	49.000					49.000	49.000
IV	Section II : Secrétariat d'Etat à l'Information	11.900	40.000					11.900	40.000
V	Ministère de la Justice	295.350	176.350					295.350	176.350
VI	Ministère des Affaires Etran- gères	786.000	786.000					786.000	786.000
VII	Ministère de l'Intérieur	1.624.000	1.694.000					1.624.000	1.694.000
VIII	Ministère de la Défense Na- tionale	5.480.000	4.000.000					5.480.000	4.000.000
IX	Ministère du Plan	14.621.350	14.121.350	57.100.000	57.100.000		31.000.000	71.721.350	71.221.350
X	Ministère des Finances	1.242.050	457.500					32.242.050	31.457.500
XI	Ministère de l'Economie Na- tionale	332.500	400.000					332.500	400.000
XII	Ministère de l'Agriculture	18.907.000	14.550.000					18.907.000	14.550.000
XIII	Ministère de l'Equipement	12.901.000	12.100.000					12.901.000	12.100.000
XIV	Ministère des Transports et des Communications :								
	Section I : Transports								
	Ministère de l'Education Na- tionale	18.316.000	7.500.000					18.316.000	7.500.000
XV	Ministère des Affaires Cultu- relles	1.556.720	982.000					1.556.720	982.000
XVI	Ministère de la Santé Publique	14.305.000	4.100.000					14.305.000	4.100.000
XVII	Ministère des Affaires Socia- les	1.673.653	1.349.500					1.673.653	1.349.500
XVIII	Ministère de la Jeunesse et des Sports	1.376.500	1.027.000					1.376.500	1.027.000
XIX	Dépenses Imprévues	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000
	Sous Total N° 1	95.370.323	65.396.000	57.100.000	57.100.000	31.000.000	31.000.000	183.470.323	153.496.000
	<i>Budgets Annexes</i>								
	Ministère des Transports et des Communications :								
	Section II : Communications Radio-Diffusion Télévision Tu- nisienne	5.380.000	4.835.000					5.380.000	4.835.000
		3.054.000	2.069.000					3.054.000	2.069.000
	Sous Total N° 2	8.434.000	6.904.000					8.434.000	6.904.000
	Total Général	103.804.323	72.300.000	57.100.000	57.100.000	31.000.000	31.000.000	191.904.323	160.400.000

MINISTERE DE LA JUSTICE

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret N° 73-690 du 28 décembre 1973 :

Par application des articles 19-20-21 et 25 du Code de la Nationalité Tunisienne sont naturalisés tunisiens :

Dossiers

Messieurs

- 1826 Amor Ben Ghrissi Abdili, né le 21 octobre 1891 à Sidi Ali Ben Aoune, Gafsa.
- 2464 Tahar Ben Béchir Mehellou, né le 3 avril 1937 à Gue-mar Oued Souf, Algérie.
- 11840 Abdelaziz Ben Larbi Lahjel, né le 18 janvier 1947 à Tunis.
- 12233 Henri, fils de Jean Xueref, né le 29 avril 1917 à Tunis. Sa fille Clautilde née le 11 août 1960 à Tunis.
- 12318 Abou El-Oula Ben Amine Hassaine Ben Salem, né le 2 août 1950 au Caire République Arabe d'Egypte.
- 12336 Tahar Ben Said Bourehla, né le 10 juillet 1928 à Téboursouk.
- 12341 Hassouna Ben Taia Lamouchi, né le 15 juin 1924 à Joumine, Bizerte.
- 12379 Abdallah Ben Abdelkader Ben Achour, né le 6 octobre 1893 à Tunis.
- 12407 Khélifa Ben Sassi Ahmim, né en 1939 à Azezla Oued Souf à Algérie
- 12433 Chérif Ben Ali Laouar né en 1904 à Khachla, Algérie.
Ses enfants mineurs :
Salha, née en 1954 à Menzel Temime, Jamila, née le 18 décembre 1956 à Takelsa, Idriss, né le 27 avril 1962 à Takelsa, Slaheddine, né le 20 décembre 1964 à Takelsa, Béchir, né le 18 novembre 1967 à Takelsa.
- 12422 Salah Ben Taieb Gharbi, né le 10 mai 1927 au Sers le Kef.
Ses enfants mineurs :
Habiba, née le 4 octobre 1954 au Sers, Mongia, née le 5 juillet 1956 au Sers, Najib, né le 20 mai 1961 au Sers.
- 12448 Allala Ben Ahmed Chabbah, né le 10 juillet 1927 au Fahs.
Ses enfants mineurs :
Ammar, né le 8 février 1954 au Fahs, Khadija, née le 1er juin 1955 au Fahs, Béchir, né le 19 janvier 1957 au Fahs, Nouredine, né le 27 mai 1958 au Fahs, Hamida, né le 30 mars 1960 au Fahs, Ahmed, né le 18 janvier 1962 au Fahs.
- 12463 Mustapha Ben Ahmed Gharbi, né le 5 octobre 1901 à Nefat, Mateur.
- 12468 Mohamed Ben El-Ayech Ben Ali, né le 10 février 1900 à Makhtar.
- 12469 Ismail Ben Mohamed Ben Ismail, né le 9 mai 1911 à la Goulette.
- 12480 Said Ben Rabeh Ben Mekki, né le 7 juillet 1935 à l'Ariana.
- 12492 Laid Ben Hafsi Aouaijia, né le 15 juin 1936 à Sakiet Sidi Youssef.
Ses enfants mineurs :
Hafsi, né le 18 juin 1960 à Sakiet Sidi Youssef, Labbib, né le 1er mai 1962 à Sakiet Sidi Youssef, Fathia, née le 6 mai 1968 à Sakiet Sidi Youssef, Abdelbaki, né le 21 mai 1970 à Sakiet Sidi Youssef.

- 12516 Mohamed Ben Hassine Ayed né le 21 mars 1942 à Tunis.
- 12527 Hadj Ali Ben Said Ben Mohamed, né en 1927 à Tiznit, Maroc.
- 12557 Mongi Ben Ali Khemiri, né le 9 mars 1932 à Bizerte.
- 12563 Mahmoud Ben Ali Gharbi, né le 18 août 1928 à Siliana.
- 12593 Abderrahmane Ben Abdallah Sdiri, né le 10 octobre 1908 à Ghardimaou.

Ses enfants mineurs :

Houiria, née le 22 septembre 1956 à Ghardimaou, Youssef, né le 22 septembre 1956 à Ghardimaou, Boubaker, né le 16 mars 1960 à Ghardimaou.

- 12595 Younès Belhassen Ben Abderrahmane Ouchtati, né le 7 avril 1923, à Ouechtata, Ghardimaou.

Ses enfants mineurs :

Abderrahmane, né le 13 octobre 1955 à Ouechtata, Hédi, né le 21 avril 1960 à Ouechtata.

- 12597 Mohamed El-Habib Ben Said Merida, né le 3 juillet 1947 à Tunis.

- 12605 Belgacem Ben Mokhtar Zerdazi, né le 1er février 1935 à Téboursouk.

Ses enfants mineurs :

Fathia, née le 12 juin 1961 à Téboursouk, Mounira, née le 11 mai 1964 à Téboursouk, Faouzi, le 4 septembre 1966 à Tunis, Adel, né le 31 mars 1970 à Tunis.

- 12631 Mohamed Ben Ali El-Amraoui, né le 7 juin 1935 à Ez-Zahra.

- 12635 Sadok Ben Mohamed Chaâchoui, né le 3 octobre 1952 à Menzel Bourguiba.

- 12637 Houcine Ben Mohamed Berrahal, né le 28 août 1911 à Tunis.

Mesdames :

- 9432 Najia Bent Moheddine Khiari, née le 4 août 1939 à Tunis.

- 12354 Saida Bent Ahmed Bouhzila, née le 23 juillet 1939 à Zaghouan.

- 12411 Louisa Bent Mahmoud Mahmoudi, née en 1934 à Gue-mar Oued Souf Algérie.

- 12490 El-Aroussia Bent Abdelkader Chérif, née le 10 novembre 1916 à Nabeul.

Par décret N° 73-691 du 28 décembre 1973 :

Par application de l'article 30 du Code de la Nationalité Tunisienne ont perdu la Nationalité Tunisienne et sont libérés de l'allégeance à l'égard de la Tunisie.

Dossiers

Messieurs

- 12805 Abraham Hai Victor, fils de Joseph Zana, né le 24 mai 1939 à La Goulette, son épouse : Reine Lala, fille de Raymond Attal, née le 27 septembre 1947 à La Goulette. Leurs enfants : Didier, né le 11 août 1969 à Paris, Sophie, née le 3 avril 1971 à Paris.
- 12810 Moise, fils de Haim Cohen Ganouna, né le 28 février 1912 à Tunis.

- 12817 Djilani Ben Othman Ben Mohamed Ben Abdelbari, né le 23 février 1926 à Tunis. Son épouse : Saida Bent Bé-chir Ben Mohamed Ben Hadj, née le 16 mai 1938 à Bizerte, leur enfant : Othman, né le 11 août 1955 à Tunis.
- 12854 Ahmed Ben Ahmed Ben Salah Sabli, né le 16 août 1932 à Hammamet.
- 12860 Albert, fils de Victor Guez, né le 3 mars 1917 à Marseille. Son épouse : Marcelle, fille d'Aaron Cohen, née le 15 mars 1923 à Sfax, leurs enfants : Patrick, né le 25 novembre 1954 à Sfax, Marc, né le 21 décembre 1959 à Sfax.
- 12861 Isaac, fils de Fradji Guez, né le 2 juin 1921 à la Goulette.
- 12863 Hubert Choua, fils de Léon Smadja, né le 20 juillet 1939 à l'Ariana.
- 12874 Said Ben Mohamed Ben Hadj Ali Ben Bettaieb, né le 6 novembre 1943 à Douz.
- 12877 Mohamed Ben Amor Haddad, né le 29 mars 1939 à Borj-Cédria.
- 12901 Mohamed Essahbi B. Mohamed B. Boularès, né le 21 décembre 1924 à Ouargua (Gouvernorat de Gafsa).
- Mesdames :*
- 12684 Michelle, fille de Jacques Smadja, née le 30 janvier 1946 à Tunis.
- 12806 Esther Yvonne, fille de René Maarek, née le 28 novembre 1912 à Tunis.
- 12856 Salha Bent Ali Ben Salah Hamrouni née le 14 octobre 1931 à Sousse.
- Ses filles :*
- Ghalia, née le 23 mai 1962 à Castel Naudary (France),
Lilia, née le 21 octobre 1963 à Castel Naudary (France).

Par application de la Convention relative à la Nationalité conclue le 15 juin 1961 entre le Gouvernement Tunisien et le Gouvernement Lybien sont libérés de l'allégeance à l'égard de la Tunisie.

Messieurs :

- 12368 Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Majdoub, né le 10 mai 1911 à Djemil Lybie.
- 12396 Abdallah Ben Mohamed Ben Salem Ben Belaid Trabelsi, né le 5 mars 1930 à Sakiet Ezzit Sfax.
- 12538 Brahim Ben Messaoud Ben Brahim Khitouni, né le 5 janvier 1939 à Sidi Bou Zid.
- 12546 Mohamed Ben Messaoud Ben Brahim Ben Mohamed Ali Trabelsi, né le 10 mars 1953 à Sidi Bou Zid.
- Mesdames*
- 12444 Zina Bent Hassen Ben Abdallah Ben Hassen Naili Trabelsi, née le 15 avril 1952 à la Délégation de Menzel Chaker-Sfax.
- 12462 Mabrouka Bent Mohamed Ben Ahmed Naili Trabelsi, née le 14 août 1948 à Sfax.
- 12539 Jamila Bent Messaoud Ben Brahim Ben Ali Khetna, née le 10 octobre 1933 à Sidi Bou Zid.
- 12540 Zohra Bent Messaoud Ben Brahim Ben Ali Trabelsi, née le 5 janvier 1950 à Sidi Bou Zid.
- 12581 Ghezala Bent Mohamed El Guachli Ben Ali Trabelsi, née le 30 mars 1912 à Gammouda.
- 12606 Mabrouka Bent Belgacem Ben Hadj Ali Trabelsi, née le 20 octobre 1930 à la Délégation de Menzel Chaker-Sfax.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

AMBASSADEUR

Par décret N° 73-692 du 28 décembre 1973 :

Monsieur Ali Hédda, Ministre Plénipotentiaire est chargé des fonctions d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne à Washington à compter du 20 décembre 1973.

BUDGET

Décret n° 73-694 du 31 décembre 1973, portant répartition par article, des crédits ouverts par la loi de finances n° 73-82 du 31 décembre 1973.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 12 mai 1906, portant règlement sur la comptabilité publique; ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 32;

Vu la loi No 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment ses articles 3 et 4;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat ouverts par la loi de finances sus-visée n° 73-82

du 31 décembre 1973, sont répartis par article, conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

ART. 2. — Les crédits afférents aux dépenses courantes des services de l'Etat, à caractère industriel et commercial, dotés d'un budget annexe, ouverts par la loi de finances pour la gestion 1974 sont répartis par article, conformément au tableau « B » ci-annexé.

ART. 3. — Les Chefs d'Administration et les Ordonnateurs sont chargés de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 31 décembre 1973

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

GESTION 1974**Tableau A. — BUDGET DES DEPENSES**

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES	
	CHAPITRE PREMIER. — ASSEMBLEE NATIONALE	
10	Indemnités allouées au Président et aux Membres de l'Assemblée	244.000
11	Services des procès-verbaux et de l'Assemblée	19.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	53.100
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	3.800
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	26.100
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	35.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions	2.000
	Total du Chapitre 1er	383.000
	CHAPITRE II. — PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	
10	Dépenses de souveraineté	431.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	57.700
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	120.300
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	51.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions	15.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	720.000
	Total du Chapitre II	1.395.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	
	CHAPITRE III. — PREMIER MINISTERE	
	<i>Section I. — Administration Centrale</i>	
10	Indemnité du Premier Ministre, du Secrétaire Général du Gouvernement et rémunérations des Membres du Cabinet	42.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	370.000
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	19.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	26.000
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	440.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	170.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	46.000
50	Subventions de fonctionnement aux Etablissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	804.000
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique	40.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	270.000
	Total de la Section I	2.227.000
	<i>Section II. — Information</i>	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunérations des membres du Cabinet	13.000
30	Rémunérations d'activités : personnel prévu par la loi des cadres	160.000
32	Rémunérations d'activités : personnel ouvrier permanent	60.800
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	15.700
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	80.100
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	15.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	260.400
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	294.500
72	Subvention d'équilibre au budget annexe de la R.T.T.	2.216.500
	Total de la Section II	3.116.000
	Total du Chapitre III	5.343.000
	Chapitre IV. — Ministère de la Justice	
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	16.200
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	2.113.000
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	75.600
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	70.800
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	30.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	275.900
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	35.500
80	Contributions aux organismes internationaux	2.000
	Total du Chapitre IV	2.619.000
	Chapitre V. — Ministère des Affaires Etrangères	
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	15.000
11	Dépenses spéciales des pouvoirs publics	30.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	471.000
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	26.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	49.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	387.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	165.000
50	Subventions de fonctionnement aux Etablissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	4.296.000
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	22.000
80	Contributions aux organismes internationaux	501.000
	Total du Chapitre V	5.962.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	Dinars
	Chapitre VI. — Ministère de l'Intérieur	
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	15.800
11	Dépenses spéciales des pouvoirs publics	52.500
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	12.209.100
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière ac- cidentelle (temporaires)	292.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	160.430
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	361.700
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	2.524.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rim et de missions	126.000
50	Subventions de fonctionnement aux établissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	790.970
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	212.200
80	Contributions aux organismes internationaux	3.300
	Total du Chapitre VI	16.748.000
	Chapitre VII. — Ministère de la Défense Nationale	
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	25.400
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	9.874.000
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	52.300
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	897.200
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	38.300
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	3.831.500
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	158.700
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	274.000
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	5.600
	Total du Chapitre VII	15.157.000
	CHAPITRE VIII. — MINISTÈRE DU PLAN	
10	Indemnité servie au Ministre, au Secrétaire d'Etat et rémunérations des Membres du Cabinet	27.400
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	198.200
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière ac- cidentelle (temporaires)	3.500
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	34.300
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	116.500
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	14.500
50	Subventions de fonctionnement aux établissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	535.600
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	48.000
	Total du Chapitre VIII	978.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	
	Chapitre IX. — Ministère des Finances	
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	16.100
20	Dette à long, moyen et court terme	15.730.000
22	Autres engagements à la charge de l'Etat	1.210.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	4.144.000
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	100.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	220.100
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures	180.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	641.500
41	Remboursement de frais de transport et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rim et de missions	91.000
42	Versement forfaitaire de l'Etat pour la couverture des frais d'affranchissement des corres- pondances administratives de toute nature circulant en franchise y compris les avis simples adressés par les comptables du Trésor aux redevables ainsi que des frais assumés par le budget des Postes, Télégraphes et Téléphones, pour le paiement des dépenses publiques et le fonctionnement du service des chèques postaux	200.000
43	Primes d'assurances	203.000
44	Frais de contentieux	10.000
60	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique	5.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	127.300
80	Contributions aux organismes internationaux	3.000
90	Remboursements et restitutions diverses	350.000
91	Contribution du Titre I au Titre II	45.200.000
92	Dépenses diverses et imprévues	5.000.000
	Total du Chapitre IX	73.431.000
	Chapitre X. — Ministère de l'Economie Nationale	
10	Indemnité servie au Ministre, au Secrétaire d'Etat et rémunérations des Membres du Cabinet	29.800
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	579.710
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	19.200
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	116.470
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures	33.600
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	204.800
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	26.400
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique	495.500
63	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique : Subventions à divers Offices	1.550.000
80	Contributions aux organismes internationaux	25.520
	Total du Chapitre X	3.081.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	Dinars
	Chapitre XI. — Ministère de l'Agriculture	
10	Indemnité servie au Ministre, aux Secrétaires d'Etat et rémunérations des Membres du Cabinet.	33.600
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	3.113.300
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	2.289.500
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	1.292.600
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	15.500
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	1.018.800
41	Remboursements des frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	79.700
50	Subventions de fonctionnement aux Etablissements Publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	3.380.500
61	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique	5.000
62	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique	749.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	67.500
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	50.000
80	Contributions aux organismes internationaux	16.000
	Total du Chapitre XI	12.111.000
	Chapitre XII. — Ministère de l'Equipe ment	
10	Indemnité servie au Ministre, aux Secrétaires d'Etat et rémunérations des Membres du Cabinet	24.800
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	2.162.400
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	61.600
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	2.448.800
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	5.900
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	388.400
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	42.200
60	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique	1.803.100
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique	3.100
62	Aide à la construction	674.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	10.800
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	8.900
	Total du Chapitre XII	7.634.000
	Chapitre XIII. — Ministère des Transports et des Communications	
	Section I. — Transports	
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	598.890
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	4.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	157.230
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	21.200
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	50.800
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	11.100
50	Subventions de fonctionnement aux Etablissements Publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	281.800
60	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique	141.300
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique	7.700
62	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique	3.000.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	89.200
80	Contributions aux organismes internationaux	1.780
	Total du Chapitre XIII	4.365.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)		Dinars
Chapitre XIV. — Ministère de l'Education Nationale		
10	Indemnité servie au Ministre, au Secrétaire d'Etat et rémunérations des Membres du Cabinet.....	30.700
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	31.565.200
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	591.600
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	500.900
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures.....	311.900
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	1.529.400
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rim et de missions.....	310.800
50	Subventions de fonctionnement aux Etablissements Publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	28.106.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	1.387.500
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	890.000
Total du Chapitre XIV		65.224.000
Chapitre XV. — Ministère des Affaires Culturelles		
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	24.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	529.000
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	73.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	121.500
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires, prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	58.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	160.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rim et de missions.....	40.000
50	Subventions de fonctionnement aux Etablissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	551.500
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	384.000
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	224.000
Total du Chapitre XV		2.165.000
Chapitre XVI. — Ministère de la Santé Publique		
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	18.500
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	1.136.200
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	47.200
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	412.400
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	2.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	422.800
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions	96.200
50	Subventions de fonctionnement aux Etablissements Publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	17.733.000
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique	263.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	7.000
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	47.500
80	Contributions aux organismes internationaux	1.200
Total du Chapitre XVI		20.187.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite et fin)	Dinars
	Chapitre XVII. — Ministère des Affaires Sociales	
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	14.700
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	934.100
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	72.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	124.600
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures	13.700
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	139.600
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rim et de missions	45.000
50	Subventions de fonctionnement aux Etablissements Publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	518.500
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	4.800
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	3.700.000
	Total du Chapitre XVII	5.567.000
	Chapitre XVIII. — Ministère de la Jeunesse et des Sports	
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	17.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	2.028.400
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	109.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	331.000
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires, prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures	2.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	125.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rim et de missions	22.600
50	Subventions de fonctionnement aux établissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés	1.161.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	4.000
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel	550.000
	Total du Chapitre XVIII	4.350.000
	Chapitre XIX. — Dépenses imprévues	
90	Dépenses imprévues	500.000
	Total du Chapitre XIX	500.000
	RECAPITULATION DU TITRE PREMIER	
	« Dépenses sur ressources ordinaires »	
	Chapitres	
	I. — Assemblée Nationale	383.000
	II. — Présidence de la République	1.395.000
	III. — Premier Ministère	5.343.000
	IV. — Ministère de la Justice	2.619.000
	V. — Ministère des Affaires Etrangères	5.962.000
	VI. — Ministère de l'Intérieur	16.748.000
	VII. — Ministère de la Défense Nationale	15.157.000
	VIII. — Ministère du Plan	978.000
	IX. — Ministère des Finances	73.431.000
	X. — Ministère de l'Economie Nationale	3.081.000
	XI. — Ministère de l'Agriculture	12.111.000
	XII. — Ministère de l'Equipeement	7.634.000
	XIII. — Ministère des Transports et des Communications	4.365.000
	XIV. — Ministère de l'Education Nationale	65.224.000
	XV. — Ministère des Affaires Culturelles	2.165.000
	XVI. — Ministère de la Santé Publique	20.187.000
	XVII. — Ministère des Affaires Sociales	5.567.000
	XVIII. — Ministère de la Jeunesse et des Sports	4.350.000
	XIX. — Dépenses imprévues	500.000
	Total du titre 1er : « Dépenses sur Ressources Ordinaires »	247.200.000

GESTION 1974

Tableau B. — BUDGETS ANNEXES

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
	I. — MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS	Dinars
	Section II. — Budget annexe des Postes, Télégraphes et Téléphones	
10	Indemnité servie au Ministre et rémunérations des Membres du Cabinet	13.200
20	Quote-part des annuités afférentes aux emprunts contractés par l'Etat pour le compte des Postes, Télégraphes et Téléphones.....	590.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	3.468.000
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	514.000
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	955.000
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	131.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	531.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	119.000
60	Dépenses d'exploitation des Postes, Télégraphes et Téléphones.....	3.078.800
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	135.000
80	Contributions aux organismes internationaux	3.000
90	Dépenses diverses et imprévues (Affectation de l'excédent du budget annexe des P.T.T.)	4.500.000
	Total.....	14.038.000
	II. — BUDGET ANNEXE	
	DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION TUNISIENNE	
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	698.300
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires)	6.400
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	109.000
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires, prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	449.000
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	1.277.000
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	22.500
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	27.800
80	Contributions aux organismes internationaux	20.000
	Total.....	2.610.000
	Total des Budgets Annexes.....	16.648.000

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

TRANSFERTS, SUPPRESSIONS, TRANSFORMATIONS
ET CREATIONS D'EMPLOIS

Décret N° 73-693 du 28 décembre 1973, portant transferts, suppressions, transformations et créations d'emplois au Ministère de la Santé Publique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

GRADE	Inst. Pasteur	Inst. Enf.	Inst. Azalez	Inst. Opht.	Inst. Nu.	Inst. Phcl.	Inst. P.F.P.M.I.	Centre Ortho.	C.N.T.S.	Char. Nile	Ernest Cons.	H. Th.	Aziza Oth.	A. B. Chebbi	Razi Manouba
Auxiliaires supérieurs.		4	2	1				5		5	9	3	4		
Aux. Spéc. S.P. (Inf.).		5	2	2	2	2	11	4	1	4	6	5	5	2	4
Aux. Spéc. S.P. (Prép.)	2	1			1	1				3	2	1	1		
Aux. S.P. (aides-soig.)		8	2	2	3	2	30	2	2	5	10	5	5		2
Aux. S.P. (aide-prép.)						2		1		3	2	2	1		

Art. 2. — Sont réalisés à compter du 1er janvier 1973 les transferts d'emplois et de crédits de l'hôpital de Pneumo-Phthisiologie de Nabeul à l'Hôpital Régional de Nabeul conformément au tableau ci-après :

3 emplois d'Assistants Hospitalo-sanitaire;

ETABLISSEMENTS	ANCIENNE SITUATION		
	Internes	Stagiaires internes	Médecins Directeurs
Inst. Nat. de Santé de l'Enf.....	8		
Inst. Salah Azalez	5		
Inst. Ophtalmologique de Tunis..	6		
Inst. National de Nutrition.....			
Inst. de Phthisiologie	2	2	
Centre d'Orthopédie	14		
Charles Nicolle	27	5	1
Ernest Conseil	21	5	1
Habib Thameur	17		1
Aziza Othmana	5		1
Abou El Kacem Chebbi du Bardo.	5		
Hôp. Razi de la Manouba	8		
Sfax	10		1
Sousse	10		1
Menzel Bourguiba	2		1
Bizerte	1		1
Béja	2		
Jendouba	1		
De Kef	2		
Gabès	1		
Kairouan	2		
Nabeul	1		
Centre Nat. de Transf. Sang.....			1
Administration Centrale			

15 postes de Médecins de la S.P.

Vu la loi N° 71-59 du 29 décembre 1971, portant loi de finances pour la gestion 1972;

Vu la loi N° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de la Santé Publique;

Décrétions :

Article Premier. — Sont réalisés à compter du 1er janvier 1973 les transferts d'emplois de l'Administration Centrale aux établissements publics rattachés au Ministère de la Santé Publique répartis conformément au tableau ci-après :

Sfax	Sousse	Menzel Bourguiba	Bizerte	Béja	Jendouba	Kef	Kasserine	Gafsa	Médénine	Gabès	Kairouan	Mahdia	Monastir	Nabeul	Téboulba	Pont du Fais	Zaghouan	Jerba
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7	8	4	3	7	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	2	1	2	
1	2	2						1		1				1				
8	6	4	3	3	3	4	2	7	5	3	8	2	2	8	12	6	6	1
1	1		1		1		1				1				1	1	1	

10 emplois d'infirmiers diplômés;

15 emplois d'aides-soignants.

Art. 3. — Sont réalisées à compter du 1er janvier 1973 les transformations d'emplois sans incidence budgétaire.

NOUVELLE SITUATION

Résidents	Attachés 2ème cat.	Maîtres de confér. agrégés Chef de Service Hospitalo-Universitaire	Méd. Chefs de Service des Hôpitaux Princ. non Universitaires
8			
5			
6			
2			
2			
14			
32		1	
26		1	
17		1	
5			
5			
8		1	
10			1
10			1
2			1
	1		
	2		
	1		
	2		
	1		
	2		
	1		
		1	

15 postes d'Assistants Hospitalo-Sanitaires

ART. 4. — Sont réalisées au Ministère de la Santé Pu
tableau ci-après :

ETABLISSEMENTS	PERSONNEL MEDICAL à c. du 1. 1. 73										Personnel para-médical			
	Médecin Assist. H. Univ.	Assis. des H. Prin. non Univ.	Assist. Hospit. Sani.	Pharm. Biolo.	Attachés 2ème Catég.	Stag. internes	Méd. S.P. Hyg. Publ.	Méd. S.P. mi-temps H. Publ.	Assis. Soci.	Assis. Soci. Ad.	Santé Publique Aux. Sup. de la		Sage- femme	Médic. Secrét.
Institut Pasteur														
Inst. Nat. de Santé de l'Enf.					2									3
Inst. Salah Azalez					2									2
Inst. Opht. de Tunis														1
Inst. Nat. de Nutrition					1									1
Inst. de Phtis. Ariana				1	2									1
Innst. Nat. P.F. P.M.I.			3						4	3	24			
Orthopédie					2									1
Centre Nat. Trans. Sang.														1
Charles Nicolle					4									6
Ernest Consell				1	4									7
Habib Thameur					2									4
Aziza Othmana	2				1									2
A.K. CH. du Bardo														
Hôpital Razi														
Sfax		2										2		2
Sousse		2										2		2
Menzel Bourguiba														
Bizerte			3											
Béja			3								1			
Jendouba			3											
Le Kef			3											
Kasserine			2											
Gafsa			3											
Médenine			2											
Gabès			3									1		
Kairouan			3											
Mahdia			2											
Monastir			2											
Nabéul			2											
Hôp. Cir. de Tebourba														
Hôp. Cir. de Pont du Fahs.														
Hôp. Cir. de Zaghouan														
Hôp. Cir. de Mateur														
Hôp. Cir. de Bouarada														
Hôp. Cir. Medjez El Bab														
Hôp. Cir. de Tebourouk														
Hôp. Cir. de Ghardimaou														
Hôp. Cir. de Tabarka														
Hôp. Cir. de Ebba Ksour														
Hôp. Cir. de Makhtar														
Hôp. Cir. de Siliana														
Hôp. Cir. de Tadjerouine														
Hôp. Cir. de Métlaoui														
Hôp. Cir. de M'Dilla														
Hôp. Cir. de Moularès														
Hôp. Cir. de Redeyef														
Hôp. Cir. de Maknassy														
Hôp. Cir. de Gamouda														
Hôp. Cir. de Tozeur														
Hôp. Cir. de Ben Gardane														
Hôp. Cir. de Tataouine														
Hôp. Cir. de Oueslatia														
Hôp. Cir. de Djebeniana														
Hôp. Cir. de Kerkennah														
Hôp. Cir. de Maharès														
Hôp. Cir. de Menzel Temime														
Admin. Centrale						77(2)	16	10						

ART. 5. — Les Ministres des Finances et de la Santé
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel*
de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 28 décembre 1973

et par délégation.

HEDI NOUËRA

EN VENTE :

	PRIX
Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités publiques locales et des Etablissements publics à caractère administratif	0 D, 100
Statut Général des Personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés d'Economie Mixte	0 D, 100
Statut Particulier des Cadres Administratifs et Techniques	0 D, 300
J.O.R.T. N° 44 des 12 et 15 octobre 1971 et N° 18 des 2 - 5 et 9 mai 1972	
Code du Travail	0 D, 200
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 150
Code des Douanes (mis à jour 1971)	0 D, 950
Code Electoral	0 D, 200
Loi Electorale	0 D, 050
Loi Municipale (Mise à jour au 1er janvier 1970)	0 D, 250
Réformes sanitaires (1969)	0 D, 200
Nomenclature des Actes professionnels	0 D, 400

	PRIX
Table des Matières (1958 à 1970) chacune.....	0 D, 100
Table Chronologique (1959 à 1970) chacune.....	0 D, 100
Débats de l'Assemblée Nationale (publiés sur l'original)	0 D, 050
Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Tunisienne et documents annexés	0 D, 300
Loi sur les mines	0 D, 100
L'Economie Tunisienne depuis la fin de la Guerre (1955)	0 D, 500
Bulletin Officiel des Douanes Tunisiennes	0 D, 500
Bulletin Officiel de la Direction des impôts (trimestriel)	0 D, 300
Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 100
Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat.....	0 D, 050

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)